



Hélio Gustavo Alves

Guia prático dos
**BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS**

DE ACORDO COM A
REFORMA PREVIDENCIÁRIA
EC 103, DE 12.11.2019

- Dispensa de reavaliação pericial a pessoa com HIV aposentada por invalidez – Lei 13.847, de 19.06.2019
- Benefícios com indícios de irregularidade e revisão de benefícios por incapacidade – Lei 13.846, de 18.06.2019
- Contrato Verde e Amarelo – MP 905, de 11.11.2019

INCLUI

*Espécies de provas
aplicadas ao processo
previdenciário*



Guia prático dos
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS

DE ACORDO COM A
REFORMA PREVIDENCIÁRIA
EC 103, DE 12.11.2019



O GEN | Grupo Editorial Nacional – maior plataforma editorial brasileira no segmento científico, técnico e profissional – publica conteúdos nas áreas de ciências exatas, humanas, jurídicas, da saúde e sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados à educação continuada e à preparação para concursos.

As editoras que integram o GEN, das mais respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade e seriedade.

A missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informação científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao crescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.



Hélio Gustavo Alves

Guia prático dos
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS

DE ACORDO COM A
REFORMA PREVIDENCIÁRIA
EC 103, DE 12.11.2019



- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.
- Nas obras em que há material suplementar *on-line*, o acesso a esse material será disponibilizado somente durante a vigência da respectiva edição. Não obstante, a editora poderá franquear o acesso a ele por mais uma edição.
- Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2020 by

EDITORA FORENSE LTDA

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (11) 5080-0770 / (21) 3543-0770

faleconosco@grupogen.com.br / www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- Capa: Aurélio Corrêa
- Produção digital: Ozone
- Data de fechamento: 05.12.2019

- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.
-

A479g

Alves, Hélio Gustavo

Guia prático dos benefícios previdenciários : de acordo com a Reforma

Previdenciária – EC 103/2019 / Hélio Gustavo Alves. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-309-8921-7

1. Previdência social – Legislação – Brasil. 2. Seguridade social – Legislação – Brasil. I. Título.

19-61440

CDU: 349.3(81)

Vanessa Mafra Xavier Salgado – Bibliotecária – CRB-7/6644

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por direcionar a minha carreira à mais bela das ciências jurídicas, o Direito Social.

À minha Bruna, que, além de esposa e grande incentivadora, é uma guerreira que assumiu nossos amados filhos, permitindo-me dedicar horas do meu dia para tentar fazer a diferença na vida de milhares de brasileiros com este guia prático de Direito Previdenciário.

Aos meus filhos, o espoletinha Luigi, que ficou horas sem brincar e bagunçar com o papai, e ao recém-chegado Pietro, que, coincidentemente ou não, nasceu no dia da Reforma da Previdência, ficando sem minha atenção especial para dedicar-me a escrever esta obra.

A toda a equipe de trabalho, que brilhantemente jogou em minha posição enquanto eu estava nesta missão. Sem esse time competente, eu não teria cumprido esta obra com o devido mister!

Aos meus amigos clientes, que entregaram suas vidas aos meus cuidados, fazendo-me debruçar mais e mais sobre os estudos para buscar a excelência na defesa jurídica.

Por fim, aos meus colegas do Instituto dos Advogados Previdenciários e alunos que colaboraram (in)diretamente na feitura deste trabalho!

SOBRE O AUTOR

Advogado. Parecerista. Mestre em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP. Pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela IUS – Universidade de Coimbra – Portugal. Coordenador da pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário do Complexo Jurídico Damásio Educacional. Professor de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário em diversas Universidades. Presidente de Honra do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários – IAPE. Recebeu título de Diploma de Mérito Acadêmico do Centro de Estudos de Direito Europeu por reconhecimento do Conselho de Mestres em Sintra – Portugal 2007. Membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social – Cadeira nº 2 e da Academia Brasileira de Direito – Cadeira nº 12. Escritor de artigos e livros em Direito Previdenciário, Constitucional e Relações Sociais.

PREFÁCIO I

Hélio Gustavo Alves é um autor apaixonado pelo Direito Previdenciário. Seu engajamento com as questões sociais, especialmente nesse âmbito, traz orgulho aos militantes da área que puderam conhecer mais de perto seu trabalho. Com seu jeito simples, corajoso e articulado, Alves adquiriu ao longo dos anos respeito e admiração por onde passou. Autor de várias obras jurídicas e poeta por natureza, é também advogado atuante, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.

Especificamente a respeito desta obra, o Autor perpassa os temas mais relevantes da seara previdenciária, ao tratar dos benefícios previdenciários, bem como da polêmica e difícil questão que envolve as provas no processo administrativo e judicial – que fazem toda a diferença para se obter êxito quando do requerimento de um benefício previdenciário –, sob as alterações decorrentes da “Nova Previdência”.

Trata-se de obra atualizada, com análise dos benefícios previdenciários conforme a regra matriz de incidência previdenciária. Com um toque especial, o Autor aborda ainda o critério quantitativo das rendas mensais dos benefícios previdenciários após a chamada “Nova Previdência”.

Empregando linguagem descomplicada e atualizada, este livro é um grande convite aos estudantes e militantes da área, que precisam se atualizar diante de tantas mudanças no âmbito previdenciário.

Certamente, a Reforma Previdenciária ocorrida em 2019 foi a maior e a mais impactante no que diz respeito ao valor e aos critérios de concessão dos benefícios previdenciários desde a criação da importante Lei Orgânica da Previdência Social de 1960.

A Reforma Previdenciária não aniquila o Direito Previdenciário, mas lhe inicia uma nova fase, que precisa ser compreendida e assimilada.

Convido os leitores a lerem este livro, feito cuidadosamente pelo Autor, e a

aproveitarem esse momento do Direito Previdenciário, que exige cuidado, atenção e atualização.

CRISTIANE MIZIARA MUSSI

Doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), ocupante da cadeira nº 8 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, líder do Grupo de Pesquisa Diálogos, certificado pelo CNPq.

PREFÁCIO II

É uma honra enorme prefaciар o sexto livro jurídico de autoria do professor doutor Hélio Gustavo Alves, que também participou de mais cinco obras conjuntas, além de duas de poesias, crônicas e pensamentos.

Gustavo dispensa apresentações no meio previdenciário, vez que é uma das referências nacionais na matéria. Grande estudioso e apaixonado pelo Direito Social, Alves exerce há anos a advocacia e a docência com notáveis galhardia, paixão, combatividade e muitíssima competência.

Também conhecido pelo pioneirismo e vanguarda, Gustavo sempre se posicionou como implacável defensor da advocacia previdenciária. Fundador de um dos primeiros institutos do país voltado para o estudo, aperfeiçoamento e difusão da matéria, o Instituto dos Advogados Previdenciários (Iape), nosso Eterno Presidente sem dúvida alguma tem o dom de Midas. Prova disso, entre outras, é o atual atendimento aos advogados perante a autarquia, com guichê exclusivo nas agências, e o INSS Digital. Parte dessas inovações devemos ao Gustavo, que durante anos batalhou incansavelmente para que aos causídicos que atuam perante o instituto fosse prestado serviço de qualidade, com o respeito e a dignidade que a advocacia merece.

O professor Gustavo consegue transformar os sonhos de muitos em realidade, como os nove congressos internacionais que organizou, coordenou e palestrou, em países como Portugal, Espanha, Itália, Suíça, entre outros, inclusive na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José, na Costa Rica.

Generoso, prestativo, atencioso, proativo e executor, Alves nunca deixou de dividir e difundir seu notório conhecimento com todos, guiando e orientando inúmeros operadores do Direito Previdenciário, em especial os iniciantes, sempre com alegria e entusiasmo, despertando gratidão e admiração naqueles que podem gozar do privilégio de ouvir seus ensinamentos ou ler seus artigos e obras.

E por falar em obras, esta que as amigas e os amigos estão prestes a desfrutar é,

sem sombra de dúvida, uma das mais importantes já escritas sobre benefícios previdenciários e contribuintes do Regime Geral de Previdência Social, o que a torna peça obrigatória e indispensável na biblioteca de todos que atuam no ramo de Direito Previdenciário.

Com muita clareza, perspicácia e exemplar didática, Gustavo apresenta as categorias de segurados e aborda cada um dos benefícios previdenciários, além do instituto da prova desde seu surgimento, das ordálias até os dias atuais, definindo-o e conceituando-o, para, depois, com muita maestria, adentrar a esfera específica das formas de comprovação do tempo de serviço, nas searas administrativa e judicial, tratando de diversas situações e profissões, emprestando à obra uma tecnicidade ímpar, ao mesmo tempo que utiliza uma linguagem clara e acessível, proporcionando uma leitura agradável, leve e enriquecedora.

Este livro, que trata de um dos elementos mais importantes do processo, e que ganha maior relevância quando visa garantir a outorga de um benefício ou prestação alimentar, não deixa de enfocar também a recente reforma previdenciária, a mais contundente e restritiva já ocorrida em nosso país, proporcionando aos leitores, em caráter de vanguarda, material indispensável à compreensão de todas as alterações recentemente ocorridas na legislação que rege a matéria, impostas pela Emenda Constitucional 103/2019.

Vivemos tempos estranhos, com pesarosos retrocessos nos direitos sociais, que alteraram substancialmente as regras de acesso aos benefícios previdenciários e suas formas de cálculo, mudanças essas brilhantemente dissecadas pelo Autor nesta indispensável obra.

Convido todos a desfrutarem deste livro, gerado com muita dedicação, estudo e afinho, marcas registradas do autor.

CARLOS “CACÁ” DOMINGOS

Advogado e professor de Direito Previdenciário.

APRESENTAÇÃO

O livro tem como objetivo esclarecer as alterações da Reforma Previdenciária – EC 103 – que impactaram nos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social.

A obra tem como foco principal fazer que leitores consigam entender todas as alterações em uma leitura dinâmica e descomplicada.

Iniciamos os estudos minudenciando as espécies de contribuintes, segurados (diretos e indiretos) e a manutenção da qualidade de segurado, alertando o leitor quanto a todas as peculiaridades para melhor garantia da proteção e bem-estar social.

Em seguida, esmiuçamos a Emenda Constitucional 103/2019, que alterou substancialmente o sistema previdenciário, especificamente os benefícios previdenciários, para que o leitor tenha ampla visão jurídica das alterações, principalmente as regras de transições.

Por fim, sabendo da importância das provas no direito previdenciário, dediquei um capítulo exclusivo sobre espécies de provas aplicadas ao processo previdenciário e, sem dúvidas, o leitor terá grande evolução na instrumentalização do processo administrativo e judicial previdenciário.

Aproveito para desejar uma excelente leitura e sucesso em vossa busca pela garantia da Justiça Social.

PROF. DR. HÉLIO GUSTAVO ALVES PhD

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I – CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

- 1.1. Dos segurados
 - 1.1.1. Obrigatórios
 - 1.1.2. Empregado
 - 1.1.3. Empregado doméstico
 - 1.1.4. Contribuinte individual
 - 1.1.5. Trabalhador avulso
 - 1.1.6. Segurado especial
 - 1.1.7. Facultativos
 - 1.1.8. Da filiação e inscrição
 - 1.1.9. Do segurado obrigatório
 - 1.1.10. Do segurado facultativo
 - 1.1.11. Das pessoas jurídicas
 - 1.1.12. Dos dependentes
 - 1.1.13. Da perda da qualidade de dependente
 - 1.1.13.1. Da qualidade de segurado
 - 1.1.13.2. Da manutenção da qualidade de segurado
 - 1.1.13.3. Da perda da qualidade de segurado
 - 1.1.13.4. Do restabelecimento da perda da qualidade de segurado

CAPÍTULO II – DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS APÓS A REFORMA PREVIDENCIÁRIA

- 2.1. Do auxílio-doença
 - 2.1.1. Diploma legal
 - 2.1.2. Conceito
 - 2.1.3. Carência
 - 2.1.4. Critério material
 - 2.1.5. Da perícia médica
 - 2.1.6. Critério temporal
 - 2.1.6.1. Data do início do benefício
 - 2.1.6.2. Do auxílio-doença e a empresa
 - 2.1.6.3. Data da cessação
 - 2.1.7. Do critério espacial
 - 2.1.8. Da doença preexistente
 - 2.1.9. Do segurado preso
 - 2.1.10. Auxílio-doença em mais de uma atividade laboral
 - 2.1.11. Critério quantitativo
 - 2.1.12. Resumo pela regra-matriz
 - 2.1.13. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.2.14. Da aposentadoria por invalidez – após a EC 103 – aposentadoria por incapacidade permanente
 - 2.2.14.1. Diploma legal
 - 2.2.14.2. Conceito
 - 2.2.14.3. Risco de cobertura
 - 2.2.14.4. Da carência
 - 2.2.14.5. Do critério material
 - 2.2.14.6. Da perícia médica
 - 2.2.14.7. Critério temporal
 - 2.2.14.8. Da desnecessidade de perícia médica
 - 2.2.14.9. Da prestação de recuperação
 - 2.2.14.10. Do critério espacial
 - 2.2.14.11. Da doença preexistente
 - 2.2.14.12. Critério quantitativo

- 2.2.15. Resumo pela regra-matriz
- 2.2.16. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.3. Aposentadoria por idade
 - 2.3.1. Diploma legal
 - 2.3.2. Conceito
 - 2.3.3. Carência
 - 2.3.4. Critério material
 - 2.3.4.1. Com a Reforma da Previdência
 - 2.3.5. Critério temporal
 - 2.3.5.1. Da possibilidade do pedido do requerimento pela empresa
 - 2.3.6. Da cessação
 - 2.3.7. Critério espacial
 - 2.3.8. Critério pessoal
 - 2.3.9. Aposentadoria híbrida
 - 2.3.10. Critério quantitativo
 - 2.3.4.1. Critério quantitativo com a Reforma da Previdência
 - 2.3.11. Resumo pela regra-matriz
 - 2.3.12. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.4. Pensão por morte
 - 2.4.1. Diploma legal
 - 2.4.2. Conceito
 - 2.4.3. Carência
 - 2.4.3.1. Da exigência de contribuições e tempo de união marital
limitação da pensão por morte
 - 2.4.4. Critério material
 - 2.4.5. Critério temporal
 - 2.4.5.1. Data do início do benefício
 - 2.4.5.2. Data da cessação do benefício
 - 2.4.6. Do critério espacial
 - 2.4.7. Do critério pessoal
 - 2.4.8. Do critério quantitativo

- 2.4.8.1. Do critério quantitativo – com a Reforma da Previdência
 - 2.4.8.2. Do critério quantitativo – acúmulo de benefícios – com Reforma da Previdência
 - 2.4.9. Resumo pela regra-matriz
 - 2.4.10. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.5. Auxílio-reclusão
 - 2.5.1. Diploma legal
 - 2.5.2. Conceito
 - 2.5.3. Carência
 - 2.5.4. Critério material
 - 2.5.4.1. Prova do critério material
 - 2.5.5. Da baixa renda
 - 2.5.6. Do critério temporal
 - 2.5.6.1. Data de início do benefício
 - 2.5.6.2. Data da cessação do benefício
 - 2.5.7. Do critério espacial
 - 2.5.8. Do critério pessoal
 - 2.5.9. Do critério quantitativo
 - 2.5.10. Resumo pela regra-matriz
 - 2.5.11. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.6. Aposentadoria especial
 - 2.6.1. Diploma legal
 - 2.6.2. Conceito
 - 2.6.3. Carência
 - 2.6.4. Critério material
 - 2.6.4.1. Critério material – enquadramento pela atividade até 28.04.1995
 - 2.6.4.2. Critério material – enquadramento pela atividade após 28.04.1995
 - 2.6.4.3. Critério material – principais agentes agressivos

- 2.6.4.4. Critério material acessório
 - 2.6.5. Critério temporal
 - 2.6.5.1. Da suspensão da aposentadoria especial
 - 2.6.5.2. Da cessação
 - 2.6.6. Critério espacial
 - 2.6.7. Critério pessoal
 - 2.6.8. Da comprovação da atividade especial
 - 2.6.8.1. Do critério temporal dos formulários de comprovação d atividade especial
 - 2.6.9. Da manutenção dos laudos e sua penalidade
 - 2.6.9.1. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
 - 2.6.9.2. Das espécies de provas da atividade especial e EPI e El
 - 2.6.9.3. PPP, sua fragilidade como prova plena e a possibilidade produzir outro meio de prova
 - 2.6.10. Das hipóteses de conversões
 - 2.6.10.1. Conversão de tempo de serviço especial para especial
 - 2.6.10.2. Conversão de tempo de serviço especial para comum
 - 2.6.10.3. Conversão de tempo de serviço após a reforma
 - 2.6.11. Critério quantitativo
 - 2.6.12. Resumo pela regra-matriz
 - 2.6.13. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.7. Salário-família
 - 2.7.1. Diploma legal
 - 2.7.2. Conceito
 - 2.7.3. Da baixa renda
 - 2.7.4. Carência
 - 2.7.5. Critério material
 - 2.7.6. Critério temporal
 - 2.7.6.1. Data de início do benefício
 - 2.7.6.2. Do pagamento do benefício
 - 2.7.6.3. Da manutenção e suspensão de pagamento do benefício

- 2.7.6.4. Do pagamento do benefício pela empresa/ sindicato
 - 2.7.6.5. Data da cessação do benefício
 - 2.7.7. Critério espacial
 - 2.7.8. Critério pessoal
 - 2.7.7. Critério quantitativo
 - 2.7.8. Resumo pela regra-matriz
 - 2.7.9. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.8. Salário-maternidade
 - 2.8.1. Diploma legal
 - 2.8.2. Conceito
 - 2.8.3. Carência
 - 2.8.4. Critério material
 - 2.8.4.1. Mães biológicas
 - 2.8.4.2. Pais adotivos
 - 2.8.4.3. Pais biológicos viúvos
 - 2.8.4.4. Segurada(o) desempregada(o)
 - 2.8.5. Critério temporal
 - 2.8.5.1. Data de início do benefício
 - 2.8.5.2. Data de início e forma de pagamento
 - 2.8.5.3. Data da cessação
 - 2.8.6. Critério espacial
 - 2.8.7. Critério pessoal
 - 2.8.8. Da cumulatividade de benefícios
 - 2.8.9. Critério quantitativo
 - 2.8.10. Resumo pela regra-matriz
 - 2.8.11. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.9. Auxílio-acidente
 - 2.9.1. Diploma legal
 - 2.9.2. Conceito
 - 2.9.3. Carência
 - 2.9.4. Critério material

- 2.9.5. Critério temporal
 - 2.9.5.1. Da suspensão do benefício
- 2.9.6. Critério espacial
- 2.9.7. Critério pessoal
- 2.9.8. Critério quantitativo
- 2.9.9. Resumo pela regra-matriz
- 2.9.10. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.10. Abono anual
 - 2.10.1. Diploma legal
 - 2.10.2. Critério material
 - 2.10.3. Critério espacial
 - 2.10.4. Critério pessoal
 - 2.10.5. Critério temporal
 - 2.10.6. Critério quantitativo
 - 2.10.7. Resumo pela regra-matriz
- 2.11. Serviço social
 - 2.11.1. Diploma legal
 - 2.11.2. Carência
 - 2.11.3. Critério material
 - 2.11.3.1. Da prioridade
 - 2.11.4. Critério espacial
 - 2.11.5. Critério pessoal
 - 2.11.6. Resumo pela regra-matriz
- 2.12. Habilitação ou reabilitação profissional
 - 2.12.1. Diploma legal
 - 2.12.2. Carência
 - 2.12.3. Critério material
 - 2.12.3.1. Lei de Cotas
 - 2.12.4. Critério espacial
 - 2.12.5. Critério pessoal
 - 2.12.6. Critério temporal

- 2.12.7. Receitas vinculadas ao programa
- 2.12.8. Resumo pela regra-matriz
- 2.13. Benefício de prestação continuada – Loas
 - 2.13.1. Diploma legal
 - 2.13.2. Conceito
 - 2.13.3. Carência
 - 2.13.4. Critério material
 - 2.13.4.1. Requisito idade
 - 2.13.4.2. Requisito deficiência
 - 2.13.4.3. Requisito da miserabilidade
 - 2.13.5. Objetivo do Loas
 - 2.13.6. Critério temporal
 - 2.13.6.1. Data de início do benefício
 - 2.13.6.2. Da manutenção do Loas
 - 2.13.6.3. Da cessação
 - 2.13.7. Critério quantitativo
 - 2.13.8. Critério pessoal
 - 2.13.9. Critério espacial
 - 2.13.10. Resumo pela regra-matriz
 - 2.13.11. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.14. Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição
 - 2.14.1. Diploma legal
 - 2.14.2. Conceito
 - 2.14.3. Critério material
 - 2.14.4. Critério pessoal
 - 2.14.5. Carência
 - 2.14.6. Conversão de tempo de contribuição do deficiente
 - 2.14.7. Critério temporal
 - 2.14.7.1. Data de início do benefício
 - 2.14.7.2. Data de início do benefício
 - 2.14.8. Critério quantitativo

- 2.14.9. Da permanência da atividade laboral
- 2.14.10. Resumo pela regra-matriz
- 2.14.11. Documentos para requerer esta espécie de benefício
- 2.15. Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade
 - 2.15.1. Diploma legal
 - 2.15.2. Conceito
 - 2.15.3. Critério material
 - 2.15.4. Critério pessoal
 - 2.15.5. Carência
 - 2.15.6. Aposentadoria por idade híbrida da pessoa com deficiência
 - 2.15.7. Critério temporal
 - 2.15.7.1. Data de início do benefício
 - 2.15.7.2. Data da cessação do benefício
 - 2.15.8. Critério quantitativo
 - 2.15.9. Resumo pela regra-matriz
 - 2.15.10. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.16. Aposentadoria por tempo de contribuição (Extinta pela EC 103, em vigor somente para os segurados amparados pela regra de transição)
 - 2.16.1. Diploma legal
 - 2.16.2. Carência
 - 2.16.3. Critério material
 - 2.16.3.1. Resumo do critério material
 - 2.16.4. Critério temporal
 - 2.16.4.1. Data de início do benefício
 - 2.16.4.2. Data da cessação do benefício
 - 2.16.5. Critério espacial
 - 2.16.6. Critério pessoal
 - 2.16.7. Critério quantitativo
 - 2.16.8. Resumo pela regra-matriz
 - 2.16.9. Documentos para requerer essa espécie de benefício
- 2.17. Critério quantitativo das rendas mensais dos benefícios previdenciários após a

EC 103

- 2.17.1. Dos benefícios com alíquota de 60% mais 2% após 20 anos de contribuição
- 2.17.2. Dos benefícios com alíquota de 60% mais 2% após 15 anos de contribuição
- 2.17.3. Dos benefícios com alíquota de 100%

CAPÍTULO III – HISTÓRIA DA PROVA

- 3.1. Breve antecedente histórico da prova
 - 3.1.1. A religião e as ordálias
 - 3.1.2. As modalidades de provas na época
 - 3.1.3. O juramento
 - 3.1.4. Os conspurcadores
 - 3.1.5. Os duelos
 - 3.1.6. A prova testemunhal e documental da época

CAPÍTULO IV – PROVAS

- 4.1. Conceito de prova
- 4.2. Objeto da prova
- 4.3. Finalidade da prova
- 4.4. Espécies de prova ou meios de provas
- 4.5. Prova direta e indireta
- 4.6. Prova negativa
- 4.7. Prova emprestada
- 4.8. Prova testemunhal com enfoque no Direito Previdenciário
- 4.9. Prova pericial com enfoque no Direito Previdenciário
- 4.10. Prova documental com enfoque no Direito Previdenciário
- 4.11. A inversão do ônus da prova

CAPÍTULO V – ESPÉCIES DE PROVAS DE TEMPO DE SERVIÇO

- 5.1. Introdução
- 5.2. Das espécies de provas do processo administrativo e judicial
 - 5.2.1. Documentos pessoais
 - 5.2.2. Prova plena
 - 5.2.2.1. Se empregado
 - 5.2.2.2. Se empresário
 - 5.2.3. Provas profissionais em geral
 - 5.2.4. Provas dos profissionais liberais
 - 5.2.5. Advogados
 - 5.2.6. Jornalistas
 - 5.2.7. Artistas, escritores, músicos, modelos e atores
 - 5.2.8. Engenheiros, arquitetos e projetistas
 - 5.2.9. Mercado informal: camelôs, comerciantes e outros
 - 5.2.10. Médicos, dentistas e paramédicos
 - 5.2.11. Motoristas de caminhão autônomos
 - 5.2.12. Cabeleireiros, barbeiros e outros
 - 5.2.13. Corretores (formais ou informais) de imóvel ou seguros em geral

BIBLIOGRAFIA

INTRODUÇÃO

É de fundamental importância que o leitor leigo ou aquele já conhecedor da matéria faça a leitura do Capítulo I, tendo em vista que haverá um diálogo dos capítulos seguintes com as alterações advindas da Emenda Constitucional 103.

No Capítulo II, abordamos os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social e as alterações das Leis 13.846/2019, 13.847/2019 e da Medida Provisória 905, explanando principalmente as alterações da Reforma Previdenciária advindas pela Emenda Constitucional 103, ou seja, o leitor terá um comparativo de como era e como ficaram as prestações previdenciárias detalhadas pela teoria da hipótese de incidência da norma.

Nos dois últimos Capítulos, delineamos um instituto do direito pouco estudado na graduação e na pós-graduação, diferente de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que valorizam de forma ampla tal ciência, são elas: as provas.

No direito previdenciário, por ter que comprovar um período trabalhado há anos, é sabido que é muito dificultosa a produção das provas do tempo de serviço.

Assim, finalizamos o livro com o capítulo de provas, para que o leitor possa ter ampla noção da sua importância ao direito previdenciário.

CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.1. DOS SEGURADOS

Os segurados da Previdência Social se dividem em duas categorias, **obrigatórios e facultativos**, conforme segue:

A) Obrigatórios, que se dividem em:

Empregado

Empregado doméstico

Contribuinte individual

Trabalhador avulso

Segurado especial

Segurado recebendo seguro-desemprego¹

B) Facultativos (único)²

A seguir passaremos a dissertar sobre suas peculiaridades.

1.1.1. Obrigatórios

Os segurados obrigatórios exercem atividade laboral com ou sem vínculo empregatício, remunerada, de forma efetiva ou eventual, podendo ser rural ou urbana, abrangida pelo Regime Geral da Previdência Social, com exceção do estagiário, que tem regulamentação própria à luz da Lei 11.788/2008.

O art. 11 da Lei 8.213/1991 e o art. 9º do Decreto 3.048/1999 elencam os

segurados obrigatórios.

A seguir trataremos de cada categoria.

1.1.2. Empregado

É a pessoa física que presta serviço lícito contínuo, de caráter pessoal, mediante remuneração e subordinação ao empregador, podendo a atividade ser urbana ou rural.

O Decreto 3.048/1999, em seu art. 9º, considera empregado:

Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:

I – como empregado:

- a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
- b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a três meses, prorrogável, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria;
- c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país;
- d) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante pertencente a empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de Direito público interno;
- e) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o

brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

f) o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social;

g) o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os arts. 56 e 57 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local; (Redação dada pelo Decreto 6.722, de 2008.)

h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008; (Redação dada pelo Decreto 6.722, de 2008.)

i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social;

l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;

m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público;

n) (Revogado pelo Decreto 3.265, de 1999.)

o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em conformidade com a Lei 8.935, de 18 de novembro de

1994; e

p) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social; (Redação dada pelo Decreto 5.545, de 2005.)

q) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social; (Incluída pelo Decreto 3.265, de 1999.)

r) o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do art. 14-A da Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a dois meses dentro do período de um ano; (Incluída pelo Decreto 6.722, de 2008.).

1.1.3. Empregado doméstico

Essa atividade tem as mesmas características do empregado regular, porém, por ser restrita a serviços residenciais ou domésticos, não pode ser exercida num ambiente comercial, por exemplo:

Empregada + Trabalho em residência = **Empregada doméstica** (LC 150/2015);

Empregada + Trabalho em empresa/comércio = **Empregada** (regido pela CLT);

Empregada + Trabalho em residência/comércio = **Empregada** (regido pela CLT).

A distância entre a empregada e a doméstica, portanto, é o ambiente de trabalho. No caso da doméstica, o trabalho não pode ter fins lucrativos. Vale ressaltar que o motorista particular, caseiro, enfermeira particular, o piloto ou comandante de aeronave particular, o vigia particular, o jardineiro, a governanta e o mordomo são igualmente considerados domésticos.

Para ficar mais claro, podemos usar o exemplo de um dentista:

se a empregada trabalha somente no consultório, não é doméstica, e sim empregada reg

pela CLT;

se trabalha no consultório dentário, que fica dentro da residência, e ela limpa os dois ambientes, é empregada *celetista*;

porém, se trabalha somente na residência do dentista, aí sim, é considerada empregada doméstica.

O art. 9º reza como empregado doméstico:

II – como empregado doméstico – aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos; (...).

1.1.4. Contribuinte individual

São considerados contribuintes individuais por não terem vínculo empregatício, sendo, portanto, responsáveis pela própria contribuição. Porém, com o advento da Lei 10.666/2003,³ a empresa fica obrigada a arrecadar e realizar o pagamento do contribuinte individual a seu serviço até o dia 10 do mês seguinte ao da competência. São equiparados a essa categoria o empregado, o trabalhador autônomo e o equiparado a trabalhador autônomo.

Vejamos o que reza o Decreto 3.048/1999 sobre o contribuinte individual:

Art. 9º: (...)

V – como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto 3.265, de 1999.)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área, contínua ou descontínua, superior a quatro módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 8º e 23 deste artigo;

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral –

garimpo –, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;

d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;

e) o titular de firma individual urbana ou rural;

f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade anônima;

g) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria;

h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural; i) o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;

j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

m) o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos II do § 1º do art. 111 ou III do art. 115 ou do parágrafo único do art. 116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos II do art. 119 ou III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal;

n) o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à

sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado; e

o) (Revogado pelo Decreto 7.054, de 2009.)

p) o Microempreendedor Individual (MEI) de que tratam os arts. 18-A e 18-C da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais;

1.1.5. Trabalhador avulso

É aquele que presta serviço a diversas empresas, sem vínculo empregatício, sindicalizado ou não, em atividade urbana ou rural. Porém, em sua contratação, há a obrigatoriedade da intermediação do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) ou sindicato.

O Decreto compreende como trabalhador avulso:

Art. 9º (...) VI – como trabalhador avulso: aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria, assim considerados:

a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco;

b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério; c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);

d) o amarrador de embarcação;

e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;

f) o trabalhador na indústria de extração de sal;

g) o carregador de bagagem em porto;

h) o prático de barra em porto;

- i) o guindasteiro;
- j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos; e
- k) entre outras atividades equiparadas.

1.1.6. Segurado especial

Este segurado difere dos demais pelo seu modo de contribuição. Sua base de cálculo é a comercialização.

É importante ressaltar que o segurado especial, mesmo que não contribua, terá direito aos benefícios previdenciários, desde que comprove o tempo de serviço em atividade rural.

As atividades consideradas especiais são: o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, e contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

O Decreto 3.048/1999 considera segurado especial:

Art. 9º (...) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; ou (Incluído pelo Decreto 6.722, de 2008.)

2. seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pelo Decreto 6.722, de 2008.) b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pelo

Decreto 6.722, de 2008.)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas *a* e *b* deste inciso, que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. (Redação dada pelo Decreto 8.499, de 2015.)

1.1.7. Facultativos

É considerado contribuinte facultativo qualquer indivíduo maior de 16 anos de idade, quando não exerça atividade remunerada e que esteja enquadrado como segurado obrigatório da Previdência Social, e que decida contribuir com a Previdência ou manter a qualidade de segurado, não podendo apenas figurar como facultativo o segurado participante de regime próprio de Previdência.

O Decreto 3.048/1999 reza quem pode se filiar como facultativo:

Art. 11. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social.

§ 1º Podem filiar-se facultativamente, entre outros:

I – a dona de casa;

II – o síndico de condomínio, quando não remunerado;

III – o estudante;

IV – o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior; V – aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social; VI – o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;

VII – o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de acordo com a Lei

6.494, de 1977;

VIII – o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;

IX – o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social; (Redação dada pelo Decreto 7.054, de 2009.)

X – o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional; e (Redação dada pelo Decreto 7.054, de 2009.)

XI – o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. (Incluído pelo Decreto 7.054, de 2009.)

1.1.8. Da filiação e inscrição

É necessário o cadastro da pessoa no Regime Geral da Previdência Social para se filiar e ou se inscrever como contribuinte.

Não podemos deixar de citar a diferença entre filiação e inscrição: a primeira ocorre de forma automática, vez que o segurado exerce atividade remunerada, ou seja, o segurado é empregado, independente da contribuição; e a segunda se configura com o pagamento da primeira contribuição, após o registro do segurado no INSS (arts. 17 e ss da Lei 8.213/1991). Isso porque a **inscrição** do empregado é realizada pelo empregador. Já a do trabalhador avulso é providenciada pelo órgão gestor de mão de obra ou sindicato.

1.1.9. Do segurado obrigatório

Trabalhador empregado: Existindo o contrato de trabalho, anotação em CTPS e/ou o vínculo empregatício provado em ação trabalhista, realizado pelo empregador;

Trabalhador avulso: Ter o registro no gestor de mão de obra, realizado pelo

órgão gestor de mão de obra ou sindicato;

Trabalhador doméstico: Ter a prova da relação de emprego. A inscrição pode ser realizada pelo próprio, devendo levar ao INSS o NIT, PIS ou Pasep;

Contribuinte individual: Ter a prova de condição de autônomo, etc. A inscrição pode ser realizada pelo próprio trabalhador, devendo levar ao INSS o NIT, PIS ou Pasep;

Segurado especial: Ter a prova que demonstre a atividade rurícola, pesqueira ou atividades equiparadas. A inscrição pode ser realizada pelo próprio trabalhador, devendo levar ao INSS o NIT, PIS ou Pasep;

Com a MP 905/1919, o beneficiário do seguro-desemprego também será segurado obrigatório da Previdência Social, durante os meses da percepção do benefício.

1.1.10. Do segurado facultativo

Para o facultativo realizar a inscrição é necessário levar a identidade e uma declaração informando que não exerce qualquer atividade que não se enquadre na categoria de segurado obrigatório. A filiação ocorre com o pagamento da primeira contribuição, em que fica formalizada a inscrição.

1.1.11. Das pessoas jurídicas

A pessoa jurídica se inscreve na Previdência Social por meio da matrícula.⁴

Esse cadastro pode ser realizado pela empresa, concomitantemente com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou diretamente no INSS, em trinta dias, contados do início de suas atividades. Quando não se tratar de empresa sujeita ao CNPJ, será expedida uma matrícula referente ao Cadastro Específico do INSS (CEI).

No caso de omissão da empresa, o próprio INSS pode de ofício realizar a matrícula.

1.1.12. Dos dependentes

Além dos segurados, o INSS ampara também seus dependentes, por meio dos benefícios de pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Os dependentes são e se dividem hierarquicamente da seguinte forma:

1ª Classe	• O cônjuge, a companheira, o companheiro e; • O filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei 13.146, de 2015.) • O enteado e o menor tutelado em que pese equipararem-se a filho mediante declaração do segurado, DEVEM comprovar a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
2ª Classe	Os pais.
3ª Classe	O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Vale observar que os dependentes da primeira classe não precisam comprovar a dependência econômica, pois é presumida, com exceção do enteado e do menor tutelado.

Os dependentes da segunda e terceira classes são obrigados a provar a dependência econômica.

O enteado e o menor tutelado, portanto, conforme dispõe o art. 16, § 2º, “(...) equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento”.

Hodiernamente é assim que o INSS e a magistratura reconhecem os dependentes. Apesar de o art. 16, § 1º, da Lei 8.213/1991 e o art. 16, § 2.º, do Decreto 3.048/1999 regularem a hierarquia de classe entre os dependentes, é preciso avaliar esses

dispositivos com bastante cautela, analisando os princípios primordiais da Previdência Social e da Constituição Federal, em seu art. 201, V, à luz da Lei Orgânica da Previdência Social (Lops), em seu art. 37, o que a seguir faremos.

Para ficar mais claro citamos um exemplo clássico:

Um rapaz mora com sua genitora, que até então é sua dependente. Porém, passados alguns anos, se casa, tem filhos e sua mãe continua residindo no mesmo teto, sendo, portanto, totalmente sua dependente economicamente. Após alguns anos ele falece.

À luz do art. 16, § 2º, do Decreto 3.048/1999, somente sua esposa teria direito à pensão por morte, a sua mãe seria excluída, pelo fato de estar equiparada na segunda classe.

Questiona-se:

A sua mãe de fato não era sua dependente?

O sistema previdenciário não tem como coluna mestra o princípio da uniformidade, universalidade, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios através do art. 194 da Carta Maior e do art. 4º do Decreto 3.048/1999?

Será que os dependentes deveriam ser tratados de forma desigual?

Entendemos que não deveria haver distinção entre as classes dos dependentes e que o art. 16, § 2º, do Decreto 3.048/1999 entra em conflito com o art. 201, V, da CF, bem como com a própria Lei que regula a pensão por morte, em que se configura a dependência, **se provada a dependência econômica**. Elencamos a seguir os artigos e princípios em ordem hierárquica para melhor análise e observância. Então vejamos:

A Lops, de 1960, em seu art. 37, reza:

A importância da pensão devida **ao conjunto dos dependentes** do segurado será constituída de uma parcela familiar, igual a 50% do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito se na data do seu falecimento fosse aposentado, e mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% do valor da mesma

aposentadoria **quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de cinco.**

Com a redação *supra*, fica claro que o legislador pretendia abranger o máximo de dependentes possível, bem como não separava os dependentes em preferência de classe.

É cediço que a nossa Constituição Federal foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, composta por representantes do povo, recebendo influências dos usos e costumes e dos princípios já existentes e aceitos pela sociedade para constituí-la.

Destarte, a Carta Magna é a mais democrática possível. Não poderia deixar de ser diferente com o Direito Previdenciário, tanto que há uma seção específica para esse ramo do Direito.

Não podemos, portanto, negar que o legislador constituinte analisou os princípios previdenciários à época para aplicá-los na Constituição Federal de 1988, a fim de elaborar os artigos referentes ao Direito Previdenciário.

Um dos princípios fundamentais previdenciários foi, e sempre será, proteger o segurado e seus dependentes.

Sendo assim, como já vimos, o art. 37 da Lops não fazia distinção entre dependentes, protegendo todos os dependentes, e assim seguiu a Constituição de 1988, não os separando em classe hierárquicas, senão vejamos o seu art. 201, V:

Constituição Federal de 1988:

Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 2019.) (...)

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, **ao cônjuge ou companheiro e dependentes**, observado o disposto no § 2º (grifo nosso).

Esse inciso divide quem pode receber a pensão em duas classes, que são:

- 1) o cônjuge ou companheiro;
- 2) dependentes.

A Carta Magna, portanto, **não** descreve que a pensão por morte é para um **OU** para outro dependente, e **sim** que para um **e** para outro dependente, ou seja, a pensão por morte é devida a todos os dependentes em geral, não importando a classe em que ele esteja; pois dependente é dependente, e ponto final.

Assim, se a Constituição Federal tem a intenção de proteger todos os dependentes, qualquer dispositivo legal – nesse caso o art. 16, § 2º, do Decreto 3.048/1999 e outros decretos que separam os dependentes em classe – entra em conflito com a Lei Maior. Logo, tais dispositivos devem ser considerados inconstitucionais.

Outra questão é: **quem sempre foi considerado dependente para a Previdência Social?**

Sempre foi considerado dependente para a Previdência Social o que **depende economicamente do segurado**.

Partindo desse princípio, o dependente não pode ser dividido em classes. Ocorrendo este fenômeno, os princípios da universalidade e da uniformidade, bem como o princípio da igualdade (art. 5.º da Constituição Federal), estariam sendo feridos, pois todos devem ser tratados da mesma forma, com os mesmos direitos e deveres.

A vontade do legislador constituinte foi proteger economicamente todos os dependentes, independentemente da hierarquia, senão ele teria usado, no art. 201, V, a terminologia **OU**, e não **E**.

Assim sendo, o art. 16, § 2º, do Decreto 3.048/1999 fere os princípios constitucionais citados, e fere ainda o art. 201, inciso V, da Constituição Federal.

1.1.13. Da perda da qualidade de dependente

A perda da qualidade de dependente ocorre:⁵

Cônjuge	Para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;
Companheiro	Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;
Filhos e irmão	Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 anos de idade, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes: a) de completarem 21 anos de idade; b) do casamento; c) do início do exercício de emprego público efetivo; d) da constituição de estabelecimento civil ou comercial ou da existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria; ou e) da concessão de emancipação, pelos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos.
Demais dependentes	Pela cessação da invalidez; ou Pelo falecimento.

1.1.13.1. Da qualidade de segurado

O cidadão que estiver inscrito e filiado na Previdência Social e estiver em dia com suas contribuições previdenciárias estará no gozo da qualidade de segurado, fenômeno que garante a ele exigir seus direitos previstos pelo sistema normativo previdenciário.

1.1.13.2. Da manutenção da qualidade de segurado

É cediço que o sistema previdenciário é contributivo para garantir o sistema

financeiro-atuarial, em que, para o segurado ter direito a uma prestação previdenciária, tem de haver a contribuição.

Apesar do princípio supradescrito, a legislação previdenciária prevê a manutenção da qualidade de segurado para quem não consiga realizar as contribuições por um período, denominado período de **graça**, ou para os que estejam em gozo de benefício, conforme detalhado adiante.

Segue um quadro analítico à luz do Decreto 3.048/1999, art. 13, que reza sobre o período de graça:

DECRETO 3.048/1999	PRAZO	CRITÉRIO TEMPORAL
Art. 13, I	–	– Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício.
Art. 13, § 5º	–	– A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.
Art. 13, § 6º	–	– Para a aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada desde que o segurado conte com, no mínimo, o número de contribuições mensais exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.
Art. 13, V	3 meses	– Até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar.
Art. 13, VI	6 meses	– Até seis meses após a cessação das contribuições, o segurado

		facultativo.
Art. 13, II, III, IV	12 meses	– Até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.
Art. 13, II, III, IV	12 meses	– até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. – até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso.
MP 905/2019 – art. 15, II, da Lei 8.213/1991	12 meses	II – até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do Seguro-Desemprego;
Art. 13, § 1º	24 meses	– O segurado que tiver mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. – Para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. – De 12 para até 24 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação

		das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.
Art. 13, § 2º	36 meses	– De 24 para 36 meses para o segurado desempregado que tenha mais de 120 contribuições mensais pagas sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

1.1.13.3. Da perda da qualidade de segurado

O art. 14 do Decreto 3.048/1991 reza que a perda da qualidade de segurado se dá no termo final dos prazos fixados no art. 13, que ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos.

1.1.13.4. Do restabelecimento da perda da qualidade de segurado

Vale ressaltar que a Lei 10.666/2003 não considera mais a perda da qualidade de segurado para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Na aposentadoria por idade, não haverá também a perda da qualidade de segurado, desde que o este conte com, no mínimo, o tempo de contribuição exigido para efeito de carência na data do requerimento.

Existem duas espécies de restabelecimento:

A primeira ocorre de imediato, nas espécies de prestações que não exigem carência, como a pensão por morte, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

A segunda vem regulamentada pela Lei 8.213/1991⁶ e na alteração trazida pela Lei 13.846/2019.⁷ Caso o segurado perca a qualidade de segurado, pelo fato de ter expirado até o prazo do período de graça, deverá contar, a partir da data da nova

filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do *caput* do art. 25.

Considerando as reformas previdenciárias advindas de medidas provisórias e outras normas, a seguir lançamos um quadro analítico do restabelecimento da qualidade de segurado dos incisos I, III e IV do *caput* do art. 25:

	CRITÉRIO TEMPORAL
Data risco/ contingência	Obs.: Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições efetivas anteriores à perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas para fins de carência, depois que o segurado contar, a partir da nova filiação ao RGPS com no mínimo:
Até 07/07/2016 (Lei nº 8.213/91)	Ocorrendo a perda da qualidade de segurado: 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para a concessão do respectivo benefício, vejamos:
	Auxílio-doença: recolher no mínimo 4 para recuperar a qualidade de segurado, e para obter o direito ao benefício deve totalizar 12 contribuições.
	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 4 para recuperar a qualidade de segurado, e para obter o direito ao benefício deve totalizar 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no

	mínimo 3 para recuperar a qualidade de segurado, e para obter o direito ao benefício deve totalizar 10 contribuições.
08/07/2016 até 04/11/2016 (MP 739/2016)	Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, nesse período, as contribuições anteriores à perda não serão consideradas para fins de carência, ou seja , deverá cumprir a carência mínima exigida a partir da nova filiação , para voltar a ter direito aos benefícios supra, vejamos:
	Auxílio-doença: recolher no mínimo 12 contribuições.
	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no mínimo 10 contribuições.
05/11/2016 até 05/01/2017 (Lei nº 8.213/91)	Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores à perda serão consideradas para fins de carência , se a partir da nova filiação ao RGPS o segurado recoher 1/3 (um terço) de contribuições exigidas para a concessão dos benefícios supras, vejamos:
	Auxílio-doença: recolher no mínimo 4 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 12 contribuições.

05/11/2016 até 05/01/2017 (Lei nº 8.213/91)	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 4 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no mínimo 3 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 10 contribuições.
06/01/2017 até 26/06/2017 (MP 767/2017)	Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, neste período, as contribuições anteriores à perda não serão consideradas para fins de carência, ou seja, deverá cumprir a carência mínima exigida a partir da nova filiação, para voltar a ter direito aos benefícios supra, vejamos:
	Auxílio-doença: recolher no mínimo 12 contribuições.
	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no mínimo 10 contribuições.
	Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores à perda serão consideradas para fins de carência, se a partir da nova filiação ao RGPS o segurado recolher 1/2 (metade) de contribuições exigidas para a concessão dos benefícios supra, vejamos:

27/06/2017 até 17/01/2019 (Lei 13.457/2017)	Auxílio-doença: recolher no mínimo 6 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 12 contribuições.
	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 6 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no mínimo 5 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 10 contribuições.
18/01/2019 até 17/06/2019 (MP 871/2019)	Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, neste período, as contribuições anteriores à perda não serão consideradas para fins de carência, ou seja, deverá cumprir a carência mínima exigida a partir da nova filiação, para voltar a ter direito aos benefícios supra, vejamos:
	Auxílio-doença: recolher no mínimo 12 contribuições.
	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no mínimo 10 contribuições.
	Auxílio-reclusão: recolher no mínimo

18/06/2019 em diante (Lei 13.846/2019)	24 contribuições. Ocorrendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores à perda serão consideradas para fins de carência, se a partir da nova filiação ao RGPS o segurado recolher 1/2 (metade) de contribuições exigidas para a concessão dos benefícios supra, vejamos:
	Auxílio-doença: recolher no mínimo 6 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 12 contribuições.
	Aposentadoria por invalidez: recolher no mínimo 6 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 12 contribuições.
	Salário-maternidade: recolher no mínimo 5 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 10 contribuições.
	Auxílio-reclusão: recolher no mínimo 12 para recuperar a qualidade de segurado. Para obter o direito ao benefício, deve totalizar 24 contribuições.

- 1 A Medida Provisória 905/2019 incluiu o § 16 no art. 12 da Lei 8.212/1991: “Art. 12. (...). § 16. O beneficiário do Seguro-Desemprego concedido nos termos do disposto na Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da Previdência Social durante os meses de percepção do benefício.” (NR). “Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) § 14. O beneficiário do Seguro-Desemprego concedido nos termos do disposto na Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e da Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da Previdência Social, durante os meses de percepção do benefício.” (NR). (Observa-se que a MP pode não ser convertida em lei.)
- 2 Segurado facultativo são todos os que estão elencados no art. 11, § 1º, do Decreto 3.048/1999.
- 3 Lei sobre a concessão de aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras providências.
- 4 Lei 8.212/1991: “Art. 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (...) § 1º No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de trinta dias, contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter permanente. § 2º Revogado. § 3º O não cumprimento do disposto no § 1º deste artigo sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no art. 92 desta Lei. § 4º O Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), por intermédio das Juntas Comerciais, e os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas prestarão, obrigatoriamente, ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. § 5º A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a ser apresentado em suas relações com o Poder Público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. (Incluído pela Lei nº

11.718, de 2008) § 6º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ seja obrigatória. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)”.

5 Art. 17 do Decreto 3.048/1999.

6 “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.”

7 “Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do *caput* do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei 13.846, de 2019).”

DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS APÓS A REFORMA PREVIDENCIÁRIA

Neste Capítulo, o leitor verá num comparativo, de como era e como ficaram as prestações previdenciárias, comentando-se todos os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, que foram alterados pelas Leis 13.846/2019, 13.847/2019, pela Medida Provisória 905 e pela Emenda Constitucional 103.

Os tópicos serão delineados de forma didática, em subtópicos, permitindo ao leitor uma visão macro de cada prestação previdenciária e, ao final de cada um, haverá um quadro-resumo das hipóteses de incidência da norma, critérios e espécies de provas para requerer os benefícios previdenciários.

2.1. DO AUXÍLIO-DOENÇA

2.1.1. Diploma legal

O auxílio-doença é amparado pela Constituição Federal, art. 201, I, pela Lei 8.213/1991, arts. 59 a 63, Decreto 3.048/1999, arts. 71 a 80 e Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, entre seus arts. 300 a 317.

A EC 103, no art. 201, I, da Constituição Federal, traz um novo conceito, a saber: “cobertura dos eventos de incapacidade temporária e permanente para o trabalho”.

2.1.2. Conceito

Esse benefício assegura o risco da incapacidade em decorrência de doenças, acidente do trabalho ou de qualquer natureza que deixe o empregado inapto ao trabalho ou a suas atividades habituais por mais de 15 dias consecutivos.

2.1.3. Carência

O art. 25 da Lei 8.213/1991, em seu inciso I, regulamentado pelo art. 29, I, do Decreto 3.048/1999, define a carência do auxílio-doença, ou seja, exigem-se 12 contribuições mensais.

Existem duas exceções da exigência da carência estampadas no art. 26, II:

Na ocorrência de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou de trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, como exceção, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada (art. 151 da Lei 8.213/1991).

Quanto à perda da qualidade de segurado, para resgatar a carência exigida, resta pacificado na jurisprudência que é possível retroagir a data do início da doença e a data de início da incapacidade ao período em que ainda era segurado do INSS. Exemplo: o segurado busca a concessão do auxílio-doença na data de hoje, porém está há anos sem verter contribuições previdenciárias, ou seja, “perdeu a qualidade de segurado”. Contudo, como a incapacidade existia desde quando estava vinculado à Previdência Social e à época tinha qualidade de segurado, o benefício é devido, como dito, a incapacidade o acompanha desde a época em que era contribuinte. Enfim, o

auxílio-doença era devido, apenas não foi requerido.

2.1.4. Critério material

O critério material do auxílio-doença é a incapacidade física ou mental para o exercício laboral ou atividades habituais por mais de 15 dias.

Outro critério material que não podemos deixar de citar, até porque é pouco explorado, é a incapacidade social.

A incapacidade social está intrinsicamente ligada ao impedimento do segurado de exercer as atividades habituais.

A incapacidade social ocorre quando a sociedade incapacita o segurado para o trabalho e outras atividades. Podemos citar como exemplo o segurado portador do vírus HIV, morador de uma cidade pequena e todos, sabedores de sua enfermidade, não o contratam e o excluem de atividades sociais por puro preconceito, ou seja, resta incapaz para a vida laboral e social, motivo pelo qual é cabível o auxílio-doença cumulado com reabilitação profissional até que restabeleça sua vida social e laboral.

2.1.5. Da perícia médica

O segurado terá obrigatoriamente de passar por avaliação médica para obter a concessão do auxílio-doença, que poderá ser agendada por telefone ou pelo *site* do INSS.

Em regra geral, portanto, quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia médica do INSS, que o submeterá à avaliação pericial por profissional médico integrante de seus quadros ou conveniados.

Pode ser que o segurado não tenha condições de comparecer à perícia médica do INSS, ressalvados os casos em que for admitido o reconhecimento da incapacidade pela recepção da documentação médica do segurado nos moldes do art. 75-A do Decreto 3.048/1999. Vejamos:

Art. 75-A. O reconhecimento da incapacidade para concessão ou prorrogação do

auxílio-doença decorre da realização de avaliação pericial ou da recepção da documentação médica do segurado, hipótese em que o benefício será concedido com base no período de recuperação indicado pelo médico assistente.

§ 1º O reconhecimento da incapacidade pela recepção da documentação médica do segurado poderá ser admitido, conforme disposto em ato do INSS:

I – nos pedidos de prorrogação do benefício do segurado empregado; ou II – nas hipóteses de concessão inicial do benefício quando o segurado, independentemente de ser obrigatório ou facultativo, estiver internado em unidade de saúde.

§ 2º Observado o disposto no § 1º, o INSS definirá: I – o procedimento pelo qual irá receber, registrar e reconhecer a documentação médica do segurado, por meio físico ou eletrônico, para fins de reconhecimento da incapacidade laboral; e

II – as condições para o reconhecimento do período de recuperação indicado pelo médico assistente, com base em critérios estabelecidos pela área técnica do INSS.

§ 3º Para monitoramento e controle do registro e do processamento da documentação médica recebida do segurado, o INSS deverá aplicar critérios internos de segurança operacional sobre os parâmetros utilizados na concessão inicial e na prorrogação dos benefícios.

§ 4º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de o INSS convocar o segurado, em qualquer hipótese e a qualquer tempo, para avaliação pericial.

2.1.6. Critério temporal

2.1.6.1. Data do início do benefício

O art. 60 da Lei 8.213/1991 e o art. 72 do Decreto 3.048/1999 rezam que o auxílio-doença será devido:

Ao segurado empregado: a partir do 16.º dia do afastamento, exceto o doméstico;

Para os demais segurados: será devido a partir da data do início da incapacidade;

Todos os segurados: será devido a partir da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30.º dia do afastamento.

Peculiaridade 1: Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento.

A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3º do art. 60 da Lei 8.213/1991, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias.

Peculiaridade 2: O auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que ele estiver exercendo.

Peculiaridade 3: Se houver um novo afastamento diante da mesma doença, e/ou o empregado ficar afastado por 15 dias, num prazo de 60 dias, após a concessão do auxílio-doença, a empresa fica desobrigada a pagar o período de espera até nova análise do INSS, pois o segurado fará jus ao benefício a partir do novo afastamento.

Peculiaridade 4: Do restabelecimento: A continuidade do auxílio--doença ocorre caso o médico perito do INSS visualize a incapacidade do segurado para o trabalho ou para a sua atividade habitual.

2.1.6.2. Do auxílio-doença e a empresa

Primeiramente, vale lembrar que o segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença será considerado licenciado pela empresa e pelo empregador doméstico.

Outro ponto relevante é que quando a empresa garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença.

É sabido que durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da

atividade por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário, e que cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio realizar o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento.

O ambulatório médico da empresa deve observar que na concessão de um novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.

Um dos pontos mais importantes para a empresa ter conhecimento é que o art. 76-A do Decreto 3.048/1999 faculta a ela protocolar o requerimento de auxílio-doença ou documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS.

O mais relevante é que a empresa que adotar o procedimento previsto no *caput* do art. 76-A terá acesso às decisões administrativas a ele relativas, o que facilitará a defesa do Nexo Técnico Epidemiológico e do Fator Acidentário de Prevenção, caso não concorde com a concessão do auxílio--doença em decorrência de doença ocupacional ou acidente do trabalho.

2.1.6.3. *Data da cessação*

Vale registrar que a Lei 3.807/1960 (Lops), em seu art. 27, determinava um prazo máximo de 12 ou 24 meses para o segurado se recuperar da doença, caso contrário era convertido em aposentadoria por invalidez. Porém, esse dispositivo foi revogado.

Hodiernamente a cessação ocorre quando:

- A) Há a recuperação do segurado para as atividades habituais e profissionais;
- B) Há a reabilitação, com emissão de certificado de conclusão para o exercício de outra atividade;
- C) Na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez;

Obs.: Ao segurado, **não concordando com a perícia do médico do INSS pela cessação, caberá recurso administrativo ou judicial. Vale ressaltar que seria de bom termo requerer**, no recurso, nova perícia com um médico especialista na doença do segurado, vez que, geralmente, o médico perito do INSS não é especialista, portanto, pode ocorrer erro médico na análise da incapacidade do segurado.

D)O § 8º do art. 60 da Lei 8.213/1991 define que, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Porém, não existindo o prazo de término, o auxílio-doença será cessado após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 da mesma Lei.

2.1.7. Do critério espacial

Diante dos acordos que a Previdência Social brasileira tem com outros países, recomenda-se analisar a possibilidade da concessão do auxílio-doença dependendo do país em que o segurado exerce sua atividade.

O auxílio-doença, portanto, é devido em todo o território nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.

2.1.8. Da doença preexistente

O art. 59, § 1º, da Lei 8.213/1991 é categórico ao deixar claro que não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Para que não ocorra uma interpretação equivocada, o segurado pode se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão, desde que capaz para as atividades laborais e sociais. O que não pode é ingressar no sistema previdenciário na qualidade de incapaz somente para receber uma prestação

previdenciária.

Assim, caso ocorra a filiação ao sistema previdenciário já doente ou lesionado, porém capaz para as atividades laborais e sociais, receberá o auxílio-doença na ocorrência do agravamento da enfermidade.

2.1.9. Do segurado preso

A Lei 13.846/2019 alterou o art. 59 da Lei 8.213/1991, trazendo a impossibilidade de o preso em regime fechado receber o auxílio-doença.

O segurado em gozo de auxílio-doença e recolhido à prisão terá, portanto, o benefício suspenso por 60 dias e, mantido na prisão após este prazo, o benefício será cessado. Porém, na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo de 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

Importante ressaltar que, caso a prisão seja declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

Vale lembrar que o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

2.1.10. Auxílio-doença em mais de uma atividade laboral

Quando o segurado exercer mais de uma atividade, o auxílio-doença é devido caso a doença lhe impeça de exercer uma delas, observando a carência da atividade para a qual está incapaz, conforme disciplina o art. 73 do Decreto 3.048/1999.

No exercício de mais de uma atividade, o segurado terá mais de um vínculo jurídico com a Previdência Social. Assim, em relação ao vínculo jurídico em que o segurado não possa mais exercer a atividade laboral por mais de 15 dias, terá direito ao auxílio-doença. O salário de benefício correspondente será proporcional às contribuições realizadas pelo trabalho para o qual ficou incapaz, tanto que o valor do auxílio-doença poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, somado às demais remunerações recebidas, resultar valor superior a este.

Essa hipótese de auxílio-doença é uma prestação que durará indefinidamente,

sem que seja transformado em aposentadoria por invalidez, tendo em vista que o segurado está apto ao exercício de sua segunda atividade. Importante ressaltar que, na ocorrência de alteração da atividade a que está apto, deverá comunicar o INSS para uma reavaliação médico-pericial, motivo pelo qual o INSS deverá ter conhecimento de todas atividades exercidas.

O médico-perito pode afastar o segurado de suas atividades se constatar a incapacidade para todas, bem como o INSS, de ofício, pode conceder o auxílio-doença sem que o segurado tenha requerido, diante do art. 76 do Decreto 3.048/1999.

O segurado é obrigado, sempre que convocado, a retornar às perícias médicas previamente agendadas para a devida verificação do seu estado de saúde, e se está de fato inabilitado ao exercício ao trabalho ou suas atividades, e se há a possibilidade de entrar no processo de reabilitação, sob pena de suspensão do auxílio-doença.

2.1.11. Critério quantitativo

Com o advento da Lei 9.032/1991, entretanto, o art. 61 da Lei 8.213/1991¹ foi alterado, mudando a fórmula da renda mensal do auxílio--doença, sendo 91% do salário de benefício, mesmo para os benefícios de origem acidentária.

Com a Reforma da Previdência não houve mudança.

2.1.12. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: arts. 59 a 63 da Lei 8.213/1991; arts. 71 a 81 do Decreto 3.048/1999; arts. 300 a 317 da Instrução Normativa INSS/PRES 77/2015.
Carência	12 contribuições ² mensais para auxílio-doença comum. É isento de carência ³ para o benefício de auxílio-doença acidentário.
Critério	A incapacidade física ou mental para o exercício de qualquer atividade laboral, por mais de 15 dias.

material	A doença pré-adquirida não é amparada por essa espécie de benefício, somente se a enfermidade se agravar.
Critério material	Obs.: no caso de deficiência mental, se faz necessário um curador (pessoa que cuida dos interesses do doente). Porém, a curatela não está vinculada à concessão do benefício, bastando somente anexar um protocolo do pedido judicial para tal recebimento.
Critério temporal	Segurado empregado: será devido partir do 16.º dia do afastamento, exceto o doméstico; Para os demais segurados: será devido a partir da data do início da incapacidade; Todos os segurados: será devido a partir da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30.º dia do afastamento. Peculiaridades: Se houver um novo afastamento diante da mesma doença e/ou o empregado ficar afastado por 15 dias, num prazo de 60 dias, após a concessão do auxílio-doença, a empresa fica desobrigada a pagar o período de espera, pois o segurado fará jus ao benefício a partir do novo afastamento. O restabelecimento: Sua continuidade ocorre caso o médico perito do INSS visualize a incapacidade do segurado para o trabalho ou para sua atividade habitual. Da cessação: Antigamente havia um prazo máximo de 12 ou 24 meses para o segurado se recuperar da doença. Hodiernamente há cessação na perícia médica do INSS ou na: A) a recuperação do segurado para as atividades habituais e profissionais; B) a reabilitação para o exercício de outra atividade; C) a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Obs.: No caso de o segurado não concordar com a perícia do médico, cabe o recurso administrativo ou judicial. Vale ressaltar que seria de bom termo requerer, no recurso, uma nova perícia

	com um médico especialista na doença do segurado, uma vez que, geralmente, o médico perito do INSS não é especialista, portanto, juridicamente considerado incapaz para exercer tal perícia.
Critério espacial	Território Nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.
Critério pessoal	Sujeito ativo: a) Para os segurados: facultativos e obrigatório (ocorrendo acidente de qualquer natureza). b) Para os segurados: especial, empregado (exceto doméstico) trabalhador avulso (ocorrendo o acidente de trabalho). c) Para os segurados em geral: é devido diante de doença genérica ou seu agravamento ou acidentes de qualquer natureza. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 91% do salário de benefício. Com a Reforma da Previdência não houve mudança na alíquota de 91%, somente na média da renda mensal, que anteriormente era realizada com 80% das maiores contribuições e agora será calculada em cima dos 100% das contribuição de julho de 1994 até a DER.

2.1.13. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado Obs.: xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar
	EMPREGADO: – CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho (apresentado pela empresa); – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato

Documentos para provar o tempo de serviço	da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar a fim de evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). EMPRESÁRIO: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado.
Documentos para provar o tempo de serviço	– Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existirem); Obs.: (Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado); – Laudo do médico atestando que se encontra em tratamento;
Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido o Exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

2.2.14. Da aposentadoria por invalidez – após a EC 103 – aposentadoria por incapacidade permanente

2.2.14.1. *Diploma legal*

A aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente está amparada pela Constituição Federal, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42 a 47; Decreto 3.048/1999, arts. 43 a 50; e Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, arts. 213 a 224.

2.2.14.2. *Conceito*

A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido ao segurado que,

quando necessário, tenha cumprido a carência exigida e teve sua vida profissional retalhada por doença física, mental, acidente de trabalho ou de qualquer natureza e que não tenha condições de exercer qualquer outra atividade, nem por meio do programa de habilitação ou reabilitação profissional.

A EC 103, no art. 201, I, da Constituição Federal, traz um novo conceito: cobertura do evento de “incapacidade permanente para o trabalho”.

2.2.14.3. Risco de cobertura

O risco coberto por essa espécie de aposentadoria é a invalidez/incapacidade definitiva para exercer a atividade profissional diante da doença ou acidente.

2.2.14.4. Da carência

O art. 25 da Lei 8.213/1991, inciso I, regulamentado pelo art. 29, I, do Decreto 3.048/1999, define a carência da aposentadoria por invalidez, ou seja, exigem-se 12 contribuições mensais.

Existem duas exceções da exigência da carência:

1) Na ocorrência de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

2) Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26. Como exceção, independe de carência a concessão de auxílio--doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,

nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada (art. 151 da Lei 8.213/1991).

Quanto à carência, o tema resta pacificado na jurisprudência, e por isso deve ser muito bem observado para não se cometer equívoco na análise da data de início da incapacidade; pois, na data em que o segurado tenha buscado a aposentadoria por invalidez, pode estar há anos sem verter contribuições previdenciárias e ter, inclusive, “perdido a qualidade de segurado”. Porém, como a data de início da incapacidade existe desde quando tinha qualidade de segurado, deve fazer o requerimento da aposentadoria por invalidez, comprovando que a incapacidade vem desde a época em que era contribuinte. A aposentadoria por invalidez é devida, apenas não foi requerida.

2.2.14.5. Do critério material

O critério material da aposentadoria por invalidez é a incapacidade física ou mental para o exercício laboral por mais de 15 dias.

No caso de aposentadoria por invalidez por deficiência mental, faz-se necessário um curador (pessoa que cuida dos interesses do doente). Porém, a curatela não está vinculada à concessão do benefício, bastando somente anexar um protocolo do pedido judicial para tal recebimento.

2.2.14.6. Da perícia médica

Para a concessão do benefício, será necessário o segurado passar por uma perícia médica conforme determina o art. 42, § 1º, da Lei 8.213/1991, podendo ser, às suas expensas, acompanhado pelo seu médico particular, para o INSS analisar se o segurado de fato está incapaz ou inválido para exercer sua atividade laboral.

Vale ressaltar que o médico pode preliminarmente conceder o benefício auxílio-doença em vez da aposentadoria por invalidez diretamente, caso encontre dificuldade em identificar se tal incapacidade inabilitou realmente o segurado de exercer qualquer trabalho. Nesses casos concederá a aposentadoria por invalidez numa próxima perícia

médica. Mas vale destacar que o médico perito pode conceder a aposentadoria por invalidez diretamente.

2.2.14.6.1 Perícia médica bienal

O aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médico-periciais, a reali-zarem-se bienalmente, porém nada impede o INSS, a qualquer tempo, sob pena de suspensão do benefício, de submeter o aposentado por invalidez a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos, conforme dispõe o art. 46 do Decreto 3.048/1999.

2.2.14.7. *Critério temporal*

2.2.14.7.1 Data do início do benefício

Para o empregado: concluindo a perícia médica, realizada pelo INSS (podendo ser acompanhado pelo médico particular, óbvio arcando com as despesas), identificando a incapacidade total para o exercício da atividade profissional, a aposentadoria será devida a partir do 16.º dia do afastamento ou a partir da data de entrada do requerimento, caso a protocolização do benefício seja após o 30º dia do afastamento.

Para o segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial ou facultativo: será devida a partir da incapacidade ou partir da data de entrada do requerimento, caso a protocolização do benefício seja após o 30º dia da descoberta da incapacidade.

2.2.14.7.2 Data da cessação do benefício

Encerramento e ou término ocorrerá com o óbito do segurado; com a recuperação parcial ou total, abandono ou recusa do processo de reabilitação ou o retorno voluntário às atividades profissionais.

Uma das hipóteses de cessação da aposentadoria por invalidez ocorre por vontade do aposentado por invalidez, quando se sente apto ao trabalho. Nesse caso, terá de solicitar uma nova perícia médica no INSS, e, entendendo-se que realmente há a capacidade laboral, a aposentadoria é cessada, observado o disposto no art. 49 do Decreto 3.048/1999, que é a prestação de recuperação, tópico que abordaremos a seguir.

Por fim, o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data do retorno.

2.2.14.8. Da desnecessidade de perícia médica

O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput do art. 101 da Lei 8.213/1991 quando completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, após completarem 60 anos de idade ou quando o segurado for portador de HIV/Aids, novidade advinda pelo § 5º do art. 43 da Lei 8.213/1991, e incluída na Lei 13.847/2019.

2.2.14.9. Da prestação de recuperação

O art. 46 da Lei 8.213/1991 reza que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data do retorno. Nesse sentido, caso o segurado volte a trabalhar de forma deliberada, por vontade própria, sem comunicar o INSS, não receberá a prestação de recuperação.

Enquanto, segundo o art. 47 do Decreto 3.048/1999, o aposentado por invalidez que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial, e se a perícia médica do INSS concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria será cancelada; à luz da prestação de recuperação disposta no art. 49 do Decreto *supra*, ou seja, caso comunique o INSS, não terá a punição e receberá a prestação de recuperação.

O art. 49 do Decreto 3.048/1999 define que, na cessação da aposentadoria por invalidez, uma vez verificada a recuperação da capacidade de trabalho, será aplicada a prestação de readaptação da seguinte forma:

I – quando a recuperação for total e ocorrer dentro de cinco anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela previdência social; ou

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados; e

II – quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:

a) pelo seu valor integral, durante seis meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade;

b) com redução de 50%, no período seguinte de seis meses; e

c) com redução de 75%, também por igual período de seis meses, ao término do qual cessará definitivamente.

O art. 50 do Decreto 3.048/1999 regula que, caso o segurado retorne à atividade, poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício previdenciário, sendo esse processamento normal. Seu parágrafo único traz a exceção:

Se o segurado requerer qualquer benefício durante o período citado no art. anterior, a aposentadoria por invalidez somente será cessada, para a concessão do novo

benefício, após o cumprimento do período de que tratam as alíneas *b* do inciso I e *a* do inciso II do art. 49.

Pois então, o art. 50 reza que se o segurado requerer *qualquer benefício durante o período da prestação de recuperação*, a aposentadoria por invalidez *somente será cessada, para a concessão do novo benefício*, após o cumprimento do período de que tratam as alíneas:

b do inciso I do art. 49: após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados, além de empregados;

a do inciso II do art. 49: pelo seu valor integral, durante seis meses contados da data e que for verificada a recuperação da capacidade; *Somente será cessada, para a concessão do novo benefício*, portanto, se após o cumprimento do período ocorrer:

1 – O pagamento pelo seu valor integral, **durante seis meses** contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade ou,

2 – Após **tantos meses quantos forem os anos de duração** do auxílio--doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados, além de empregados.

Nesse sentido, a concessão de uma nova aposentadoria poderá cumular com a prestação de readaptação.

2.2.14.10. Do critério espacial

Diante dos acordos que a Previdência Social brasileira tem com outros países, recomenda-se analisar a possibilidade da concessão da aposentadoria por invalidez dependendo do país em que o segurado exercer sua atividade.

A aposentadoria por invalidez é devida, portanto, em todo o território nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.

2.2.14.11. Da doença preexistente

O art. 42, § 2º, da Lei 8.213/1991 é categórico: não será devida a aposentadoria

por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Para que não ocorra uma interpretação equivocada, o segurado pode se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão, desde que capaz para as atividades laborais e sociais. O que não pode é ingressar no sistema previdenciário incapaz somente para receber uma prestação previdenciária.

Assim, caso ocorra a filiação ao sistema previdenciário já doente ou lesionado, porém capaz para as atividades laborais e sociais, receberá a aposentadoria por invalidez na ocorrência do agravamento da enfermidade.

2.2.14.12 Critério quantitativo

A base de cálculo é o salário de contribuição, e a alíquota é 100% do salário de benefício, ou seja, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/1991. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto no art. 44 da Lei 8.213/1991.

O único benefício previdenciário que pode ter um acréscimo de 25% é a aposentadoria por invalidez. Caso o segurado necessite de assistência de outra pessoa, ainda que receba um benefício de 100%, a renda mensal poderá ser acrescida em mais 25%, sendo essa porcentagem extinta quando o benefício for revertido em pensão por morte ao dependente do segurado, conforme dispõe o art. 45 da Lei 8.213/1991.

A EC 103 traz no art. 26, § 3º, II, que, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, o valor do benefício continua sendo 100% da média. Caso contrário, ou seja, nos benefícios de origem não acidentários, será de

60%, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, até o máximo de 100%, conforme o art. 26, § 2º, III, da EC.

2.2.15. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de Incidência	Diploma legal: arts. 42 a 47 da Lei 8.213/1991; arts. 43 a 50 do Decreto 3.048/1999; e arts. 213 a 224 da Instrução Normativa INSS/PRES 77/2015.
Carência	12 contribuições mensais, com exceção às aposentadorias por invalidez advindas de acidentes ou doenças elencadas no art. 151 da Lei 8.213/1991.
Critério material	A incapacidade física ou mental para o exercício de qualquer atividade laboral, sem a possibilidade de reabilitação. Obs.: no caso de aposentadoria por invalidez por deficiência mental, se faz necessário um curador (pessoa que cuida dos interesses do doente), porém, a curatela não está vinculada à concessão do benefício, bastando somente anexar um protocolo do pedido judicial para tal recebimento.
Critério temporal	Para o empregado: concluindo a perícia médica, realizada pelo INSS (podendo ser acompanhado pelo médico particular, obviamente arcando com as despesas), identificando a incapacidade total para o exercício da atividade profissional, a aposentadoria será devida a partir do 16.º dia do afastamento ou a partir da data de entrada do requerimento, caso a protocolização do benefício seja após o trigésimo dia do afastamento. Para o segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial ou facultativo: será devida a partir da incapacidade ou a partir da data de entrada do requerimento, caso a protocolização do benefício seja após o trigésimo dia da descoberta da incapacidade. Encerramento e ou término: Com o óbito do segurado; com

	a recuperação parcial ou total, abandono ou recusa do processo de reabilitação ou o retorno voluntário às atividades profissionais.
Critério espacial	Território Nacional, prevalecendo, o princípio da territorialidade.
Critério pessoal	Sujeito ativo: Todos os segurados. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 100% do salário de benefício. Aumento de 25%, caso o segurado necessite de assistência de outra pessoa: mesmo com um benefício de 100%, a renda mensal poderá ser acrescida em mais 25%, sendo esta porcentagem extinta quando o benefício for revertido em pensão por morte ao dependente do segurado. Com a Reforma da Previdência: A EC 103 traz, no art. 26, § 3º, II, que no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, o valor do benefício continua sendo 100% da média. Caso contrário (não acidentário), será de 60%, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, até o máximo de 100%, conforme art. 26, § 2º, III, da PEC.

2.2.16. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	RG, CPF e Comprovante de endereço em nome do segurado Obs.: xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar.
	EMPREGADO: – CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho (apresentado pela empresa); – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato

Documentos para provar o tempo de serviço	da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). EMPRESÁRIO: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado; – Laudo do médico atestando que se encontra em tratamento;
Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia em que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no sindicato dos trabalhadores rurais;

2.3. APOSENTADORIA POR IDADE

2.3.1. Diploma legal

A aposentadoria por idade está amparada pelos arts. 201, inciso I, da Constituição Federal, arts. 48 a 51 da Lei 8.213/1991, arts. 51 a 55 do Decreto 3.048/1999 e Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, em seus arts. 225 a 233.

Com a Reforma da Previdência:

O art. 201, §§ 7º, I, II, e 8º, da Constituição Federal foi alterado pela EC 103/2019, que trouxe nova idade para o benefício de aposentadoria por idade. Vejamos:

Art. 201. (...) § 7º (...)

I – 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II – 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em cinco anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

2.3.2. Conceito

A aposentadoria por idade será devida ao segurado(a) que, cumprida a carência exigida de 180 contribuições, completar 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher, sendo reduzida para trabalhadores em regime de economia familiar, ou seja, 60 anos para homens e 55 para mulheres.

2.3.3. Carência

O art. 25, II, da Lei de Benefícios define como carência 180 contribuições mensais para os segurados que estão inscritos após a Lei 8.213/1991.

Para segurados inscritos antes da Lei 8.213/1991, ou seja, até 24.07.1991, devem seguir a tabela de transição descrita no art. 142 do mesmo diploma.

Com relação ao preenchimento da carência + idade, há uma divergência da posição do INSS para com o entendimento dos Tribunais, pois, para o INSS, é obrigatório que a carência seja preenchida concomitantemente com a idade.

Importante ressaltar que o STJ, no REsp 1.412.566-RS, e a Turma Nacional de Uniformização (TNU), através da Súmula 44,⁴ entendem que não há a obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos carência + idade concomitantemente.

2.3.4. Critério material

O critério material para homem é de 65 anos, e, para mulher, 60 anos de idade e, após a EC 103, 62 anos de idade.

Para os segurados que exercem atividade rural em regime de economia familiar, o critério material é de 55 anos para a mulher e 60 anos de idade para o homem.

2.3.4.1. Com a Reforma da Previdência

O art. 18 da EC 103 trata sobre a regra da nova aposentadoria por idade, bem como a respectiva norma de transição.

O(a) segurado(a) filiado(a) ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional da Reforma da Previdência poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, concomitantemente aos 15 anos de contribuição para ambos os sexos.

Vale destacar que para o homem, não há regra de transição na idade, ou seja, manteve a exigência de 65 anos de idade mais 15 anos de contribuição; porém, caso se filie após a data da Emenda Constitucional, terá de contribuir para o INSS por 20 anos.

Para a mulher, entretanto, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos será acrescida em seis meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, conforme tabela a seguir:

Regra de Transição para mulher

Até a EC	60 anos de idade	15 anos de contribuição
A partir de 01/01/2020	60 anos e 6 meses de idade	15 anos de contribuição
A partir de 01/01/2021	61 anos de idade	15 anos de contribuição
A partir de 01/01/2022	61 anos e 6 meses de	15 anos de contribuição

	idade	
A partir de 01/01/2023	62 anos de idade	15 anos de contribuição

2.3.5. Critério temporal

Aos empregados, inclusive domésticos, considera-se a data de início da aposentadoria a data do desligamento, caso requeira o benefício administrativamente, antes dos 90 dias da extinção do contrato de trabalho. Caso o segurado protocole o pedido de aposentadoria quando não houver o desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias, o início do benefício será na data da entrada do requerimento.

Para as outras espécies de segurado, considera-se a partir da data da protocolização do pedido.

A data de início desta aposentadoria, portanto, está delineada no art. 49 da Lei 8.213/1991.

2.3.5.1. *Da possibilidade do pedido do requerimento pela empresa*

O art. 54 do Decreto 3.048/1999 confere à empresa o direito de requerer a aposentadoria por idade, desde que o segurado tenha cumprido a carência, quando este completar 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria.

Apesar de o sistema normativo previdenciário permitir a aposentadoria compulsória, há divergências sobre a questão.

Na aposentadoria compulsória o empregador tem o poder de decidir a data da aposentação do segurado, sem mesmo consultá-lo. Ocorre que tal direito é personalíssimo e individual; dessa forma o empregador estaria ferindo esses princípios, e mais, o empregador estaria discriminando seu empregado pela idade avançada, fato que não descaracteriza o profissionalismo e a capacidade do empregado.

Como já ressaltamos nesta obra, a idade não é sinônimo de invalidez, a ponto de o empregador, por vontade própria ou mesmo por conveniência, dispensar o empregado com a aposentadoria compulsória.

Ocorrendo esse fenômeno, pode-se arguir a inconstitucionalidade, diante do princípio constitucional do direito fundamental à liberdade de trabalho, destacado no art. 5º, XIII, e art. 7º, XXX, da Carta Magna, que reza sobre a discriminação ao trabalhador e ao idoso.

Outro ponto em que a aposentadoria compulsória é prejudicial ao segurado é com relação à base de cálculo, pois nem sempre o mês em que o empregador requereu compulsoriamente o benefício, é uma boa data para o segurado, diante dos índices aplicados para fazer a renda mensal inicial; mesmo porque, uma vez concedida a aposentadoria por idade e recebido o primeiro pagamento, não há mais como reverter o *status quo*.

Estas são, portanto, algumas problemáticas desse benefício que cabem ser discutidas judicialmente, alegando os princípios citados.

2.3.6. Da cessação

O encerramento do benefício ocorrerá com a morte do segurado.

2.3.7. Critério espacial

Diante dos acordos internacionais que a Previdência Social brasileira tem com outros países, recomenda-se analisar a possibilidade da concessão da aposentadoria por idade dependendo do país em que o segurado exercer sua atividade.

A aposentadoria por idade, portanto é devida em todo o território nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.

2.3.8. Critério pessoal

Sujeito ativo: todos os segurados, inclusive os contribuintes que perderam a qualidade de segurado, diante do art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003, desde que tenham

cumprido a carência exigida antes da Lei 8.213/1991, ou seja, 60 contribuições; aplica-se a regra do art. 142 da Lei de Benefícios caso não tenha cumprido a carência na data da entrada em vigor da lei.

Sujeito passivo: INSS.

2.3.9. Aposentadoria híbrida

Vale ressaltar que a TNU, ao julgar o Pedilef 0001508-05.2009.4.03.6318-SP, havia decidido pela concessão da aposentadoria híbrida mediante a comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, contrariando a jurisprudência do STJ, que tem admitido a possibilidade do cômputo de período rural antes da Lei 8.213/1991.

Percebe-se que a aposentadoria híbrida tem um passado bem discutido em todos os tribunais, mas, na sessão realizada no dia 14 de agosto de 2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.007, cujo tema central abordou a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, com o cômputo de período de trabalho rural remoto sem a necessidade de recolhimentos, desde que exercidos antes de 1991, mesmo não havendo comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

O relator da matéria, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, afirma que a tese do INSS, *de não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o segurado não tenha retornado ao meio rural*, contornaria o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, uma vez que a realidade dos trabalhadores é de exercer a atividade rural quando jovens e posteriormente migrarem para a atividade urbana.

Em que pese a decisão favorável, o INSS recorreu e a questão está para julgamento.

Nesse sentido, recomendo ao leitor levantar o resultado desses recursos na data de sua leitura (REsp 1.674.221/SP e 1.788.404/PR).

[illegible]

AC	0 a 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
% da MA	60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%

AC = Anos de Contribuição

% da MA= Porcentagem da Média aritmética

AC	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
% da MA	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	94%	96%	98%

AC = Anos de Contribuição

% da MA= Porcentagem da Média aritmética

Já para as mulheres, os 2% começarão a incidir após os 15 anos de contribuição.

AC	0 a 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
% da MA	60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%

AC	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
% da MA	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	94%	96%	98%

AC = Anos de Contribuição

% da MA= Porcentagem da Média aritmética

Com a nova forma de cálculo, os homens só vão receber 100% do salário de contribuição se tiverem 40 anos de contribuição, e as mulheres, 35 anos.

2.3.11. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma Legal: arts. 48 a 51 da Lei 8.213/1991; arts. 51 a 55 do Decreto 3.048/1999; arts. 225 a 233 da Instrução Normativa INSS/PRES 77/2015; art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal. Após a Reforma da Previdência art. 201 em seus § 7º, I, II, e § 8º da Constituição Federal
Carência	180 contribuições mensais para os segurados que estão inscritos após a Lei 8.213/1991. Aqueles inscritos antes da Lei 8.213/1991, ou seja, até 24.07.1991, devem seguir a tabela de transição descrita no art. 142 do mesmo diploma. Após a Reforma da Previdência – Filiados antes da promulgação da Reforma da Previdência Mulher = 15 anos de contribuição + 60 anos Homem = 15 anos de contribuição + 65 anos – Filiados após a promulgação da Reforma da Previdência Mulher = 15 anos de contribuição + 62 anos Homem = 20 anos de contribuição + 65 anos
Critério material	Mulher = 15 anos de contribuição + 60 anos Homem = 15 anos de contribuição + 65 anos Para os segurados que exercem atividade rural e no garimpo, diminui 5 anos. ⁵ Após a Reforma da Previdência Mulher = 15 anos de contribuição + 62 anos

	Homem = 20 anos de contribuição + 65 anos Obs.: Regra de transição do item 2.3.4.1
Critério temporal	Aos segurados empregados e domésticos: – Considera-se o início desde a data do desligamento, caso requeira o benefício administrativamente antes dos 90 dias da extinção do contrato de trabalho. – Considera-se o início do benefício na data da entrada do requerimento, se não houver desligamento. Para as outras espécies de segurado: – Considera-se a partir da data da protocolização do pedido. Encerramento do Benefício: – Com a morte do segurado.
Critério espacial	Território nacional, com aplicação do princípio da territorialidade.
Critério pessoal	Sujeito ativo: todos segurados, inclusive os contribuintes que perderam a qualidade de segurado, diante do art. 3º, § 1º da Lei 10.666/03, desde que tenham cumprido a carência exigida antes da Lei 8.213/1991, ou seja, 60 contribuições e, após, seguir a tabela do art. 142 da Lei de Benefícios. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 70% do salário de benefício + 1 % a cada 12 contribuições até atingir o máximo de 100% (antes da reforma). Após a Reforma da Previdência 60% do salário de benefício + 2% a cada ano, a partir dos 15 anos de contribuição para mulheres; 60% do salário de benefício + 2% a cada ano, a partir dos 20 anos de contribuição para homens.

2.3.12. Documentos para requerer essa espécie de benefício

--	--

Documentos	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado. Certidão de Nascimento ou Casamento (para provar a idade), Obs.: xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar.
Documentos para provar o tempo de serviço	Empregado: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). Empresário: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: (Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado).
Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no Sindicato dos trabalhadores rurais; Obs.: Para corroborar a certidão se faz necessário juntar outros documentos, podendo ser: – SB 40, DSS 8030, Dirbem 8030, Laudos Técnicos e Perfil Profissiográfico Previdenciário (caso tenha tempo de serviço especial). – CNIS – Cadastro Nacional de Informação Social Além dos citados no capítulo sobre provas.

	Obs.: os documentos devem ser considerados conforme legislação a época, não sendo obrigatório a alteração de um documento antigo por um atual diante as alterações de modelo de documento, ou seja, se o segurado tem um SB40 preenchido em 1970 não se faz necessário preencher um documento atual para provar o tempo de serviço especial, por exemplo: o documento exigido na época era SB40 e não o Dirbem 8030.
--	--

2.4. PENSÃO POR MORTE

2.4.1. Diploma legal

A pensão por morte está amparada pelos art. 201, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 74 a 79 da Lei 8.213/1991, arts. 105 a 115 do Decreto 3.048/1999 e a Instrução Normativa 77/2015, em seus arts. 121 a 135, que normatiza os dependentes, e os arts. 364 a 380, que são específicos sobre o tema.

2.4.2. Conceito

A pensão por morte é um benefício que substitui a renda do(a) segurado(a) ao(s) dependente(s), que visa à manutenção do rendimento familiar. Sua concessão independe de carência, porém deve estar dentro do período da qualidade de segurado.

2.4.3. Carência

Importante ressaltar que a Medida Provisória 664 de 30 de dezembro de 2014 trouxe a carência para pensão por morte de 24 meses, salvo nos casos em que o segurado estivesse recebendo auxílio-doença ou no caso de morte de acidente do trabalho ou por doença ocupacional. Porém, quando a MP 664 foi convertida na Lei 13.135, em 17 de junho de 2015, a carência foi retirada do texto.

Atualmente, não é exigida carência para a concessão da pensão por morte, conforme dispõe o art. 26, I, da Lei 8.213/1991.

2.4.3.1. *Da exigência de contribuições e tempo de união marital e a limitação da*

pensão por morte

Conforme supracitado, não há carência para a concessão da pensão por morte; porém, a Lei 13.135/2015 trouxe algumas limitações que estão elencadas na Lei 8.213/1991, no at. 77, § 2º, V, letras *a*, *b* e *c*, bem como no § 2-A. Vejamos:

Se na data do óbito o segurado não tenha ao menos 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de dois anos antes da data do óbito do segurado, a pensão por morte será somente por quatro meses.

Veja o critério a seguir:

Na data do óbito	Menos de 18 contribuições.	Receberá somente 4 meses de pensão por morte.
Na data do óbito	Menos de 2 anos de união marital.	Receberá somente 4 meses de pensão por morte.

Importante ressaltar que, para contagem das 18 contribuições necessárias para concessão da pensão por morte, pode ser utilizada a contribuição do Regime Próprio de Previdência Social.

Se o óbito do(a) segurado(a) tiver ocorrido após os dois anos de casamento ou união marital e/ou após a efetivação das 18 contribuições, a pensão por morte será devida conforme a idade do(a) viúvo(a), com o seguinte prazo:

Idade do(a) pensionista	Até 21	De 21 a 26	De 27 a 29	De 30 a 40	De 41 a 43	A partir de 44
Prazo de recebimento da pensão por morte	Por 3 anos	Por 6 anos	Por 10 anos	Por 15 anos	Por 20 anos	Vitalícia

Há exceção para os prazos *supra* aos cônjuges ou companheiros inválidos ou com deficiências, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de dois anos de casamento ou de união estável, pois o § 2º-A do art. 77 da Lei 8.213/1991 mantém o benefício da pensão por morte.

Havendo a cessação da invalidez ou afastamento da deficiência, retornam as limitações dos períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas *b* e *c*, ou seja, os períodos estampados nos quadrantes supracitados.

O interessante, e até cômico, é que o legislador excluiu o direito da pensão por morte os cônjuges ou companheiros inválidos ou com deficiência, em que o segurado tenha vindo a óbito por doença degenerativa ou por doença incerta. Nessa casuística, não terá direito a pensão por morte por mais de quatro meses.

Ora, o risco morte é o mesmo se advindo por acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou do trabalho, doença degenerativa ou morte por doença incerta.

Nesse sentido, o princípio da isonomia resta afetado e, se dúvida, os Tribunais irão garantir a pensão por morte também aos cônjuges ou companheiros inválidos ou com deficiências, em que a morte do segurado tenha ocorrido por doença degenerativa ou por doença incerta, entendendo que o § 2º-A do art. 77 da Lei 8.213/1991 é inconstitucional.

2.4.4 Critério material

A ocorrência de morte ou pela sua presunção se dá conforme preveem os arts. 74, III, e 78 da Lei 8.213/1991.

No caso da morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de seis meses de ausência, será concedida pensão provisória, observadas as formas de concessão.

No caso de prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração de ausentes e do prazo de seis meses.

2.4.5. Critério temporal

2.4.5.1. *Data do início do benefício*

Com a nova Lei 13.846/2019, a data de início da pensão por morte teve substanciais alterações no art. 74 da Lei 8.213/1991. Vejamos:

Da data do óbito	– Quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos. – Ou em até 90 dias após o óbito, para os filhos maiores de 16 anos e os demais dependentes.
Da data do requerimento	– Quando requerida após os prazos supracitados.
Após seis meses pela ausência	– No caso da morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, será concedida pensão provisória, depois de seis meses de ausência, observadas as formas de concessão.
Na data do desaparecimento	– No caso de prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração de ausentes e do prazo de seis meses.
Da data da decisão judicial	– No caso de morte presumida.
Após o trânsito em julgado	– Se ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em

	contrário.
Após o trânsito em julgado	– Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Obs.: Julgada improcedente a ação acima citada, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.
Da data da habilitação	– A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. – O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

2.4.5.2. *Data da cessação do benefício*

A Reforma Previdenciária feita com a Lei 13.846/2019 ampliou os critérios para o término da pensão por morte, alterando os arts. 74, 76 e 77 da Lei 8.213/1991. Portanto, vale observar atentamente as mudanças a seguir elencadas:

Com a morte do pensionista.

Após quatro meses de recebimento da pensão aos cônjuges ou companheiros com menos de dois anos de união marital e/ou com menos de 18 anos de contribuição do segurado.

2.1 –Após três anos para as pensionistas até 21 anos de idade. Após seis anos para as pensionistas entre 21 a 26 anos de idade. Após dez anos para as pensionistas entre 27 a 29 anos de idade. Após 15 anos para as pensionistas entre 30 a 40 anos de idade. Após 20 anos para as pensionistas entre 41 a 43 anos de idade.

Pensionista filho, a pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completa 21 anos de idade, salvo se for inválido.

Para o inválido, cessa quando encerrar a invalidez.

Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.

2.4.5.2.1. Da suspensão do benefício

Caso tenha indícios de autoria, coautoria ou participação do dependente (ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis) em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, *será possível a suspensão provisória* de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante

processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício, conforme prevê o art. 77, § 7º, da Lei 8.213/1991.

2.4.5.2.2. Da exceção da continuidade da pensão por morte

Um dos poucos avanços da Reforma Previdenciária feita pela Lei 13.183/2015, que incluiu no art. 77, § 6º, da Lei 8.213/1991, foi a permissão ao dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave a cumulatividade da pensão por morte com o exercício profissional remunerado, inclusive na condição de microempreendedor individual.

2.4.6. Do critério espacial

Diante dos acordos internacionais que a Previdência Social brasileira tem com outros países, recomenda-se analisar a possibilidade da concessão da pensão por morte dependendo do país em que o segurado exercer sua atividade.

A pensão por morte é, portanto, devida em todo o território nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.

2.4.7. Do critério pessoal

Sujeito ativo: Dependentes elencados no art. 16 da Lei 8.213/1991.

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II – os pais;

III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...) § 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do

segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Com a Reforma da Previdência:

Sem excluir os dependentes citados, o art. 23, §§ 5º e 6º, traz as novas hipóteses:

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

Sujeito passivo: INSS.

2.4.8. Do critério quantitativo

O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, não podendo ser inferior a um salário mínimo, conforme prevê o art. 75 da Lei 8.213/1991.

Importante ressaltar que o art. 77 da mesma Lei disciplina que a pensão por morte será rateada entre os todos os pensionistas em partes iguais.

2.4.8.1. Do critério quantitativo – com a Reforma da Previdência

Atualmente, dependentes do segurado falecido recebem o valor integral da pensão por morte, que pode chegar até o teto do INSS; porém, houve a alteração pelo art. 23 da EC 103.

Com a Reforma da Previdência – EC 103, a família passa a ter direito a 50% da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria direito se fosse aposentado

por incapacidade permanente, com acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%.

Nesse caso, tendo um único dependente, o valor da pensão será de 60% da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, aumentando 10% caso tenha mais dependentes.

Ocorre que, se na data do óbito o segurado não estiver aposentado, a pensionista terá uma perda enorme. Veja o exemplo:

Antes da EC 103	Recebia 100% da renda da média que seria a aposentadoria.
Após a EC 103	– 50% + 10%, limitado a 100%, da RMI da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. Aposentadoria por Incapacidade Permanente = 60% + 2% após 20 anos de contribuição (regra geral), salvo no caso de acidente do trabalho (antes era sempre 100% do SB). Ex.: Sr. Jorlei, na data do óbito, tinha 48 anos de idade e 20 anos de contribuição. SB = R\$ 5.000,00. Nicene, sua esposa, receberia antes da EC 103 PM = R\$ 5.000,00 Após a EC 103, a RMI da Aposentadoria por Incapacidade Permanente será: 60% x 5.000 = 3.000
Após a EC 103	PM = 50% + 10% = 60% x 3.000 = 1.800 – A redução é de 64%! Com a Reforma da Previdência, a pensionista deixa de receber R\$ 5.000,00 para receber R\$ 1.800,00, ou seja, terá uma perda de R\$ 3.200,00.⁶

As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservando-se o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a cinco.

Existindo dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o

valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no *caput* e no § 1º do art. 23 da EC 103, ou seja, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a cinco.

Importante ressaltar que o valor não poderá ser inferior a um salário mínimo. A título de conhecimento, essa regra é a mesma para os servidores públicos federais.

2.4.8.2. Do critério quantitativo – acúmulo de benefícios – com a Reforma da Previdência

Atualmente, é possível acumular duas pensões deixadas por segurados de classes distintas.

O art. 24 da EC 103 reza, porém, que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de Previdência Social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, na forma do art. 37 da Constituição Federal.

O texto da Reforma da Previdência admite a cumulação à luz do § 2º do art. 24 da EC (a seguir descrito), nos seguintes casos:

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de Previdência Social com pensão por morte concedida por outro regime de Previdência Social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de Previdência Social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de

Previdência Social ou de regime próprio de Previdência Social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de Previdência Social.

Nas hipóteses das acumulações recém-mencionadas, é garantida a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de dois salários mínimos;
40% do valor que exceder dois salários mínimos, até o limite de três salários mínimos
20% do valor que exceder três salários mínimos, até o limite de quatro salários mínimos
e
10% do valor que exceder quatro salários mínimos.

2.4.9. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de Incidência	Diploma legal: art. 201, I, da Constituição Federal, arts. 74 a 79 da Lei 8.213/1991 e arts. 105 a 115 do Decreto 3.048/1999. arts. 121 a 135, que normatiza os dependentes, e os arts. 364 a 380 que são específicos sobre o tema, da IN INSS/Pres 77/2015.
Carência	Não há carência
Critério material	Morte natural ou presumida do segurado.
	Início: Depende:

**Critério
temporal**

- 1 – Da data do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes;
- 2 – Da data do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no item anterior;
- 3 – Da data da decisão judicial, no caso de morte presumida.
 - 3.1 – Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.
 - 3.2 – Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.
 - 3.3 – Julgada improcedente a ação acima citada, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.

Cessação:

- 1 – Com a morte do pensionista.
- 2 – Após quatro meses de recebimento da pensão aos cônjuges ou companheiros com menos de dois anos de união marital e/ou com menos de 18 anos de contribuição do segurado.
 - 2.1 – Após três anos para as pensionistas até 21 anos de idade. Após seis anos para as pensionistas entre 21 a 26 anos de idade. Após dez anos para as pensionistas entre 27 a 29 anos de idade. Após 15 anos para as pensionistas entre 30 a 40 anos de idade. Após 20 anos para as pensionistas entre 41 a 43 anos de idade.
- 2 – Pensionista filho, pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido;
- 3 – Para o inválido, cessa quando encerrar a invalidez.

Critério temporal	4 – Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. 5– Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 6 – Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. 7 – Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.
Critério espacial	Território nacional, com aplicação do princípio da territorialidade.
Critério pessoal	Sujeito ativo: Dependentes elencados no art. 16 da Lei 8.213/1991. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 100% do salário de benefício ou o valor da aposentadoria por invalidez (antes da reforma). Com a Reforma da Previdência: A família tem direito a 50% da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, com acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%.

Documentos pessoais	A – Certidão de Óbito, cópia autenticada; B – Xerox autenticada do RG e CPF do falecido; C – Xerox autenticada do RG e CPF dos requerentes; D – Se for casado, a certidão de casamento;
----------------------------	---

2.4.10. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	E – Se for filho ou a ele equiparado, certidão de nascimento ou de tutela; F – Se for companheiro(a) prova de convivência marital; G – Se dependente de qualquer espécie, a prova de dependência econômica; – Ex. do item G e F: Imposto de renda; plano de saúde em conjunto; contas bancárias em conjunto; contas diversas no mesmo endereço e ou com o nome dos dois; estar citado(a) como dependente na Ficha de Registro Empregado; enfim, qualquer documento que demonstre a dependência marital ou econômica; H – Se for aposentado, o número do benefício (não é quesito obrigatório); I – Se não for aposentado, levar as CTPS ou carnês de contribuição para provar que é segurado; J – Se for trabalhador informal, provar a atividade para a devida contribuição atrasada.
Documentos para provar o tempo de	EMPREGADO: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE

serviço	é original. EMPRESÁRIO: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado.
Provas profissionais em geral	Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no Sindicato dos trabalhadores rurais.

2.5. AUXÍLIO-RECLUSÃO

2.5.1. Diploma legal

O auxílio-reclusão está amparado no art. 201, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como na Lei 8.213/1991, art. 80, e disciplinado no Decreto 3.048/1999, arts. 116 a 119, e na Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, em seus arts. 381 a 395.

2.5.2. Conceito

O auxílio-reclusão, uma vez cumprida a carência exigida, é devido aos dependentes do(a) segurado(a) recolhido à prisão em regime fechado, desde que tenha baixa renda e que não receba remuneração da empresa e nem esteja em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário--maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

2.5.3. Carência

Esse benefício depende de carência, conforme dispõe o art. 25, IV, da Lei 8213/1991, ou seja, 24 contribuições mensais.

A redação dada pela Lei 13.846, de 2019, que alterou o art. 27-A da Lei 8.213/1991, reza: na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão do auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade da carência exigida, ou seja, 12 contribuições mensais.

2.5.4. Critério material

Prisão do segurado em regime fechado, de baixa renda, desde que não receba qualquer espécie de remuneração da empresa, nem os benefícios auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, fato que prova que a família passa por estado de necessidade social, conforme dispõe o art. 80 da Lei 8.213/1991, alterado pela Lei 13.846/2019.

2.5.4.1. Prova do critério material

O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

Além da prova da prisão, o art. 117, § 1º, do Decreto 3.048/1999 determina que o beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente.

A Lei 13.846/2019, porém, incluiu no art. 80 da Lei 8.213/1991 o § 5º, dispondo que poderá ser substituída a certidão judicial que comprova a prisão, bem como a prova de permanência na condição de presidiário, pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

2.5.5. Da baixa renda

O critério da baixa renda foi instituído pela Emenda Constitucional 20/1998. Assim, está prevista no art. 201, IV, da Constituição Federal.

A Lei 13.846/2019 lançou os §§ 3º e 4º no art. 80 da Lei 8.213/1991, pacificando as inúmeras divergências que havia entre os tribunais quanto à remuneração a ser utilizada para verificação do valor da baixa renda.

Hodiernamente, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda apurada nos termos do disposto no § 4º do art. 80 da Lei 8.213/1991, e a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda, que ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

A média apurada deve, portanto, ser de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, que na data da publicação desta obra está em valor de R\$ 1.364,43, conforme dispõe o art. 5º da Portaria 9 do Ministério da Fazenda, de 15 de janeiro de 2019.

2.5.6. Do critério temporal

2.5.6.1. Data de início do benefício

O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte. Portanto, para a data de início desse benefício serão utilizados os mesmos critérios aplicados à pensão por morte.

Nesse sentido, a data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão.

As regras da data de início do auxílio-reclusão são as mesmas aplicadas à pensão por morte. Assim, indico a leitura do tópico 2.4.51, “Data do início do benefício”.

Em regra geral, aplica-se o art. 74, I, da Lei 8.213/1991, ou seja, da data da prisão, quando requerida em até 180 dias após a prisão, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após a prisão para os demais dependentes; aplica-se o inciso II do mesmo artigo quando esgotado o prazo acima, ou seja, será considerada como a

data de início do benefício e do pagamento a data do requerimento do benefício.

Com a Lei 13.846/2019, que alterou o art. 80 da Lei 8.213/1991, não acumulará o auxílio-reclusão caso os dependentes já recebam as seguintes prestações previdenciárias: auxílio-doença, pensão por morte, salário--maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

2.5.6.2. Data da cessação do benefício

A cessação do auxílio reclusão ocorre diante de algumas hipóteses, quais sejam:

na extinção da última cota individual;

concessão da aposentadoria no período de privação da liberdade;

óbito do segurado;

na emancipação ou com a maior idade dos filhos dependentes ou a eles equiparados, salvo se inválidos, havendo a extinção no caso de cessar a invalidez;

na soltura do segurado preso.

Como abordamos anteriormente, com a Lei 13.846/2019, que alterou o art. 80 da Lei 8.213/1991, não se acumulará o auxílio-reclusão caso os dependentes já recebam as seguintes prestações previdenciárias: auxílio--doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

2.5.6.2.1. Da suspensão do benefício

A suspensão do auxílio-reclusão ocorre diante de algumas hipóteses:

No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado, conforme dispõe o art. 117, § 2º, do Decreto 3.048/1999;

O segurado recluso, ainda que contribua na forma do § 6º do art. 116, não faz jus aos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria durante a percepção, pelos

dependentes, do auxílio-reclusão, permitida a opção, desde que manifestada, também, pelos dependentes, pelo benefício mais vantajoso, conforme dispõe o art. 167, § 4º, do Decreto 3.048/1999.

A não apresentação trimestral do atestado de prisão firmado pela autoridade competente Livramento condicional, cumprimento de pena em regime aberto ou prisão-albergue.

2.5.6.2.2. Da fuga e da suspensão do benefício

O art. 117, § 2º, do Decreto 3.048/1999 reza que, no caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado.

Por ser este um manual, é cediço que não cabe aqui aplicar entendimentos doutrinários. Porém, não podemos deixar de registrar o pensamento da discordância da suspensão do benefício em caso de fuga.

É sabido entretanto que, uma vez o segurado em fuga, o Estado não sabe afirmar se o preso está vivo ou morto.

O evento fuga é um ato notório. Por ser um ato notório, caso o Estado não tenha prova de vida do preso em fuga, sua figura resta como desaparecimento.

A pensão por morte tem como “fato gerador” a morte presumida.

Tendo em vista que, se o segurado recluso vier a falecer, o auxílio--reclusão será automaticamente convertido em pensão por morte.

O que sustentamos é que seja concedida a pensão por morte aos dependentes no caso de fuga, uma vez que o Estado não tem a prova de vida do segurado em fuga, estando ele como desaparecido.

Essa tese está defendida em meu livro *Auxílio-reclusão: Direitos dos presos e de seus familiares – com análise das inconstitucionalidades da baixa renda*, da Editora LTr.

2.5.7. Do critério espacial

Diante dos acordos internacionais que a Previdência Social brasileira tem com

outros países, recomenda-se analisar a possibilidade da concessão do auxílio-reclusão dependendo do país em que o segurado exercer sua atividade.

Assim, o auxílio reclusão é devido em todo o território nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.

2.5.8. Do critério pessoal

Sujeito ativo: Dependentes elencados no art. 16 da Lei 8.213/1991 que não recebam os benefícios de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Sujeito passivo: INSS.

2.5.9. Do critério quantitativo

O valor mensal do auxílio-reclusão será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, não podendo ser inferior a um salário mínimo, conforme prevê o art. 75 da Lei 8.213/1991.

De acordo com o art. 77 da mesma lei, o auxílio-reclusão será dividido entre os dependentes com as mesmas regras da pensão por morte, ou seja, será rateada entre os todos os pensionistas em partes iguais.

A EC 103, no art. 27, traz que este benefício será concedido apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43. Aduz também que o cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte (vide item 2.4.8.1), não podendo exceder o valor de um salário mínimo.

2.5.10. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de Incidência	Diploma legal: art. 201, IV, da Constituição Federal, art. 80 da Lei 8.213/1991 e arts. 116 a 119 do Decreto 3.048/1999.
-------------------------------	--

	arts. 381 a 395 da IN INSS/Pres 77/2015.
Carência	Este benefício depende de carência, conforme dispõe o art. 25, IV, da Lei 8.213/1991, ou seja, 24 contribuições mensais.
Critério material	Prisão do segurado em regime fechado, de baixa renda, desde que não receba qualquer espécie de remuneração da empresa, nem dos benefícios auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço,
Critério temporal	O critério temporal pode ocorrer em algumas hipóteses que a seguir decifraremos. Início: – Desde a data do recolhimento do segurado à unidade prisional se requerido em até 180 dias para filhos menos de 16 anos. – Desde a data do recolhimento do segurado à unidade prisional se requerido em até 90 dias para filhos maiores de 16 anos e demais segurados. – Passados os prazos supra, conta-se o recebimento a partir da DER. Suspensão: A suspensão do auxílio-reclusão ocorre diante de algumas hipóteses, que são: – No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado, conforme dispõe o art. 117, § 2º, do Decreto 3.048/1999; – O segurado recluso, ainda que contribua na forma do § 6º do art. 116, não faz jus aos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria durante a percepção, pelos dependentes, do auxílio-reclusão, permitida a opção, desde que manifestada, também, pelos dependentes, pelo benefício mais vantajoso, conforme dispõe o art. 167, § 4º, do Decreto 3.048/1999.
	– a não apresentação trimestral do atestado de prisão firmado

Critério temporal	pela autoridade competente; – livramento condicional, cumprimento de pena em regime aberto ou prisão-albergue. Extinção do benefício: – na extinção da última cota individual; – concessão da aposentadoria no período de privação da liberdade; – óbito do segurado; – com a maior idade dos filhos dependentes ou a eles equiparados, salvo se inválidos, havendo a extinção no caso de cessar a invalidez; – na soltura do segurado preso.
Critério espacial	Território nacional
Critério pessoal	Sujeito ativo: dependentes de baixa renda que não recebam os benefícios o auxílio-reclusão caso os dependentes já recebam as seguintes prestações previdenciárias: auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Sujeito passivo: INSS
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 100% do salário. Com a EC 103: o art. 27 traz que esse benefício será concedido apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43. Aduz também que o cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte (item 2.4.8.1), não podendo exceder o valor de um salário mínimo.
Perda da qualidade de segurado Para o segurado ou dependentes	Veja a seguir os limites para requerer o benefício antes de perder o prazo: – Até 12 meses após cessar o benefício ou o pagamento das

terem direito aos benefícios previdenciários, o trabalhador deve estar em dia com as contribuições mensais,	contribuições mensais; – Esse prazo pode ser prorrogado para até 24 meses, se o trabalhador já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete perda da qualidade de segurado;
caso contrário pode perder a qualidade de segurado. Mas existem situações em que os segurados podem ficar um período sem contribuir e, mesmo assim, ter direito aos benefícios previdenciários, que é o período de graça. Obs.: Incluimos na regra-matriz para melhor esclarecimento.	– Para o trabalhador desempregado, os prazos anteriores serão acrescidos de mais 12 meses, desde que comprovada a situação por registro do Ministério do Trabalho e Emprego;⁷ – Até 12 meses após cessar a segregação para o segurado acometido de doença de segregação compulsória; – Até 12 meses após o livramento para o segurado preso; – Até três meses após o licenciamento para o segurado incorporado às Forças Armadas; – Até seis meses após interrompido o pagamento para o segurado facultativo.

2.5.11. Documentos para requerer essa espécie de benefício

--	--

Do segurado(a):

- Número de Identificação do Trabalhador (NIT) (PIS/Pasep) ou número de inscrição do contribuinte individual/facultativo;
- O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício;
- Certidão que comprove o efetivo recolhimento à prisão, que deverá ser renovado a cada trimestre;
- Carteira de trabalho ou os comprovantes de recolhimento à Previdência Social (guias ou carnês de recolhimento de contribuições, antigas cadernetas de selos);
- Documento de identificação (Carteira de Identidade ou outro);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Obs.: Cópia e original ou cópia autenticada.

Esposo(a) ou companheiro (a):

- Número de Identificação do Trabalhador (NIT) (PIS/Pasep) ou número de inscrição do Contribuinte Individual/ Doméstico/ Facultativo/ Trabalhador Rural, se possuir;
- Certidão de Casamento Civil;
- Certidão de sentença que assegure direito à pensão alimentícia se divorciado (a) ou separado (a) judicialmente;
- Documento de Identificação (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Filhos ou equiparados:

- Certidão de Nascimento ou que prove a guarda do adotivo ou da tutela;
- Comprovante de invalidez atestado através de exame médico-pericial a cargo do INSS, para os maiores de 21 anos de idade;
- Documento de identificação, caso seja o requerente;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso seja o requerente;
- Declaração do requerente na qual conste que o dependente menor de 21 anos de idade não é emancipado.

Representante legal, se for o caso, apresentar:

	– Número de Identificação do Trabalhador (NIT) (PIS/Pasep) ou número de inscrição do Contribuinte Individual/ Doméstico/ Facultativo/ Trabalhador Rural, se possuir; – Documento de Identificação; – Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Documentos para provar o tempo de serviço	Empregado: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). Empresário: – Contrato social e alterações contratuais; – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado.
Documentos para provar o tempo de serviço	Para facultativo, autônomo ou empregador: – do Registro de Firma Individual e, se for o caso, da baixa da empresa; – do Contrato Social, alterações e, se for o caso, destrato para membros de sociedade por cotas de capital – Ltda.; – das Atas da assembleia geral publicadas no Diário Oficial da União ou do Estado, e, se for o caso, da alteração ou liquidação da sociedade para diretor não empregado e para o membro do conselho de administração na S/A; – do Estatuto e da ata de eleição ou nomeação e exoneração, registrada em cartório de títulos e documentos, para cargo

	remunerado de direção em cooperativa, condomínio, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

2.6. APOSENTADORIA ESPECIAL

2.6.1. Diploma legal

A aposentadoria especial está amparada pelos arts. 201, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, 57 ao 58 da Lei 8.213/1991, 64 a 70 do Decreto 3.048/1999 e Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, em seus arts. 246 a 299.

2.6.2. Conceito

A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

2.6.3. Carência

A carência atual é de 180 contribuições mensais aos segurados inscritos após a vigência da Lei 8.213/1991, art. 25, II.

Como a Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807/1960, foi substituída pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, vale observar a regra de transição estampada na tabela de transição de carência descrita no art. 142 da mesma Lei.

Importante ressaltar que não há perda da qualidade de segurado por previsão do art. 3º da Lei 10.666/2003.

2.6.4. Critério material

2.6.4.1. *Critério material – enquadramento pela atividade até 28.04.1995*

Antes da edição da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, o enquadramento da atividade especial era pela categoria profissional, bastando comprovar que a sua atividade estava elencada nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, pois a exposição de risco era presumida, com exceção dos agentes ruído e calor, cujos níveis devem ser comprovados por meio de laudo técnico.

Quando a atividade exercida pelo segurado não estiver elencada nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, terá de comprovar a exposição aos agentes agressivos, conforme entendimento jurisprudencial pelo efeito repetitivo do REsp 1.306.113, Tema 534, que fixou a tese:

As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art.57, § 3º, da Lei 8.213/1991).

Até 28.04.1995 – Lei 9.023/1995 –, portanto, vigoraram os agentes químicos, físicos, biológicos e categoria profissionais previstas nos Decretos 53.831/1964, anexo III, e 83.080/1979, anexos I e II.

Após, a Lei 9.023/1995, de 28.04.1995, excluiu as categorias profissionais, ou seja, passou a exigir para enquadramento da atividade especial a exposição a agentes agressivos, de forma habitual e permanente.

Em 5 de março de 1997, o Decreto 2.172 criou nova lista de agentes agressivos (anexo IV), revogando os anexos III dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Em 6 de maio de 1999, nasce o Decreto 3.048, que regulamenta as Leis 8.212 e 8.213, o qual mantém o anexo IV que cita os agentes agressivos considerados para o tempo de serviço especial.

Decreto	Agentes agressivos – atividades profissionais em caráter
----------------	---

83.080/1979	permanente
Anexo I	FÍSICOS Calor: 25 anos Industria metalúrgica e mecânica (atividades discriminadas nos Códigos 2.5.1 e 2.5.2 do Anexo II). Fabricação de vidros e cristais (atividades discriminadas no Código 2.5.5 do Anexo II). Alimentação de caldeiras a vapor a carvão ou a lenha. Frio: 25 anos Câmaras frigoríficas e fabricação de gelo. Radiações ionizantes: 25 anos Extração de minerais radioativos (tratamento, purificação, isolamento e preparo para distribuição). Operações com reatores nucleares com fontes de nêutrons ou de outras radiações corpusculares. Trabalhos executados com exposições aos raios X, rádio e substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos. Fabricação de ampolas de raios x e radioterapia (inspeção de qualidade). Fabricação e manipulação de produtos químicos e farmacêuticos radioativos (Urânio, Rádion, Mesotório, Tório X, Césio 137 e outros). Fabricação e aplicação de produtos luminescentes radíferos. Pesquisas e estudos dos raios x e substâncias radioativas em laboratórios. Trepidação: 25 anos Trabalhos com perfuratrizes e marteleiros pneumáticos. Ruído: 25 anos Caldeiraria (atividades discriminadas no Código 2.5.2 do Anexo II). Trabalhos em usinas geradoras de eletricidade (sala de turbinas e geradores). Trabalhos com exposição permanente a ruído acima de 90 dB. Operação com máquinas pneumáticas (atividades discriminadas entre as do Código 2.5.3 do Anexo II). Trabalhos em cabinas de prova de motores de avião. Pressão atmosférica: 20 anos Trabalhos em caixões ou câmaras pneumáticas subaquáticas e em tubulações pneumáticas. Operação com uso de escafandro. Operação de mergulho Trabalho sob ar comprimido em túneis pressurizados.

	QUÍMICOS Arsênico: 25 anos Metalurgia de minérios arsenicais. Extração de arsênico. Fabricação de compostos de arsênico. Fabricação de tintas à base de compostos de arsênico (atividades discriminadas no Código 2.5.6 do Anexo II). Fabricação e aplicação de produtos inseticidas, parasitocidas e raticidas à base de compostos de arsênico.
Anexo I	Berílio ou glicínio: 25 anos Extração, trituração e tratamento de berílio: Fabricação de ligas de berílio e seus compostos. Fundição de ligas metálicas. Utilização do berílio ou seus compostos na fabricação de tubos fluorescentes, de ampolas de raios x e de vidros especiais. Cádmio: 25 anos Extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio. Fundição de ligas metálicas. Fabricação de compostos de cádmio. Solda com cádmio. Utilização de cádmio em revestimentos metálicos. Chumbo: 25 anos Extração de chumbo. Fabricação e emprego de chumbo tetraetila ou tetrametila. Fabricação de objetos e artefatos de chumbo. Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias elétricas contendo chumbo ou compostos de chumbo. Fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de chumbo (atividades discriminadas no Código 2.5.6 do Anexo II). Fundição e laminação de chumbo, zinco-velho, cobre e latão. Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura e armazenamento de gasolina contendo chumbo tetraetila. Metalurgia e refinação de chumbo. Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos de chumbo. Cromo: 25 anos Fabricação de ácido crômico, de cromatos e bicromatos. Fósforo: 25 anos Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. Fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados, inseticidas, parasitocidas e raticidas. Fabricação

de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à base de fósforo branco.

Manganês: 25 anos

Extração, tratamento e trituração do minério por processos manuais ou semiautomáticos. Fabricação de compostos de manganês. Fabricação de pilhas secas contendo compostos de manganês. Fabricação de vidros especiais, indústrias de cerâmica e outras operações com exposição permanente a poeiras de pirolusita ou de outros compostos de manganês.

Mercúrio: 25 anos

Extração e fabricação de compostos de mercúrio. Fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio. Fabricação de tintas à base de composto de mercúrio. Fabricação de solda à base de mercúrio. Fabricação de aparelhos de mercúrio: Barômetro, manômetro, termômetro, interruptor, lâmpadas, válvulas eletrônicas, ampolas de raios x e outros. Amalgamação de zinco para fabricação de eletródios, pilhas e acumuladores. Douração e estanhagem de espelhos à base de mercúrio.

Empalhamento de animais com sais de mercúrio. Recuperação de mercúrio por destilação de resíduos industriais. Tratamento a quente das amálgamas de ouro e prata para recuperação desses metais preciosos. Secretagem de pelos, crinas e plumas, feltragem à base de compostos de mercúrio.

Ouro: 25 anos

Redução, separação e fundição do ouro

Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono: 25 anos

Fabricação de benzol, toluol, xilol (benzeno, tolueno e xileno). Fabricação e aplicação de inseticidas clorados derivados de hidrocarbonetos. Fabricação e aplicação de inseticidas e fungicidas derivados de ácido carbônico. Fabricação de derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos: cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de carbono, dicloreto, tetracloreto, tricloretileno e bromofórmio. Fabricação e aplicação de inseticida à base de sulfeto de carbono.

Anexo I

Fabricação de seda artificial (viscose). Fabricação de sulfeto de carbono. Fabricação de carbonilida. Fabricação de gás de iluminação. Fabricação de solventes para tintas, lacas e vernizes, contendo benzol, toluol e xilol.

Outros tóxicos, associação de agentes: 25 anos

Fabricação de flúor e ácido fluorídrico, cloro e ácido clorídrico e bromo e ácido bromídrico. Aplicação de revestimentos metálicos, eletroplastia, compreendendo: niquelagem, cromagem, douração, anodização de alumínio e outras operações assemelhadas (atividades discriminadas no Código 2.5.4 do Anexo II). Pintura a pistola – associação de solventes e hidrocarbonados e partículas suspensas (atividades discriminadas entre as do Código 2.5.3 do Anexo II). Trabalhos em galerias e tanques de esgoto (monóxido de carbono, gás metano, gás sulfídrico e outros). Solda elétrica e a oxiacetileno (fumos metálicos). Indústrias têxteis: alvejadores, tintureiros, lavadores e estampadores a mão.

Sílica, silicatos, carvão, cimento e amianto: 25 anos

Extração de minérios (atividades discriminadas nos Códigos 2.3.1 a 2.3.5 do Anexo II). Extração de rochas amiantíferas (furação, corte, desmonte, trituração, peneiramento e manipulação). Extração, trituração e moagem de talco. Decapagem, limpeza de metais, foscamento de vidros com jatos de areia (atividades discriminadas entre as do Código 2.5.3 do Anexo II). Fabricação de cimento Fabricação de guarnições para freios, materiais isolantes e produtos de fibrocimento. Fabricação de material refratário para fornos, chaminés e cadinhos, recuperação de resíduos. Fabricação de mós, rebolos, saponáceos, pós e pastas para polimento de metais. Moagem e manipulação de sílica na indústria de vidros, porcelana e outros produtos cerâmicos. Mistura, cardagem, fiação e

tecelagem de amianto. Trabalho em pedreiras (atividades discriminadas no Código 2.3.4 do Anexo II). Trabalho em construção de túneis (atividades discriminadas nos Códigos 2.3.3 e 2.3.4 do Anexo II).

Anexo I	BIOLÓGICOS Carbúnculo brucela, mormo, tuberculose e tétano: 25 anos Trabalhos permanentes em que haja contato com produtos de animais infectados. Trabalhos permanentes em que haja contados com carnes, vísceras, glândulas, sangue, ossos, pelos, dejeções de animais infectados (atividades discriminadas entre as do Código 2.1.3 do Anexo II: médicos, veterinários, enfermeiros e técnicos de laboratório). Animais doentes e materiais infecto-contagiantes: 25 anos Trabalhos permanentes expostos ao contato com animais doentes ou materiais infecto-contagiantes (atividades discriminadas entre as do Código 2.1.3 do Anexo II: médicos, veterinários, enfermeiros e técnicos de laboratório). Preparação de soros, vacinas, e outros produtos: 25 anos Trabalhos permanentes em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos (atividades discriminadas entre as do Código 2.1.3 do Anexo II: médicos-laboratoristas, técnicos de laboratórios, biologistas). Doentes ou materiais infecto-contagiantes: 25 anos Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes (atividades discriminadas entre as do Código 2.1.3 do Anexo II: médicos-laboratoristas (patologistas), técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros). Germes: 25 anos Trabalhos nos gabinetes de autópsia, de anatomia e anátomo-histopa-tologia (atividades discriminadas entre as do Código 2.1.3 do Anexo II: médicos-toxicologistas, técnicos de laboratório de anatomopatologia ou histopatologia, técnicos de laboratório de gabinetes de necropsia, técnicos de anatomia).
Anexo II	GRUPOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS LIBERAS E TÉCNICOS Engenharia: 25 anos Engenheiros-químicos. Engenheiros-metalúrgicos. Engenheiros de minas.

	Química-radioatividade: 25 anos Químicos-industriais. Químicos-toxicologistas. Técnicos em laboratórios de análises. Técnicos em laboratórios químicos Técnicos em radioatividade.
Anexo II	Medicina-odontologia-farmácia e bioquímica-enfermagem-vete-rinária: 25 anos – Médicos (expostos aos agentes nocivos – Código 1.3.0 do Anexo I). – Médicos-anatomopatologistas ou histopatologistas. – Médicos-toxicologistas. – Médicos-laboratoristas (patologistas). – Médicos-radiologistas ou radioterapeutas. – Técnicos de Raio X. – Técnicos de laboratório de anatomopatologia ou histopatologia – Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos. – Técnicos de laboratório de gabinete de necropsia. – Técnicos de anatomia. – Dentistas (expostos aos agentes nocivos – Código 1.3.0 do Anexo I). – Enfermeiros (expostos aos agentes nocivos – Código 1.3.0 do Anexo I). – Médicos-veterinários (expostos aos agentes nocivos – Código 1.3.0 do Anexo I). PESCA Pescadores: 25 anos EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS Mineiros de subsolo: 15 anos (Operações de corte, furação e desmonte e atividades de manobras nos pontos de transferências de cargas e viradores e outras atividades exercidas na frente de trabalho) Perfuradores de rochas, cortadores de rochas, carregadores, britadores, cavouqueiros e choqueiros. Trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastados das frentes de trabalho (galerias, rampas, poços, depósitos): 20 anos

	Motoristas, carregadores, condutores de vagonetas, carregadores de explosivos, encarregados do fogo (blasters), eletricistas, engatadores, bombeiros, madeireiros e outros profissionais com atribuições permanentes em minas de subsolo. Mineiros de superfície: 25 anos Trabalhadores no exercício de atividades de extração em minas ou depósitos minerais na superfície. Perfuradores de rochas, cortadores de rochas, carregadores, operadores de escavadeiras, motoreiros, condutores de vagonetas, britadores, carregadores de explosivos, encarregados do fogo (blasters) e outros profissionais com atribuições permanentes de extração em minas ou depósitos minerais na superfície.
Anexo II	TRANSPORTE Transporte ferroviário: 25 anos Maquinista de máquinas acionadas a lenha ou a carvão. Foguista. Transporte urbano e rodoviário: 25 anos Motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). Transporte urbano e rodoviário: 25 anos Motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). Transporte marítimo: 25 anos Foguistas. Trabalhadores em casa de máquinas. Transporte manual de carga na área portuária: 25 anos Estivadores (trabalhadores ocupados em caráter permanente, em embarcações, no carregamento e descarregamento de carga). Arrumadores e ensacadores. Operadores de carga e descarga nos portos. ARTÍFICES, TRABALHADORES OCUPADOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E OUTROS Indústrias metalúrgicas e mecânicas: 25 anos Aciarias, fundições de ferro e metais não ferrosos, laminações, forneiros, mãos de forno, reservas de forno, fundidores, soldadores, lingoteiros, tenazeiros, caçambeiros, amarradores,

dobradores e desbastadores.

Rebarbadores, esmerilhadores, marteleiros de rebarbação.

Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de rebarbação. Operadores de máquinas para fabricação de tubos por centrifugação. Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transporte de peças e caçambas com metal liquefeito, nos recintos de aciarias, fundições e laminações.

Operadores nos fornos de recozimento ou de têmpera-recozedores, temperadores.

Indústrias metalúrgicas e mecânicas: 25 anos

Aciarias, fundições de ferro e metais não ferrosos, laminações, forneiros, mãos de forno, reservas de forno, fundidores, soldadores, lingoteiros, tenazeiros, caçambeiros, amarradores, dobradores e desbastadores. Rebarbadores, esmerilhadores, marteleiros de rebarbação. Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de rebarbação. Operadores de máquinas para fabricação de tubos por centrifugação. Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transporte de peças e caçambas com metal liquefeito, nos recintos de aciarias, fundições e laminações. Operadores nos fornos de recozimento ou de têmpera--recozedores, temperadores.

Indústrias metalúrgicas e mecânicas: 25 anos

Aciarias, fundições de ferro e metais não ferrosos, laminações, forneiros, mãos de forno, reservas de forno, fundidores, soldadores, lingoteiros, tenazeiros, caçambeiros, amarradores, dobradores e desbastadores. Rebarbadores, esmerilhadores, marteleiros de rebarbação. Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de rebarbação. Operadores de máquinas para fabricação de tubos por centrifugação. Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transporte de peças e caçambas com metal liquefeito, nos recintos de aciarias, fundições e laminações. Operadores nos fornos de recozimento ou de têmpera--recozedores, temperadores.

Aplicação de revestimentos metálicos e eletroplastia: 25 anos

Anexo II	Galvanizadores, niqueladores, cromadores, cobreadores, estanhadores, douradores e profissionais em trabalhos de exposição permanente nos locais. Fabricação de vidros e cristais: 25 anos Vidreiros, operadores de forno, forneiros, sopradores de vidros e cristais. Operadores de máquinas de fabricação de vidro plano, sacadores de vidros e cristais, operadores de máquinas de soprar vidros e outros profissionais em trabalhos permanentes nos recintos de fabricação de vidros e cristais. Fabricação de tintas, esmaltes e vernizes: 25 anos Trituradores, moedores, operadores de máquinas moedoras, misturadores, preparadores, envasilhadores e outros profissionais em trabalhos de exposição permanente nos recintos de fabricação. Preparação de couros: 25 anos Caleadores de couros. Curtidores de couros. Trabalhadores em tanagem de couros.
Anexo II	Indústria gráfica e editorial: 25 anos Monotipistas, linotipistas, fundidores de monotipo, fundidores de linotipo, fundidores de estereotipia, eletrotipistas, estereotipistas, galvanotipistas, titulistas, compositores, biqueiros, chapistas, tipógrafos, caixistas, distribuidores, paginadores, emendadores, impressores, minervistas, prelistas, ludistas, litógrafos e fotogravadores.

2.6.4.2. Critério material – enquadramento pela atividade após 28.04.1995

Hodiernamente, o segurado terá direito a aposentadoria especial se exercer atividade em ambiente de trabalho prejudicial à saúde ou à integridade física, frente a exposição aos agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou a associação deles. Dependendo da exposição e do agente agressivo estampados no anexo IV do Decreto 3.048/1999, poderá se aposentar com um tempo de serviço de 15, 20 ou 25 anos. Vale ressaltar que o exercício laboral deve ser *de forma habitual e permanente*, não

ocasional nem intermitente.

Os agentes nocivos podem acarretar danos à saúde ou à integridade física, em razão de sua natureza, concentração, intensidade e exposição.

Podemos definir os agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou a associação deles como:

Físicos	Ruídos, vibrações, calor, frio, eletricidade, pressões anormais, radiações ionizantes, trepidação etc.
Químicos	Expelidos por poeiras, neblinas, névoas, fumos, gases, vapores de substâncias nocivas presentes no ambiente de trabalho, absorvidos pela via respiratória absorção cutânea, ingestão ou outras vias. Ex.: asbestos, arsênio, benzeno, chumbo, cloro etc.
Biológicos	Bactérias, fungos, parasitas, vírus, trabalhos em estabelecimentos de saúde, com contato em pacientes portadores de doença infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados como lixo hospitalar ou lixo de rua.
Associação de agentes	Mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção.

2.6.4.3. Critério material – principais agentes agressivos

Ruído	– Ruído acima de 80 dB até 05.03.1997 – Decreto 53.831/1964 Código 1.1.6. – Ruído acima de 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003 – Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, Anexo IV, Código 2.0.1. – Ruído acima de 85 dB a partir de 19.11.2003 – Decreto 3.048/1999 com redação pelo Decreto 4.882/2003, Código 2.0.1.
Calor	Código 1.1.1 (agente calor – atividade profissional de forneiro) do Quadro Anexo do Decreto 53.831/1964 e Código 1.1.1 (calor) do Anexo I do Decreto 83.080/1979. Quadros n. 1 e 2 do Anexo

	3 da NR 15 (IBUTG de 30.5º e 26º, respectivamente).
Umidade	Código 1.1.3 do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo 10 da NR 15 do MTE conjugados com a Súmula 198 do TFR.
Frio	Para o reconhecimento do tempo de serviço especial pelo agente agressivo frio após 05.03.1997, se faz necessário comprovar a exposição a menos de 12º C, sem a utilização de proteção adequada. Precedente da TRU (5000393-74.2018.4.04.7107, Segunda Turma Recursal do RS, rel. Daniel Machado da Rocha, julgado em 13.08.2018).
Biológico	Código 3.0.1 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/1999 e Anexo XIV da NR 15.

Quanto ao calor, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) de Porto Alegre, Processo 0501218-13.2015.4.05.8307, fixou tese em sessão de 30 de agosto de 2017, sobre o reconhecimento da especialidade do trabalho prestado sob incidência de calor pela intempérie. O Decreto 2.172/1997 regulamentou o reconhecimento de condições especiais de atividade laborais exercidas sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma habitual e permanente e se comprovada a superação dos limites instituídos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, calculado pelo Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG), de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar.

2.6.4.4. Critério material acessório

Após a Lei 9.528/1997, o formulário-padrão do INSS deverá ser preenchido pelo empregador com a informação dos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e se o trabalhador foi exposto de forma habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente, conforme as definições a seguir:

Habitual: Diariamente estar a exposto aos agentes nocivos;

Permanente: Exercer todas as funções que passar pelo dia em ambiente exposto

aos agentes nocivos;

Não ocasional: Exercer a atividade sem interrupção ou suspensão;

Nem intermitente: Função não exercida de forma alternada, ou seja, alterar a atividade entre comum e especial.

O Decreto 3.048/1999, art. 64, § 1º, regulamentou as exigências supracitadas.

2.6.4.4.1. Critério material – para segurados filiados após a Reforma da Previdência

O art. 19, § 1º, inciso I, da EC 103 trata das alterações do critério material da aposentadoria especial, incluindo limite de idade como exigência para a concessão dos benefícios, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Assim, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional terá que ter o tempo especial por completo, do contrário, será aposentado somente aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, com 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem.

Portanto, quanto aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão se aposentar quando cumpridos os requisitos tempo de serviço especial mais a idade mínima, para homens e mulheres, conforme tabela a seguir:

Tempo de atividade especial	Idade mínima
15 anos de contribuição	55 anos de idade
20 anos de contribuição	58 anos de idade
25 anos de contribuição	60 anos de idade

2.6.4.4.2. Critério material – para segurados filiados antes da Reforma da Previdência

Para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social antes da Reforma Previdenciária – EC 103 –, a aposentadoria irá somar os tempos de serviço especial e comum, porém na modalidade de aposentadoria por pontos.

Nesse sentido, o art. 21 da EC 103 garante que o segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social **até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional** e cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

Tempo de atividade especial	Idade mínima + tempo de contribuição
15 anos de efetiva exposição	66 pontos
20 anos de efetiva exposição	76 pontos
25 anos de efetiva exposição	86 pontos

Por exemplo, Tício trabalhou como mecânico por dez anos até a data da entrada em vigor da EC 103 e 15 anos após a EC 103 e, no momento do requerimento da aposentadoria, sua idade é de 61 anos. Nesse sentido, contempla os requisitos para essa modalidade de aposentadoria. Vejamos o quadro:

Mecânico	10 anos antes da EC 103
Mecânico	15 anos após a EC 103
Total tempo de serviço	25 anos
Idade	61 anos de idade
Total de pontos (idade + tempo de	

serviço)	86 pontos
----------	-----------

2.6.5. Critério temporal

O art. 57, § 2º, da Lei 8.213/1991 reza que a data do início da aposentadoria especial terá o mesmo critério utilizado para a aposentadoria por idade, ou seja, o que está disciplinado no art. 49 da mesma Lei.

Aos empregados, inclusive domésticos, considera-se a data de início da aposentadoria desde a data do desligamento do emprego, caso requeira o benefício administrativamente antes dos 90 dias da extinção do contrato de trabalho ou até 90 dias após da extinção do contrato de trabalho.

Se requerer o benefício após o prazo de 90 dias da rescisão, a data do início do benefício será na data do protocolo no INSS.

Caso o segurado protocole o pedido de aposentadoria com seu emprego mantido, o início do benefício será na data da entrada do requerimento.

Para as outras espécies de segurado, considera-se a partir da data da protocolização do pedido.

2.6.5.1. *Da suspensão da aposentadoria especial*

O Decreto 3.048/1999, art. 69, parágrafo único, prevê que o segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do Anexo IV, ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado *da cessação do pagamento* de sua aposentadoria especial, no *prazo de 60 dias* contado da data de emissão da notificação, salvo comprovação, nesse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado.

Em que pese o legislador ter utilizado “cessação”, o termo correto seria suspensão, pois o próprio texto da norma prevê a possibilidade de defesa dentro do prazo de 60 dias para demonstrar que não exerce atividade com agentes nocivos à saúde.

Uma vez provado que não está exercendo atividade com agentes nocivos à saúde, seu benefício será reativado.

Portanto, trata-se de suspensão e não cessação.

Caso fique comprovado dentro dos 60 dias que o segurado, após aposentadoria especial, continuou a exercer atividade com a exposição a agentes nocivos à saúde, aí sim o processo será cessado, conforme veremos no próximo tópico.

2.6.5.2. Da cessação

A Lei 8.213/1991, art. 57, § 8º, proíbe a continuidade de atividades expostas a agentes agressivos para quem alcançou o direito a aposentadoria especial:

Art. 57. (...) § 8º Aplica-se o disposto no art. 46⁸ ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei 9.732, de 11.12.1998.)

Nesse sentido, o segurado na aposentadoria especial que retornar à atividade com agentes agressivos terá sua aposentadoria cessada.

Houve, porém, a Arguição de Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000 desta proibição, julgada pelo TRF-4, pela inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991, processo esse que hoje se encontra em repercussão geral pelo Tema 709, ainda aguardando julgamento. Caso seja julgado procedente, o aposentado na categoria especial poderá continuar a exercer atividade exposta a agentes agressivos.

2.6.6. Critério espacial

Diante dos acordos internacionais que a Previdência Social brasileira tem com outros países, recomenda-se analisar a possibilidade da concessão da aposentadoria especial dependendo do país em que o segurado exercer sua atividade.

A aposentadoria especial é devida, portanto, em todo o território nacional, prevalecendo, nesse âmbito, o princípio da territorialidade.

2.6.7. Critério pessoal

Sujeito ativo: Segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, estes somente cooperados filiados de cooperativa de trabalho ou de produção.

Sujeito passivo: INSS.

2.6.8. Da comprovação da atividade especial

Como essa obra abrange a teoria e prática/provas do Direito Previdenciário, se faz necessário dissertar sobre um ponto relevante para a prova do período de trabalho especial, uma vez que o INSS e alguns magistrados exigem formulários atuais para comprovação do ambiente de trabalho da época.

O documento correto para comprovar o tempo de serviço especial é o que a lei exigia e o que foi preenchido naquele período (ver a tabela a seguir), pois é impossível elaborar um documento atual retratando o ambiente de trabalho na época: o ambiente de trabalho talvez não mais exista ou pode ter sido alterado.

Outro ponto a deixar claro é que a aposentadoria especial era também enquadrada pela categoria profissional. Nesse sentido, devem ser consideradas atividade especial as categorias tidas como especiais até a edição da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995 (norma que revogou tal possibilidade), respeitando o princípio *tempus regit actum*. Portanto, as atividades exercidas anteriormente à Lei 9.032/1995 devem ser enquadradas de acordo com os Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, cujas normas tratavam das categorias e agentes agressivos considerados atividades especiais.

Hodiernamente, a aposentadoria especial será considerada pelo ambiente de trabalho que exponha a saúde ou a integridade física em contato com agentes nocivos **químicos** (expelidos por poeiras, névoas, neblinas, fumos, gases, vapores de substâncias nocivas etc.). Vale ressaltar que o tempo de trabalho deve ser exercido de modo permanente,⁹ não ocasional nem intermitente,¹⁰ **físicos** (ruídos, vibrações, calor e pressões anormais etc.) ou **biológicos** (bactérias, fungos, vírus, parasitas etc.).

Para comprovar a penosidade e insalubridade de cada atividade o segurado poderá juntar os laudos da época (verificar na tabela a seguir) indicando a qual agressividade encontrava-se exposto e se os níveis de exposição eram acima dos permitidos, no caso, observando o formulário que deveria ser emitido na época: IS SSS- 501, ISS - 132, SB-40, Dises BE 5235, DSS 8030, Dirbem 8.030 e por fim, o último o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Dependendo do agente agressivo, se faz necessária a juntada do Laudo Técnico para analisar as devidas medições e aferições.

Ocorrendo a discordância do segurado quanto ao laudo apresentado pela empresa, pode ele propor uma ação trabalhista, e com perito particular checar a veracidade dos laudos.

Conforme dispõe o art. 68 do Decreto 3.048/1999, a relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

O segurado, por sua vez, deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

No laudo técnico deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Além da obrigação da empresa em manter laudos atualizados, deverá elaborar e atualizar o perfil profissiográfico previdenciário, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de

trabalho, cópia autêntica desse documento a qualquer tempo que o segurado necessitar.

Os documentos comprobatórios do tempo de serviço especial devem seguir as datas e regras elencadas na tabela a seguir:

TABELA CRONOLÓGICA DAS PROVAS DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Período trabalhado	Enquadramento
Até 28.04.1995	– Formulário: CP/CTPS; SB-40 e LTCAT obrigatório para o agente físico ruído; – Quadro: Anexo ao Decreto 53.831, de 1964. Anexos I e II do RBPS, aprovados pelo Decreto 83.080, de 1979.
De 29.04.1995 a 13.10.1996	– Formulário: CP/CTPS; SB-40 e LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, obrigatoriamente para o agente físico ruído. – Código: 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831, de 1964. Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto 83.080, de 1979.
De 14.10.1996 a 05.03.1997	– Formulários: CP/CTPS; SB-40 e LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos. – Código: 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831, de 1964. Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto 83.080, de 1979.
De 06.03.1997 a 31.12.1998	– Formulários: CP/CTPS, Dirbem 8030 ou DSS 8030 e LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos. – Anexo: IV do RBPS, aprovado pelo Decreto 2.172, de 1997.
De 01.01.1999 a	– Formulários: CP/CTPS, Dirbem 8030 ou DSS 8030 e LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art.

06.05.1999	19 e § 2º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto 4.079, de 2002. – Anexo: IV do RBPS, aprovado pelo Decreto 2.172, de 1997.
De 07.05.1999 a 31.12.2003	– Formulários: CP/CTPS, Dirbem 8030 ou DSS 8030 e LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto 4.079, de 2002. – Anexo: IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
A partir de 01.01.2004	– Formulários: Dirbem ou DSS 8030 com apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que deverá ser confrontado com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto 4.079, de 2002. – Anexo: IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.

2.6.8.1. *Do critério temporal dos formulários de comprovação da atividade espe*

Com a evolução do sistema previdenciário, o INSS foi alterando seus formulários de comprovação de atividade especial. Portanto, em cada período era exigido uma espécie de documento.

Assim, no quadro a seguir demonstramos o tempo de vigência de cada formulário:

Vigência da Lei 3807/1960 (Lops)	Formulário-padrão SB/40, preenchido pelo representante da empresa, explanando as informações sobre a exposição aos agentes nocivos, se ruído já era obrigatória a comprovação por laudo técnico;
MP 1.523/1996	Alterou o formulário de SB-40 em DSS 8.030, ampliando a descrição das exposições aos agentes agressivos, baseado em

transformada na Lei 9.528/1997	LTCAT, expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança;
Lei 9.732/1998	Alterou o formulário para Dirben 8.030;
Decreto 4.032/2001	Nasce o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), substituidor do SB-40, DSS 8030, e Dirben 8.030, porém em vigor somente a partir de 01.01.2004.

Desde que preenchido corretamente, portanto, o documento com maior credibilidade é o elaborado na época em que foi entregue ao empregado.

Assim, caso o segurado tenha qualquer um dos documentos citados, com datas da época, deve ser considerado prova plena.

2.6.9. Da manutenção dos laudos e sua penalidade

O art. 58, § 3º, da Lei 8.213/1991 penaliza as empresas que:

não mantiverem os laudos técnicos atualizados com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores, ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo.

As empresas que assim agirem estarão sujeitas à penalidade prevista no art. 133 da Lei 8.213/1991.

2.6.9.1. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento com o histórico laboral do trabalhador, protocolo instituído pelo INSS. Entre outras informações, ele deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração

biológica e os dados administrativos correspondentes.

O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu PPP, podendo ainda solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado responsável pela Previdência Social.

Conforme citado, a empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas e os riscos envolvidos durante o período laboral.

O art. 58, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 penaliza as empresas que não elaborarem e não mantiverem atualizado o PPP, e as obriga a fornecer ao empregado cópia autêntica desse documento, quando da rescisão do contrato de trabalho.

O PPP deverá ser fornecido ao empregado no prazo de 30 dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.

2.6.9.2. *Das espécies de provas da atividade especial e EPI e EPC*

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) e o Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) servem para diminuir ou eliminar os agentes agressivos aos quais o trabalhador está exposto.

Ocorre que, anteriormente a 3 de dezembro de 1998, a exigência sobre a informação da utilização de EPI era relativa. Somente com a edição da MP 1.729/1998, convertida na Lei 9.732/1998, que alterou o art. 58, § 1º, incluindo o texto *nos termos da legislação trabalhista*, passou a exigir a demonstração da eficácia do EPI conforme a NR 15 do MTE e IN INSS/ Pres 77, art. 279, § 6º.

Para comprovar o nível protetivo do EPI, o art. 68, § 5º, do Decreto 3.048/1999 exige que sejam citadas todas as informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e sua eficácia, com observância das normas regulamentadores e protetivas ao meio ambiente do trabalho.

Ainda que a utilização do EPI e EPC diminua a exposição aos agentes agressivos, por anos este fato não descaracterizou o reconhecimento do tempo de

serviço especial, tanto que resultou na Súmula 9 da TNU: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”.

Pois bem, em que pese a tese fixada pela Súmula 9 da TNU, o tema da neutralidade dos agentes agressivos para reconhecimento da atividade especial subiu para apreciação do Supremo Tribunal Federal-STF pelo Tema 555, e julgado no seguinte sentido:

Se o EPI neutralizar os limites de tolerância inferior aos exigidos pelas normas, não se reconhece o tempo de serviço como especial;

Com exceção ao ruído, que mesmo utilizando EPI, não descaracterizará o direito ao reconhecimento o tempo de serviço como especial.

A decisão do STF sobre as premissas *supra* fez que o PPP se tornasse prova plena.

Ocorre que o PPP é um documento suspeito, pois, com apenas uma única pergunta, responde se a utilização do EPI era ou não eficaz durante todo período trabalhado.

Vale lembrar que o PPP é preenchido com base no laudo técnico, que pode estar correto no tempo de sua elaboração. Porém, é possível que empresa não tenha seguido as determinações das normas regulamentadoras do trabalho para proteção do meio ambiente do trabalho, e ser o PPP preenchido em desconformidade com a realidade laboral do trabalhador.

Nesse sentido, caso o empregado entenda que o PPP não é condizente com as realidades laborais, terá de tentar com outras provas demonstrar que as informações contidas no PPP são irreais.

Para demonstrar a realidade do ambiente do trabalhador, bem como se houve realmente a devida proteção aos riscos, basta solicitar os seguintes documentos para a empresa empregadora:

Obs.: Comprovar se o EPI foi entregue e se era ou é eficaz:

PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (NR 09) e ficha de Entrega do EPI: para verificar que os EPI foram devidamente entregues de acordo com sua necessidade;

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR07) e Prontuário Médicos: para verificar que havia exames periódicos necessários para prevenção de doenças ocupacionais conforme os agentes agressivos da atividade.

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos: para verificar se agentes químicos utilizados foram devidamente anotados na FISPQ para a prevenção da utilização dos EPIs corretos.

Nesse sentido, em que pese ser o PPP o documento hábil para verificação da eficácia dos EPIs, sem dúvida alguma, diante da gama de outros documentos da época que forem contrários à informação do PPP, este deve ser considerado nulo e devem prevalecer as informações do **PPRA** – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (NR 09), ficha de Entrega do EPI, **PCMSO** – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR07), Prontuários Médicos, **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos e outros existentes.

Importante salientar que, para a eficácia do EPI, não basta o empregador entregá-lo ao colaborador; deve realizar treinamento da utilização correta, fazer a manutenção da troca quando de sua depreciação ou validade, e ainda fiscalizar a sua utilização.

2.6.9.3. PPP, sua fragilidade como prova plena e a possibilidade de produzir ou meio de prova

Ante a casuística supraexposta, em que pode ocorrer de o PPP estar em desacordo com o meio ambiente do trabalho e a realidade laboral de risco do empregado, o tema foi discutido no Processo 50238721420174040000/ TRF-4 no IRDR 15, que por coincidência foi a tese por mim defendida, ficando como tese fixada pelo Tribunal: “A mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não elide o

direito do interessado em produzir prova em sentido contrário”.

Se a empresa, portanto, se negar a retificar o PPP, poderá ser realizada a comprovação sobre a ineficácia do EPI com outros meios de provas.

2.6.10. Das hipóteses de conversões

O art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991 dispõe que o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

2.6.10.1. Conversão de tempo de serviço especial para especial

Importante ressaltar que, para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, devendo ser considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento, conforme reza o art. 66, § 2º, do Decreto 3.048/1999.

Nessa hipótese, a conversão será realizada à luz da tabela a seguir:

Tempo a converter	Multiplicadore		
	Para 15	Para 20	Para 25
De 15 anos	–	1,33	1,67
De 20 anos	0,75	–	1,25
De 25 anos	0,60	0,80	

Assim, o fator de conversão será aplicado a cada período conforme a atividade de risco exercido na época, por exemplo:

Jorlei trabalhou por dez anos como minerador, ou seja, atividade exposta a riscos, com a possibilidade de aposentadoria aos 15 anos de serviço, porém, foi demitido e passou a laborar como metalúrgico por mais nove anos, exposto a agentes agressivos, o que geraria a aposentadoria com 25 anos de tempo de serviço.

Nesse caso, Jorlei terá a seguinte situação:

Minerador	10 anos x Fator de Conversão 1,67	16 anos e 7 meses
Metalúrgico	9 anos	9 anos
Total		25 anos e 7 meses

Considerando, então, o tempo de serviço convertido de Jorlei de minerador, somado com o período de metalúrgico, conseguiu alcançar o período de 25 anos e 7 meses, suficiente para a aposentadoria especial, conforme carência necessária.

2.6.10.2. Conversão de tempo de serviço especial para comum

Essa hipótese ocorre quando o segurado exerceu em sua vida laboral funções com e sem risco à saúde e à integridade física, ou seja, as chamadas atividades comuns e especiais.

O art. 70 do Decreto 3.048/1999 regula a fórmula de conversão, conforme a seguinte tabela:

Tempo a converter	Multiplicadores	
	Mulher (para 30)	Homem (para 35)
De 15 anos	2,00	2,33
De 20 anos	1,50	1,75
De 25 anos	1,20	1,40

Diferentemente da hipótese *supra*, o fator de conversão será aplicado apenas para a atividade de risco exercida na época, por exemplo:

Nicenio trabalhou por dez anos como mecânico, ou seja, atividade exposta a riscos, com a possibilidade de aposentadoria aos 25 anos de serviço. Porém, foi demitido e passou a laborar como porteiro por mais 21 anos, sem exposição a agentes agressivos, que geraria a aposentadoria com 25 anos de tempo de serviço.

Neste caso, Nicenio terá a seguinte situação:

Mecânico	10 anos x Fator de Conversão 1,40	14 anos
Porteiro	21 anos	21 anos
Total		35 anos

Assim, considerando o tempo de serviço convertido de Nicenio de mecânico, somado com o período de porteiro, conseguiu alcançar o período de 35 anos, tempo suficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição integral.

2.6.10.3. *Conversão de tempo de serviço após a reforma*

O art. 25, § 2º, da EC 103 reza que será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, *cumprido até a data de entrada em vigor da EC 103, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.*

2.6.11. **Critério quantitativo**

O art. 67 do Decreto 3.048/1999 regulamenta que a renda mensal inicial da aposentadoria especial será equivalente a 100% do salário de benefício, calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição (observado,

quanto à data de início do benefício, o disposto na legislação previdenciária).

Referente ao cálculo da Renda Mensal Inicial, após reforma e regra de transição, ver itens 2.17 e 2.16.3.2.1, adiante.

2.6.12. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991; arts. 64 a 70 do Decreto 3.048/1999; arts. 246 a 299 da IN 77/2015 art. 201, § 1.º, da Constituição Federal.
Carência	180 contribuições mensais aos segurados inscritos após a vigência da Lei 8.213/1991 e, para os já inscritos, aplica-se a tabela de transição de carência descrita no art. 142 da mesma Lei.
Critério material	O tempo de serviço será considerado especial quando o segurado exercer sua atividade em ambiente que prejudique a saúde ou a integridade física, de forma habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. O período especial pode ser considerado entre 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade.
Critério temporal	Para o segurado empregado, inclusive o doméstico: Conta-se o início do benefício a partir do desligamento da empresa, se requerido em até 90 dias após esta data; ou A partir da data de entrada quando o segurado protocolizar seu benefício após 90 dias de seu desligamento da empresa. Para os demais segurados, a partir da protocolização.
Critério espacial	Território nacional (princípio da territorialidade).
Critério	Sujeito ativo: Segurados empregados, trabalhadores avulsos cooperados de cooperativa de trabalho e de produção e

pessoal	contribuintes individuais. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício; Alíquota: 100 % do salário de benefício. Referente ao cálculo da RMI pós-reforma e regra de transição, ver itens 2.17 e 2.16.3.2.1.

2.6.13. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado Obs.: xerox autenticada, ou levar o original para o INSS autenticar.
Documentos para provar o tempo de serviço	Empregado: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). Empresário: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado.
	– Quanto às provas especiais, ver Tabela cronológica das provas da aposentadoria especial – SB 40, DSS 8030, Dirbem 8030, FISPQ, Laudos Técnicos e PPF Obs.: Os documentos devem ser considerados conforme

**Provas
profissionais
em geral**

legislação da época, não sendo obrigatória a alteração de um documento antigo por um atual diante as alterações de modelo de documento, ou seja, se o segurado tem um SB40 preenchido em 1970, não se faz necessário preencher um documento atual para provar o tempo de serviço especial. O documento exigido na época era SB40 e não o Dirbem 8.030.

- **Prova emprestada: (ler o item 4.7)**
- **Em caso de perda de Carteira de Trabalho:** breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade.

Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original.

- Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS); Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército);
- Certidão de Tempo de Serviço;
- serviço público: Requerida na autarquia que exerceu atividade;
- serviço rural: requerida no Sindicato dos trabalhadores rurais;

Para Contribuintes Individuais:

- Contratar empresa de saúde e segurança do trabalho-SST para elaborar o PPRA e PCMSO;
- Notas fiscais de compras de produtos específicos da atividade;
- Certidão do órgão de classe (CRO, CRM, CNH profissional etc.)
- Diploma Universitário, informando a graduação na atividade especial, se for o caso;
- Certificados de Especialização de cursos durante a vida laboral;
- Inscrição na prefeitura e respectivos impostos (ISS, TL);
- Testemunhas;
- Prova Perícia Judicial;
- Contrato de Prestação de serviço;
- Laudo da empresa tomadora do serviço;
- Fretes (no caso de motorista de caminhão);
- Inscrição no INSS de autônomo;
- Fichas dos pacientes atendidos (uma por ano), no caso de

2.7. SALÁRIO-FAMÍLIA

2.7.1. Diploma legal

Essa espécie de benefício encontra-se regulada pelos arts. 65 a 70 da Lei 8.213/1991, e pelos arts. 81 a 92 do Decreto 3.048/1999, com previsão constitucional no art. 7º, XII, e art. 201, IV.

2.7.2. Conceito

O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, desde que enquadrados no critério da baixa renda, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos do § 2º do art. 16 da Lei 8.213/1991, limitado o pagamento aos 14 anos de idade, salvo se inválido, conforme disposto no art. 66 da mesma Lei.

A baixa renda é editada anualmente com seu valor atualizado, sendo, neste ano de 2019, no valor de R\$ 1.364,43.

A EC 103/2019, em seu art. 27, dispõe que até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

O § 2º do referido artigo disciplina que, enquanto a lei não definir o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, sua importância será de R\$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

2.7.3. Da baixa renda

A baixa renda foi instituída pela Emenda Constitucional 20/1998, portanto, está prevista no art. 201, IV, da Constituição Federal.

A Lei 13.846/2019 lançou os §§ 3º e 4º no art. 80 da Lei 8.213/1991, pacificando as inúmeras divergências que havia entre os tribunais quanto à remuneração a ser utilizada para verificação do valor da baixa renda.

Hodiernamente, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4º do art. 80 da Lei 8213/1991. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores à data de início do direito ao salário-família.

A média apurada deve, portanto, ser de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, que na data da publicação desta obra está em R\$ 1.364,43, conforme dispõe o art. 5º da Portaria do Ministério da Economia 9, de 15 de janeiro de 2019.

2.7.4. Carência

Essa espécie de benefício independe de carência, conforme disciplina o art. 26, I, da Lei 8.213/1991.

2.7.5. Critério material

O salário-família foi criado pela Lei 4.266/1963 para atender o segurado de baixa renda, que tenha filho(s) (ou equiparado(s)) menor(es) de 14 anos de idade ou inválido(s) independentemente da idade, e que seja inscrito na Previdência Social como segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, que receberá uma quota fixa por filho.

Cabe a concessão do benefício também aos aposentados por invalidez ou por idade. Os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do sexo feminino, ou seja, o salário-família, será pago juntamente com a aposentadoria.

Vale chamar a atenção sobre um conflito de entendimento para a concessão do salário-família aos aposentados, tendo em vista que o Decreto 3.048/1999, em seu art.

82, II e IV, limitava seu pagamento aos que tivessem direito quando na ativa tivesse direito, excluindo os segurados contribuinte individual e facultativos aposentados por tempo de contribuição.

Ocorre que a Lei 8.213/1991, em seu art. 65, parágrafo único, salienta que *todos* os aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do sexo feminino, terão direito ao salário--família, pago juntamente com a aposentadoria.

Nesse sentido, o art. 82, II e IV, do Decreto 3.048/1999 é ilegal, ferindo o princípio da seletividade e da legalidade.

O STJ, no REsp 263.810-RS, tratou da divergência e julgou favorável o que disciplina o art. 65, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, garantindo aos segurados contribuintes individual e facultativos aposentados por tempo de contribuição o recebimento do salário família concomitante com a aposentadoria.

2.7.6. Critério temporal

2.7.6.1. Data de início do benefício

O art. 84 do Decreto 3.048/2019 disciplina que o pagamento da prestação previdenciária salário-família será devido a partir da data:

Da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado;

A apresentação atestado de vacinação obrigatória, bem como a apresentação anualmer até completar 6 anos de idade;

Comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos 7 anos de idade.

2.7.6.2. Do pagamento do benefício

Regra geral, conforme reza o art. 82 do Decreto 3.048/1999, c/c a IN INSS/Pres 77/2015, art. 361, o salário-família será pago mensalmente a partir do mês em que for

apresentada à empresa, ao órgão gestor de mão de obra, sindicato dos trabalhadores avulsos ou ao INSS, a documentação a seguir:

CP ou CTPS;

Certidão de nascimento do filho;

Caderneta de vacinação ou equivalente, quando o dependente conte com até 6 anos de idade;

Comprovação de invalidez, a cargo perícia médica do INSS, quando dependente maior de 14 anos; e

comprovante de frequência à escola, quando dependente a partir de 7 anos.

Ao empregado, será pago pela empresa, com o respectivo salário, e ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, mediante convênio; enquanto ao empregado e trabalhador avulso aposentado por invalidez ou em gozo de auxílio-doença, pelo INSS, juntamente com o benefício.

Com relação ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo INSS, e aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria.

Ao empregado e ao trabalhador avulso, quando o salário do empregado não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.

Vale ressaltar que o salário-família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês. Seu pagamento deve corresponder ao valor integral da cota.

2.7.6.3. Da manutenção e suspensão de pagamento do benefício

A manutenção do salário-família está condicionada à apresentação:

anual, no mês de novembro, de caderneta de vacinação dos filhos e equiparados até os 6 anos de idade; e

Semestral, nos meses de maio e novembro, de frequência escolar para os filhos e equiparados a partir dos 7 anos completos.

A suspensão do benefício ocorre nas seguintes hipóteses:

Quando não for apresentado o atestado de vacinação;

Quando não for apresentado o atestado de frequência escolar.

2.7.6.4. Do pagamento do benefício pela empresa/sindicato

As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições.

Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família deverá ser pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.

A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante dez anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes, para fiscalização da Previdência Social.

No caso de trabalhador avulso, o salário-família poderá ser recebido por meio do sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo.

2.7.6.5. Data da cessação do benefício

O art. 88 do Decreto 3.048/1999 regulamenta que a cessação do benefício ocorre nas seguintes hipóteses:

- a) quando o menor atingir a idade de 14 anos;
- b) quando terminar a relação de emprego ou o contrato com o sindicato;
- c) quando ocorrer a morte do segurado/filho ou equiparado, a contar do mês

seguinte ao do óbito;

d) quando cessar a invalidez do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao da cessação da invalidez.

No caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.

2.7.7. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de salário-família consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas que estão previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá em todo o território nacional.

2.7.8. Critério pessoal

O **sujeito ativo** dessa espécie de benefício é o segurado de baixa renda, sendo cabível ao empregado, inclusive o doméstico e o segurado avulso, aposentado por invalidez ou por idade, e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, ou seja, o salário-família será pago juntamente com a aposentadoria.

O **sujeito passivo** dessa espécie de benefício é o INSS.

2.7.7. Critério quantitativo

A baixa renda e a quota são estimadas e fixadas pela própria Lei de benefícios, conforme a seguinte tabela, em evolução histórica:

VIGÊNCIA	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
A partir de 01.01.2019 (Portaria Ministério	R\$ 907,77 R\$ 907,78 a R\$	R\$ 46,54

da Economia 09/2019)	1.364,43	R\$ 32,80
A partir de 01.01.2018 (Portaria Interministerial MTPS/MF 15/2018)	R\$ 877,67 R\$ 877,68 a R\$ 1.319,18	R\$ 45,00 R\$ 31,71
A partir de 01.01.2017 (Portaria Interministerial MTPS/MF 8/2017)	R\$ 859,88 R\$ 859,89 a R\$ 1.292,43	R\$ 44,09 R\$ 31,07
A partir de 01.01.2016 (Portaria Interministerial MTPS/ MF 1/2016)	R\$ 806,80 R\$ 806,81 a R\$ 1.212,64	R\$ 41,37 R\$ 29,16
A partir de 01.01.2015 (Portaria Interministerial MPS/ MF 13/2015)	R\$ 725,02 R\$ 725,03 a R\$ 1.089,72	R\$ 37,18 R\$ 26,20
A partir de 01.01.2014 (Portaria Interministerial MPS/ MF 19/2014)	R\$ 682,50 R\$ 682,51 a R\$ 1.025,81	R\$ 35,00 R\$ 24,66
A partir de 01.01.2013 (Portaria Interministerial MPS/ MF 15/2013)	R\$ 646,55 R\$ 646,56 a R\$ 971,78	R\$ 33,16 R\$ 23,36
A partir de 01.01.2012 (Portaria Interministerial MPS/ MF 2/2012)	R\$ 608,80 R\$ 608,81 a R\$ 915,05	R\$ 31,22 R\$ 22,00
A partir de 01.07.2011 (Portaria Interministerial MF/MPS 407/2011)	Até R\$ 573,91 De R\$ 573,92 a R\$ 862,60	R\$ 29,43 R\$ 20,74
A partir de 01.01.2011 a	Até R\$ 573,58	R\$ 29,41

30.06.2011 (Portaria Interministerial MF/MPS 568/2010)	De R\$ 573,59 a R\$ 862,11	R\$ 20,73
A partir de 01.01.2010 (Portaria Interministerial MPS/ MF 333/2010)	Até R\$ 539,03 De R\$ 539,04 a R\$ 810,18	R\$ 27,64 R\$ 19,48
de 01.01.2010 a 29.06.2010 (ver nota) (Portaria Interministerial MPS/ MF 350/2009)	Até R\$ 531,12 De R\$ 531,13 a R\$ 798,30	R\$ 27,24 R\$ 19,19
de 01.02.2009 a 31.12.2009 (Portaria Interministerial MPS/ MF 48/2009)	Até R\$ 500,40 De R\$ 500,41 a R\$ 752,12	R\$ 25,66 R\$ 18,08
de 01.03.2008 a 31.01.2009 (Portaria Interministerial 77/2008)	Até R\$ 472,43 De R\$ 472,44 a R\$ 710,08	R\$ 24,23 R\$ 17,07
de 01.04.2007 a 29.02.2008 (Por-	Até R\$ 449,93	R\$ 23,08
taria MPS 142/2007)	De R\$ 449,94 a R\$ 676,27	R\$ 16,26
de 01.08.2006 a 31.03.2007 (Por-	Até R\$ 435,56	R\$ 22,34
taria MPS 342/2006)	De R\$ 435,57 a R\$ 654,67	R\$ 15,74
de 01.04.2006 a 31.07.2006 (Por-	Até R\$ 435,52	R\$ 22,33

taria MPS 119/2006)	De R\$ 435,53 a R\$ 654,61	R\$ 15,74
de 01.05.2005 a 31.03.2006 (Portaria MPS 822/2005)	até R\$ 414,78	R\$ 21,27
de 01.05.2004 a 30.04.2005 (MP 182/2004)	de R\$ 414,79 a R\$ 623,44	R\$ 14,99
de 01.05.2004 a 30.04.2005 (MP 182/2004)	até R\$ 390,00	R\$ 20,00
de 01.06.2003 a 30.04.2004	de R\$ 390,01 a R\$ 586,19	R\$ 14,09
de 01.06.2003 a 30.04.2004	até R\$ 560,81	R\$ 13,48
de 01.06.2002 a 31.05.2003	até R\$ 468,47	R\$ 11,26
de 01.06.2001 a 31.05.2002	até R\$ 429,00	R\$ 10,31
de 01.06.2000 a 31.05.2001	até R\$ 398,48	R\$ 9,58
de 01.06.1999 a 31.05.2000	até R\$ 376,60	R\$ 9,05
de 01.01.1999 a 31.05.1999	até R\$ 360,00	R\$ 8,65
de 01.12.1998 a 31.12.1998	até R\$ 324,45 acima R\$ 324,46	R\$ 8,65 R\$ 1,07
de 01.06.1998 a 30.11.1998	até R\$ 324,45 acima de R\$ 324,45	R\$ 8,65 R\$ 1,07
de 01.06.1997 a	até R\$ 309,56	R\$ 8,25

31.05.1998	acima de R\$ 309,56	R\$ 1,02
de 01.01.1997 a 31.05.1997	até R\$ 287,27 acima de R\$ 287,27	R\$ 7,67 R\$ 0,95
de 01.05.1996 a 31.12.1996	até R\$ 287,27 acima de R\$ 287,27	R\$ 7,66 R\$ 0,95
de 01.05.1995 a 30.04.1996	até R\$ 249,80 acima de R\$ 249,80	R\$ 6,66 R\$ 0,83
de 01.07.1994 a 30.04.1995	até R\$ 174,86 acima de R\$ 174,86	R\$ 4,66 R\$ 0,58
de 01.03.1994 a 30.06.1994	Até URV 174,86 acima de URV 174,86	URV 4,66 URV 0,58
01.02.1994	até Cr\$ 115.582,02 acima de Cr\$ 115.582,02	Cr\$ 3.082,15 Cr\$ 385,19
01.01.1994	até Cr\$ 88.738,58 acima de Cr\$ 88.738,58	Cr\$ 366,33 Cr\$ 295,74
01.12.1993	até Cr\$ 50.625,57 acima de Cr\$ 50.625,57	Cr\$ 1.350,00 Cr\$ 168,72
01.11.1993	até Cr\$ 40.536,13 acima de Cr\$ 40.536,13	Cr\$ 1.080,95 Cr\$ 135,10
01.10.1993	até Cr\$ 32.449,67 acima de Cr\$ 32.449,67	Cr\$ 865,31 Cr\$ 108,15
01.09.1993	Até Cr\$ 25.924,48 acima de Cr\$ 25.924,48	Cr\$ 691,31 Cr\$ 86,40
01.08.1993	Até Cr\$ 15.183,93 acima de Cr\$ 15.183,93	Cr\$ 404,90 Cr\$ 50,60
	Até Cr\$ 12.731.793,25	

01.07.1993	acima de Cr\$12.731.793,25	Cr\$ 339.514,87 Cr\$ 42.439,28
de 01.05.1993 a 30.06.1993	Até Cr\$ 9.064.419,69 acima de Cr\$ 9.064.419,69	Cr\$ 241.718,13 Cr\$ 30.214,71
de 01.03.1993 a 30.04.1993	Até Cr\$ 4.728.257,59 acima de Cr\$ 4.728.257,59	Cr\$ 26.087,01 Cr\$ 15.760,85
de 01.01.1993 a 28.02.1993	Até Cr\$ 3.459.616,29 acima de Cr\$ 3.459.616,29	Cr\$ 92.256,54 Cr\$ 11.532,05
de 01.09.1992 a 31.12.1992	Até Cr\$ 1.434.259,00 acima de Cr\$ 1.434.259,00	Cr\$ 38.246,95 Cr\$ 4.780,86
de 01.05.1992 a 31.08.1992	Até Cr\$ 638,052,75 acima de Cr\$ 638.052,75	Cr\$ 17.014,76 Cr\$ 2.126,84
de 01.01.1992 a 30.04.1992	até Cr\$ 276.978,83 acima de Cr\$ 276.978,83	Cr\$ 7.386,11 Cr\$ 923,26

Importante ressaltar que as cotas do salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.

2.7.8. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: arts. 65 a 70 da Lei 8.213/1991; arts. 81 a 92 do Decreto 3.048/1999; arts. 359 a 363 da IN 77/2015; arts. 7º, XII, e 201, IV da Constituição Federal.
Carência	Independente de carência.

Critério material	Ter filho(s) (enteado(s) ou tutelado(s)) menor(es) de 14 anos ou inválidos de qualquer idade e o benefício é pago ao segurado de baixa renda na proporção ao número de filhos (art. 7.º, XII, da Constituição Federal).
Critério temporal	Início: Dá-se o início a partir da data de apresentação da certidão de nascimento, sentença de adoção ou da documentação relativa ao menor equiparado a filho e deve ser pago até o 5.º dia útil subsequente ao mês trabalhado. Da cessação: 1) Atingir a idade de 14 anos; 2) Término da relação de emprego ou do contrato com o sindicato; 3) Morte do segurado/filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 4) Cessação ou invalidez do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao da cessação da invalidez. Da suspensão: 1) a não apresentação do atestado de vacinação; 2) a não apresentação do atestado de frequência escolar.
Critério Espacial	Território Nacional.
Critério Pessoal	Sujeito ativo: segurado empregado (exceto doméstico) e o segurado avulso de baixa renda. Sujeito passivo: INSS.
Critério Quantitativo	A partir de 01.01.2019, por meio da Portaria do Ministério da Economia de 09/2019, para remuneração de R\$ 907,77 é devido o benefício de R\$ 46,54. Para a remuneração de R\$ 907,7 a R\$ 1.364,43, é devido o benefício de R\$ 32,80.

2.7.9. Documentos para requerer essa espécie de benefício

--	--

Documentos pessoais	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado Obs.: Xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar.
Provas profissionais em geral	– Carteiras de trabalho; – Os carnês de contribuições, as guias de recolhimentos (se existir);
	– Certidão de nascimento dos filhos e ou (enteado(s) ou tutelado(s)) menor(es) de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. – Prova da baixa renda – Comprovação de invalidez, a cargo da Perícia Médica do INSS, para dependentes maiores de 14 anos. Será exigida a apresentação de: – Caderneta de vacinação ou documento equivalente, quando menor de 7 anos, no mês de novembro, a partir do ano 2000; – Comprovante de frequência à escola, a partir de 7 anos de idade, nos meses de maio e novembro, a partir do ano 2000. Obs.: Ler o art. 361 da IN 77/2015: Art. 361. O salário-família será devido a partir do mês em que for apresentada à empresa, ao órgão gestor de mão de obra, sindicato dos trabalhadores avulsos ou ao INSS, a documentação a seguir: I – CP ou CTPS; II – certidão de nascimento do filho; III – caderneta de vacinação ou equivalente, quando o dependente conte com até 6 anos de idade; IV – comprovação de invalidez, a cargo perícia Médica do INSS, quando dependente maior de 14 anos; e V – comprovante de frequência à escola, quando dependente a partir de 7 anos. § 1º A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido pela escola, na forma de

**Provas
profissionais
em geral**

legislação própria, em nome do aluno, onde conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e frequência escolar do aluno.

§ 2º A manutenção do salário-família está condicionada à apresentação:

I – anual, no mês de novembro, de caderneta de vacinação dos filhos e equiparados até os 6 anos de idade; e

II – semestral, nos meses de maio e novembro, de frequência escolar para os filhos e equiparados a partir dos 7 anos completos.

§ 3º A partir de 30 de novembro de 1999, data da publicação do Decreto 3.265, os meses de exigibilidade dos documentos são definidos pelo INSS, por meio das Instruções Normativas que estabelecem os critérios a serem adotados pela área de benefícios.

§ 4º A empresa, o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato de trabalhadores avulsos ou o INSS suspenderá o pagamento do salário-família se o segurado não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas no § 2º deste artigo, até que a documentação seja apresentada, observando que:

I – não é devido o salário-família no período entre a suspensão da cota motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e sua reativação, salvo se provada a frequência escolar no período; e

II – se após a suspensão do pagamento do salário-família, o segurado comprovar a vacinação do filho, ainda que fora de prazo, caberá o pagamento das cotas relativas ao período suspenso.

§ 5º Quando o salário-família for pago pela Previdência Social, no caso de empregado, não é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento do filho ou documentação relativa ao equiparado, no ato do requerimento do benefício, uma vez que esta informação é de responsabilidade da empresa, órgão gestor de mão de obra ou sindicato de trabalhadores avulsos, no

atestado de afastamento.

§ 6º Caso a informação citada no parágrafo anterior não conste no atestado de afastamento, caberá à Unidade de Atendimento, no ato da habilitação, incluir as cotas de salário--família sempre ~~que o segurado apresentar os documentos necessários.~~

2.8. SALÁRIO-MATERNIDADE

2.8.1. Diploma legal

O benefício de salário-maternidade está previsto nos arts. 340 a 358 da IN 77/2015, arts. 93 a 103 do Decreto 3.048/1999, nos arts. 71 a 73 da Lei 8213/1991 e art. 201, II, da Constituição Federal.

2.8.2. Conceito

A prestação previdenciária salário-maternidade é devida ao segurado(a) da Previdência Social, durante 120 dias na ocorrência de adoção, ou devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

2.8.3. Carência

Para as seguradas empregadas, inclusive as domésticas e as trabalhadoras avulsas, independe de carência.

Já para as contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas, depende de dez contribuições mensais, conforme a Lei 9.876/1999, que alterou o art. 25 da Lei 8.213/1991.

2.8.4. Critério material

2.8.4.1. Mães biológicas

Considera-se o critério material para o salário-maternidade:

O parto.

A parto com a ocorrência do natimorto.

O aborto não criminoso.

2.8.4.2. *Pais adotivos*

Primeiramente, vale ressaltar que a mãe adotiva não perde o direito de receber o salário-maternidade caso a mãe biológica tenha recebido o benefício, conforme permissão da IN 77/15, art. 344, § 2º.

Pois bem, é cabível o salário-família para pais adotivos no caso de adoção ou a guarda judicial para fins de adoção.

Até então o legislador previa que somente a segurada tinha o direito ao salário-maternidade no caso de adoção ou guarda judicial, porém a Lei 12.873/2013 alterou o art. 71-A da Lei 8.213/1991, ampliando o pai adotivo para receber o benefício.

O salário-maternidade somente será devido quando o termo de guarda tiver a observação de que é para fins de adoção, bem como é indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança, ou do termo de guarda, o nome da segurada adotante ou guardiã, e, deste último, tratar--se de guarda para fins de adoção.

Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, é devido um único salário-maternidade relativo à criança de menor idade. Obviamente, na ocorrência de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego, conforme previsão do art. 98 do Decreto 3.048/1999.

Vale destacar que no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade, conforme reza o art. 71-B da Lei 8.213/1991.

2.8.4.3. *Pais biológicos viúvos*

A Lei 12.873, de 2013, alterou o art. 71-A da Lei 8.213/1991, dando ao

segurado da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança o direito ao salário-maternidade pelo período de 120 dias.

Nota-se que o legislador conferiu somente ao “pai” adotante o direito ao salário-maternidade, deixando de incluir o pai biológico.

Vamos ao exemplo do casal em que a esposa morre no parto. O segurado, por ser pai biológico, não terá direito ao salário-maternidade.

A omissão em incluir o pai biológico no art. 71-A do Decreto 3.048/1999 atinge alguns princípios, sendo o principal o da isonomia.

Diante dessa problemática, ajuizei uma ação, em que obtivemos êxito, garantindo, assim, o direito de o pai biológico ter, tal como o pai adotante, o direito ao salário-maternidade. O julgado foi no TRF-4, Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, **4ª Vara Federal de Joinville**, Procedimento Comum do Juizado Especial Cível 5000574-89.2015.404.7201-SC, Juíza Federal Roberta Monza Chiari.

2.8.4.4. Segurada(o) desempregada(o)

Ainda que desempregada(o), mas estando no período de graça, conforme os prazos estipulados no art. 15 da Lei 8.213/1991, terá direito ao salário-maternidade, pois o Decreto 6.122/07 trouxe tal previsão para que não restassem mais dúvidas sobre tal direito, que anteriormente não era explícito.

Assim, o art. 97 do Decreto 3.048/1999 teve sua alteração incluindo tal direito.

A divergência é quanto ao valor do salário-maternidade, pois a Lei 8.213/1991 **não é expressa sobre o tema**. Porém, o art. 101, III, do Decreto 3.048/1999 regulamentou sobre qual será a renda do salário--maternidade: consistirá em 1 doze avos da soma dos **12 últimos salários** de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses.

2.8.5. Critério temporal

2.8.5.1. Data de início do benefício

Para a mãe biológica, o salário-maternidade é devido durante 120 dias, com início do benefício aos 28 dias antes do parto e o término aos 91 dias depois do parto.

Havendo o parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último comprovado mediante certidão de óbito, a segurada terá direito aos 120 dias previstos em lei, sem necessidade de avaliação médico-pericial pelo INSS.

No caso da ocorrência do parto, considera-se a data que foi lançada na certidão de nascimento ou certidão de óbito da criança.

Em casos excepcionais, no entanto, o art. 93, § 3º, do Decreto 3.048/1999 reza que os períodos de repouso anterior ou posterior ao parto podem ser prorrogados por mais duas semanas, mediante atestado médico específico. Os casos excepcionais compreendem as situações em que existir algum risco para a vida do feto ou da criança ou da mãe, conforme certificado por atestado médico, e, nas hipóteses em que o pagamento é feito diretamente pela Previdência Social, o benefício somente será prorrogado mediante confirmação desse risco pela Perícia Médica do INSS, conforme disciplina o § 8º do art. 343 da IN 77/2015.

Para a mãe adotiva e guardiã, conforme a previsão da Lei 10.421 de 10.01.2002, o benefício difere da regra geral, ou seja, o período de licença e do recebimento sofre variações conforme a idade da criança:

Criança até 1 ano	Período se mantém em 120 dias
Criança de: 1 a 4 anos	Período de 60 dias
Criança de: 4 a 8 anos	Período de 30 dias

2.8.5.2. *Data de início e forma de pagamento*

2.8.5.2.1. Benefício pago pela empresa

O art. 72 da Lei 8.213/1991 determina que o salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua

remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.

Vale alertar que a empresa deverá conservar durante dez anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social.

A empresa optante pelo Programa Empresa Cidadã – Lei 11.770/2008, regulamentada pelo Decreto 7.052/2009, o salário-maternidade poderá ser prorrogado por mais 60 dias, ou seja, o benefício será pago por 180 dias. A regra é a mesma para pais adotantes que tiverem direito ao salário--maternidade.

Importante ressaltar que a(o) empregado receberá a mesma remuneração paga pela Previdência Social.

Vale chamar a atenção que, no período de prorrogação do salário--maternidade, a(o) empregada(o) não poderá laborar em outra atividade, excepcionalmente caso o contrato de trabalho tenha sido firmado anteriormente e o menor não possa ficar em creche ou órgãos análogos, sob pena de cessar a prorrogação.

A empresa que optar pela prorrogação poderá abater do imposto de renda em cada período de aprovação o total da remuneração paga aos empregados pelo salário-maternidade e licença-paternidade, sendo vedada a dedução por despesa operacional.

A título de conhecimento, a Lei 13.257/2016 estendeu de cinco dias para mais 15 dias a licença-paternidade, ou seja, será de 20 dias.

2.8.5.2.2. Benefício pago pelo INSS

Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade, que será pago diretamente pela Previdência Social, conforme disciplina o art. 71-A, § 1º, da Lei 8.213/1991.

No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante

a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade, e será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário.

2.8.5.3. *Data da cessação*

A cessação do benefício se dá após os períodos de 120, 60 ou 30 dias, dependendo da escala *supra*; e ou pela morte da segurada.

2.8.6. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de salário-maternidade consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá em todo o território nacional.

2.8.7. Critério pessoal

O **sujeito ativo** dessa espécie de benefício são:

Empregado;

Trabalhador avulso;

Empregado doméstico;

Contribuinte individual;

Facultativo;

Especial;

Pais adotantes (conforme descrito no item 2.8.4, “Critério material”).

O **sujeito passivo** dessa espécie de benefício é o INSS.

2.8.8. Da cumulatividade de benefícios

O art. 102 do Decreto 3.048/1999 reza que o salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário-maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias.

Conforme determina o art. 103 do Decreto 3.048/1999, no caso de segurada aposentada, caso retorne à atividade, fará jus ao pagamento do salário-maternidade, de acordo com o disposto no art. 93 do mesmo Decreto.

2.8.9. Critério quantitativo

O critério quantitativo do salário-maternidade está disposto nos arts. 72 e 73 da Lei 8.213/1991 e 101 do Decreto 3.048/1999.

O valor da renda mensal do salário-maternidade alterna conforme a categoria de segurada, vejamos:

Segurada empregada ou trabalhadora avulsa: consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral.

Segurada empregada doméstica: valor correspondente ao do seu último salário de contribuição.

Seguradas contribuinte individual, facultativa e para as que mantenham a qualidade de segurada na forma do art. 15 da Lei 8.213/1991: 1 doze avos da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses.

Para as demais seguradas: assegurado o valor de um salário mínimo, o salário-maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá:

I – em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para a

segurada empregada doméstica;

II – em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial;

III – em um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais seguradas.

Aplica-se à segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, na forma prevista no art. 15 da Lei, o disposto no inciso III do *caput* deste artigo.

Como exceção das(os) empregadas(os) que têm remuneração maior que o teto da Previdência Social, receberá o valor total de suas verbas no período do salário-maternidade.

O STF decidiu na ADIn 1.946-DF que o INSS arcará com o limite do teto e o restante faltante será complementado pela empresa.

2.8.10. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: arts. 93 a 103 do Decreto 3.048/1999; arts. 71 a 73 da Lei 8.213/1991; e arts. 340 a 358 da IN 77/2015.
Carência	Depende: – Seguradas empregadas (inclusive doméstica) e as trabalhadoras avulsas: independem de carência. – Para as contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas: dez contribuições mensais (prazo criado pela Lei 9.876/1999, que incluiu o inc. III ao art. 25 da Lei 8.213/1991).
Critério material	Regra geral: sofrer um parto, fazer uma adoção ou obter a guarda judicial para fins de adoção.
	– Para mãe biológica:

Critério temporal	Início: 28 dias antes do parto; e Término: 91 dias depois do parto. Obs.: Nos casos excepcionais, os períodos de repouso anterior ou posterior ao parto podem ser prorrogados de mais duas semanas, mediante atestado médico específico. – Para mãe adotiva e guardiã: previsão da Lei 10.421, de 10.01.2002. Para mãe adotiva e guardiã, o benefício difere da regra geral, ou seja, o período de licença e do recebimento sofre variações conforme idade da criança, senão vejamos: – Criança até 1 ano: período se mantém em 120 dias; – Criança de 1 a 4 anos: período de 60 dias; – Criança de: 4 a 8 anos: Período de 30 dias; Da cessação: Após os períodos de 120, 60 ou 30 dias, dependendo da escala supra; ou pela morte da segurada.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: seguradas(os) da Previdência Social. Sujeito passivo: INSS.
	Depende: – Segurada empregada ou trabalhadora avulsa: consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral; – Segurada empregada doméstica: valor correspondente ao do seu último salário de contribuição; – Seguradas contribuinte individual, facultativa e para as que mantenham a qualidade de segurada na forma do art. 15 da Lei 8.213/1991: 1 doze avos da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses. – Para as demais seguradas: assegurado o valor de um salário mínimo, o salário-maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá: - I – em um valor correspondente ao do seu último salário de

Critério quantitativo	contribuição, para a segurada empregada doméstica; II – em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial; III – em um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais seguradas. Aplica-se à segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, na forma prevista no art. 15 desta Lei, o disposto no inciso III do caput deste artigo. Como exceção para as(os) empregadas(os) que têm remuneração maior que o teto da Previdência Social, receberá o valor total de suas verbas no período do salário-maternidade. Obs.: Havendo emprego concomitante, a segurada fará jus ao salário--maternidade relativo a cada emprego. Alíquota: 100% dos valores supradescritos, descontada a contribuição previdenciária.
------------------------------	--

2.8.11. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado. Obs.: Xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar.
Documentos para provar o tempo de serviço	– Carteiras de trabalho; – Os carnês de contribuições, as guias de recolhimentos (se existir);
Documentos para provar o tempo de serviço	Identificador do empregador: – CNPJ/CGC ou CEI do empregador perante o INSS, no caso de segurada empregada, ou CPF do empregador, no caso de empregada doméstica. – Data do afastamento do trabalho, parto ou adoção.
Provas profissionais	– Laudo médico da gravidez.

2.9. AUXÍLIO-ACIDENTE

2.9.1. Diploma legal

Essa espécie de benefício é regulada pelos arts. 86 da Lei 8.213/1991, 104 do Decreto 3.048/1999 e 333 a 339 da IN INSS/Pres 77/2015.

2.9.2. Conceito

O auxílio-acidente é um benefício mensalmente pago ao segurado acidentado em forma de indenização, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza de que resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme dispõe o art. 86 da Lei 8.213/1991.

Destaca-se que o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial não têm direito ao auxílio-acidente.

2.9.3. Carência

Essa espécie de benefício independe de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei 8.213/1991.

2.9.4. Critério material

Conforme descrito anteriormente, o auxílio-acidente é devido quando o acidente de qualquer natureza acarreta perda ou redução na capacidade de trabalho, sem caracterizar a invalidez permanente para todo e qualquer trabalho. Porém, não é devido quando o segurado apresente danos funcionais ou redução da capacidade laboral que não repercutam em sua capacidade profissional, e em caso de alteração de cargo, mediante reabilitação e ou readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho.

O art. 104 do Decreto 3.048/1999 ressalta o critério material para obter o direito ao auxílio-acidente, vejamos:

- a) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;
- b) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam na época do acidente; ou
- c) impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam na época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS.

Importante destacar que a diminuição da capacidade laboral, por menor que seja, dará direito ao auxílio-acidente, conforme tese fixada pelo STJ, REsp 1.109.591-SC, recursos repetitivos que resultaram no Tema 416:

Tema 416: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

A Lei 8.213/1991 em seu art. 86, § 4º, faz um destaque sobre a perda de audição, ou seja, a redução da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2.9.5. Critério temporal

A Lei 8.213/1991, art. 86, § 2º, reza que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer

remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O recebimento de salário, seguro-desemprego ou concessão de outro benefício, salvo aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

O auxílio-acidente, portanto, não tem prazo para término, havendo sua cessação somente quando da concessão da aposentadoria.

2.9.5.1. Da suspensão do benefício

No caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando será reativado, conforme dispõe o § 6º do art. 104 do Decreto 3.048/1999.

2.9.6. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de auxílio-acidente consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas que estão previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá em todo o território nacional.

2.9.7 Critério pessoal

O **sujeito ativo** do auxílio-acidente é o segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, trabalhador avulso, e segurado especial, conforme dispõe o art. 18, § 1º, da Lei 8.213/1991.

Não terá direito ao auxílio-acidente o facultativo e o contribuinte individual.

Em que pese o contribuinte individual expressamente não ter direito a esta prestação previdenciária, consegui o primeiro julgado favorável do Brasil, no Juizado Especial Federal do TRF-4 5009204-59.2014.404.7205-SC.

O **sujeito passivo** do auxílio-acidente é o INSS.

2.9.8. Critério quantitativo

A base de cálculo do auxílio acidente é o salário de benefício.

O art. 86, § 1º, da Lei 8.213/1991 estipula a alíquota de 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

A Medida Provisória 905/2019 estabelece que o valor do auxílio--acidente corresponderá a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido enquanto resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ou na véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Essa nova fórmula de cálculo trouxe grande redução a esse benefício no caso da concessão da aposentadoria por invalidez não acidentária, pois após a EC 103 o cálculo da renda mensal será de 60% mais 2% a cada ano contribuído contados após 20 anos de contribuição.

Exemplo: para um segurado com consolidação das lesões decorrentes de acidente extralaboral, que resultaram em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, com dez anos de contribuição, a renda mensal do auxílio-acidente será de 50% da nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, no caso dos 60% do que teria direito pelo cálculo da aposentadoria por invalidez.

Antes da EC 103 RMI da aposentadoria a que teria direito: R\$ 2.000,00	Após a EC 103 60% da RMI da nova aposentadoria: R\$ 1.200,00
RMI da aposentadoria por invalidez: R\$ 2.000,00 50% dos R\$ 2.000,00 = R\$ 1.000,00	RMI da aposentadoria: R\$ 1.200,00 50% dos R\$ 2.000,00 = R\$ 600,00

Obs.: Na leitura desta obra, verificar se a MP 905 ainda está em vigor.

2.9.9. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: art. 86 da Lei 8.213/1991; art. 104 do Decreto 3.048/1999; e arts. 333 a 339 da IN 77/2015.
Carência	Independente de carência (art. 26, inc. I, da Lei 8.213/1991).
Critério material	A perda ou redução da capacidade decorrente de acidente de qualquer natureza.
Critério temporal	Início: será concedido no dia seguinte após a cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Da cessação: o auxílio-acidente era devido de forma vitalícia; porém, com o advento da Lei 9.528, de 10.12.1997, ele ficou sendo devido até o óbito do segurado ou início de qualquer aposentadoria.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o especial. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 50% do salário de benefício, que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. A Medida Provisória 905 traz que o valor do auxílio-acidente corresponderá a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido enquanto resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ou a véspera do início de qualquer

	aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
--	---

2.9.10. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado. Obs.: Xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar.
Documentos para provar o tempo de serviço	– Carteiras de trabalho; – Os carnês de contribuições, as guias de recolhimentos (se existir).
Provas profissionais em geral	– Laudo médico.

2.10. ABONO ANUAL

2.10.1. Diploma legal

Essa gratificação está prevista no art. 201, § 6º, e art. 7º, VIII, da Constituição Federal e tem sua regulamentação prevista no art. 40 da Lei 8.213/1991, bem como no art. 120 do Decreto 3.048/1999 e no art. 396, § 1º, da IN INSS/Pres 77/2015.

2.10.2. Critério material

Abono anual é uma renda extra devida ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, percebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Tem por objetivo assegurar ao segurado ou seu dependente uma gratificação de Natal extra no fim do ano, com alguma semelhança ao 13º salário ou gratificação natalina previstos na Lei 4.090, de 1962.

Assim, vale ressaltar que o abono anual não ampara todas as espécies de

benefícios previdenciários. Veja a seguir a relação dos benefícios amparados:

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

2.10.3. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de abono anual consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas que estão previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá em todo o território nacional.

2.10.4. Critério pessoal

O **sujeito ativo** dessa espécie de benefício é o segurado ou dependente que, durante o ano, percebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Ressalta-se que os contribuintes individuais que receberam no ano algum desses benefícios terão direito ao abono anual.

O **sujeito passivo** dessa espécie de benefício é o INSS.

2.10.5. Critério temporal

Esse benefício é devido anualmente e é calculado de forma proporcional como se calcula o décimo terceiro salário do trabalhador, ou seja, a cada mês o segurado ou pensionista terá direito a 1 doze avos do valor de seu benefício, que é pago em duas parcelas, agosto e novembro.

2.10.6. Critério quantitativo

O abono anual terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano e seu pagamento será efetuado em duas parcelas, da seguinte forma: a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro.

2.10.7. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: art. 201, § 6º, da Constituição Federal; art. 40 da Lei 8.213/1991; art. 120 do Decreto 3.048/1999; e art. 396, § 1º, da IN 77/2015.
Carência	Independente de carência.
Critério material	Abono anual é uma renda extra devida ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Tem por objetivo assegurar ao segurado ou seu dependente uma gratificação de Natal extra no fim do ano, com alguma semelhança ao décimo salário ou gratificação natalina previsto na Lei 4.090, de 1962.
Critério temporal	Início: anualmente, sendo calculado de forma proporcional como se calcula o décimo terceiro salário do trabalhador, ou seja, a cada mês o segurado ou pensionista terá direito a um doze avos do valor de seu benefício, e será pago em duas parcelas, agosto e novembro.

Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: o sujeito ativo dessa espécie de benefício é o segurado ou dependente que, durante o ano, percebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Ressalta-se que os contribuintes individuais que receberam no ano algum desses benefícios terão direito ao abono anual. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	O abono anual terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano e seu pagamento será efetuado em duas parcelas, da seguinte forma: a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro.

2.11. SERVIÇO SOCIAL

2.11.1. Diploma legal

Essa prestação previdenciária tem previsão legal no art. 88 da Lei 8.213/1991 e no art. 161 do Decreto 3.048/1999.

2.11.2. Carência

Esse é um serviço que independe de carência.

2.11.3. Critério material

O Serviço Social é mais uma possibilidade de atendimento que o cidadão tem para esclarecer quais são seus “direitos sociais” e o meio adequado para poder exercê-los. A Assistente Social do INSS ajudará no sentido de buscar uma solução

para os problemas que surgirem na relação do cidadão com o INSS.

Esse benefício tem como objetivo atender a sociedade, orientando--a na busca dos direitos previdenciários, exaurindo todas as dúvidas e se necessário apoiando-a na tramitação dos procedimentos administrativos.

Para que esse serviço tenha plena eficácia, é necessário ter como profissional o assistente social, mas há previsão de o INSS utilizar a intervenção técnica, assistência jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, por meio da celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social.

2.11.3.1. Da prioridade

Será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas.

2.11.4. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de serviço social consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá em todo o território nacional.

Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social, conforme dispõe o art. 161, § 2º, do Decreto 3.048/1999.

2.11.5. Critério pessoal

O **sujeito ativo** desse benefício é todo segurado, dependentes e demais usuários, mesmo que não inscritos na Previdência Social.

O **sujeito passivo** é o INSS.

2.11.6. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: art. 80 da Lei 8.213/1991; art. 161 do Decreto 3.048/1999; e arts. 407 a 409 da IN 77/2015.
Carência	Independente de carência.
Critério material	O Serviço Social é mais uma possibilidade de atendimento que o cidadão tem para esclarecer quais são os seus “direitos sociais” e qual o meio adequado para poder exercê-los. A Assistente Social do INSS ajudará no sentido de buscar uma solução para os problemas que surgirem na relação do cidadão com o INSS. Esse benefício tem como objetivo atender a sociedade, orientando-a na busca dos direitos previdenciários, exaurindo todas as dúvidas e se necessário apoiando-a na tramitação dos procedimentos administrativos.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: O sujeito ativo desse benefício é todo segurado, dependentes e demais usuários, mesmo que não inscritos na Previdência Social. Sujeito passivo: INSS.

2.12. HABILITAÇÃO OU REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

2.12.1. Diploma legal

Esta prestação previdenciária tem previsão legal nos arts. 89 a 93 da Lei 8.213/1991, nos arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/1999, nos arts. 398 a 406 da IN 77/2015 e na MP 905, arts. 19 a 24.

2.12.2. Carência

O art. 26, IV, da Lei 8.213/1991 reza que esse benefício independe de carência.

2.12.3. Critério material

A principal hipótese de reabilitação profissional é quando o segurado está temporariamente incapacitado para realizar suas atividades profissionais na empresa e recebendo o benefício de auxílio-doença. A redação fixada pelo art. 62 da Lei 8.213/1991 reza que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, no seu art. 399, determina quais segurados poderão ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional:

I – o segurado em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário; II – o segurado sem carência para a concessão de auxílio-doença previdenciário, incapaz para o trabalho;

III – o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez;

IV – o segurado em gozo de aposentadoria especial, por tempo de contribuição ou idade que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza ou causa;

V – o dependente do segurado; e VI – as Pessoas com Deficiência (PcD).

Os elementos que ensejam a reabilitação profissional são:

segurado que esteja recebendo auxílio-doença;

impossibilitado de obter uma recuperação para voltar a trabalhar na mesma atividade;

enquanto não houver a reabilitação do segurado o auxílio-doença não poderá ser cessado; após passar pelo processo de reabilitação profissional deverá ser capacitado para exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

O espírito desse serviço social, descrito pelos arts. 89 e ss. da Lei 8.213/1991, principalmente o art. 137 do Decreto 3.048/1999, nos deixa claro que, se fosse

aplicado com plena eficácia, o resultado seria surpreendente, pois rapidamente o segurado seria reabilitado e deixaria de ficar adormecido recebendo os benefícios por incapacidades auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e voltaria a contribuir para o sistema previdenciário.

Destarte, o Programa de Habilitação e Reabilitação Profissional somente atinge seu objetivo se realmente o segurado for recolocado ao mercado de trabalho, mas para isso é necessária a participação de todos, ou seja, do INSS, da comunidade e da empresa.

2.12.3.1. Lei de Cotas

O legislador, preocupado com o preconceito na contratação de pessoas com deficiências habilitadas e reabilitados, criou a Lei de Cotas, obrigando as empresas a contratar esses atores sociais conforme a seguir detalhado:

Lei 8.213/1991, art. 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

- A. 100 a 200 funcionários = 2%;
- B. de 201 a 500 funcionários = 3%
- C. de 501 a 1.000 funcionários = 4%
- D. de 1.001 em diante = 5%.

2.12.4. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de reabilitação profissional consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá em todo o território nacional.

2.12.5. Critério pessoal

S ã o **sujeitos ativos** amparados por esse benefício os trabalhadores

incapacitados parcial ou totalmente ao exercício profissional, bem como os portadores de deficiência física, que visa proporcionar os meios indicados ao reingresso no mercado de trabalho e no ambiente em que vivem.

O **sujeito passivo** é o INSS.

2.12.6. Critério temporal

O benefício de auxílio-doença não deverá ser interrompido até que o segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.

E há a extinção da obrigação do INSS, uma vez o segurado reabilitado ou habilitado social/profissional, em que indicará para qual função o segurado foi reabilitado profissionalmente, sem prejuízo de outra para qual se julgue capacitado.

2.12.7. Receitas vinculadas ao programa

A MP 905/2019, em seu art. 21, trouxe a novidade de que será destinado ao Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho o produto da arrecadação de:

valores relativos a multas ou penalidades aplicadas em ações civis públicas trabalhistas decorrentes de descumprimento de acordo judicial ou termo de ajustamento de conduta firmado perante a União ou o Ministério Público do Trabalho, ou ainda termo de compromisso firmado perante o Ministério da Economia, observado o disposto no art. 627-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 5.452, de 1943;

não pagamento de valores relativos aos danos morais coletivos decorrentes de acordos judiciais ou de termo de ajustamento de conduta firmado pela União ou pelo Ministério Público do Trabalho;

empresas que descumprirem a reserva de cargos destinada a pessoas com deficiência, inclusive referentes à aplicação de multas.

Os valores de que tratam os itens I e II serão obrigatoriamente revertidos ao Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho.

A MP citada ainda disciplina que os recursos arrecadados na forma prevista no art. 21 serão depositados na Conta Única do Tesouro Nacional, que vigorará pelo prazo de cinco anos, contado da data da realização do depósito na Conta Única do Tesouro Nacional.

2.12.8. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: arts. 89 a 93 da Lei 8.213/1991; arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/1999; arts. 398 a 406 da IN 77/2015; MP 905, arts. 19 a 24.
Carência	Independente de carência.
Critério material	A principal hipótese de reabilitação profissional é quando o segurado está temporariamente incapacitado para realizar suas atividades profissionais na empresa e recebendo o benefício de auxílio-doença. Na redação fixada pelo art. 62 da Lei 8.213/1991 é determinado que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. A Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015, no seu art. 399, determina quais segurados poderão ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional: I – o segurado em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário; II – o segurado sem carência para a concessão de auxílio-doença previdenciário, incapaz para o trabalho; III – o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez; IV – o segurado em gozo de aposentadoria especial, por tempo

	de contribuição ou idade que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza ou causa; V – o dependente do segurado; e VI – as Pessoas com Deficiência (PcD).
Critério temporal	Início: o benefício de auxílio-doença não deverá ser interrompido até que o segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.
Critério temporal	Fim: há a extinção da obrigação do INSS, uma vez o segurado reabilitado ou habilitado.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: são sujeitos ativos amparados por este benefício, os trabalhadores incapacitados parcial ou totalmente ao exercício profissional, bem como os portadores de deficiência física, que visa proporcionar os meios indicados ao reingresso no mercado de trabalho e no ambiente em que vivem. Sujeito passivo: INSS.

2.13. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – LOAS

2.13.1. Diploma legal

A prestação da Assistência Social, conhecida como Loas, está amparada pelo art. 203, inciso V, da Constituição Federal; Lei Orgânica da Assistência Social 8.742, de 7 de dezembro de 1993; art. 34 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; e a Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015 em seus arts. 42, § 4º, 409 e 762.

2.13.2. Conceito

A assistência social brasileira tem como um de seus objetivos a garantia de um

salário mínimo de benefício pago mensalmente à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família com renda *per capita* inferior a um quarto do salário mínimo, conforme art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e art. 203, inciso V, da Constituição Federal.

2.13.3. Carência

Tratando-se de benefício assistencial, cumpre desde logo observar que não há período de carência, tampouco é necessário que o requerente seja segurado do INSS ou desenvolva alguma atividade laboral, sendo imprescindível, porém, a comprovação da hipossuficiência própria e/ou familiar, diante das condições que veremos a seguir.

2.13.4. Critério material

O critério material para recebimento do Loas tem como atores sociais o idoso a partir de 65 anos de idade, a pessoa com deficiência, ambas com rendas inferior a um quarto do salário mínimo. Vale salientar que o critério de miserabilidade legal tem um entendimento jurisprudencial mais amplo, conforme discutiremos em tópico adiante.

2.13.4.1. Requisito idade

O conceito de idoso inicialmente era de 70 anos para homens e mulheres, mas no ano de 2003 o art. 1º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) reduziu a idade mínima de concessão para 60 anos de idade, para homens e mulheres.

Para o recebimento do Loas, ironicamente, o próprio Estatuto do Idoso conflita o conceito de idoso, estipulando o critério de 65 anos para recebimento do benefício assistencial.

2.13.4.2. Requisito deficiência

Para efeito de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC),

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme o art. 20, § 2º, da Lei 8.742/1993.

Um ponto que vem causando problemas na interpretação da norma, para a aplicação prática do benefício, é o termo “longo prazo”.

O que seria impedimento de “longo prazo”? A legislação infraconstitucional, Lei 8.742/1993, em seu art. 20, § 10, por sua vez, traz que impedimento de longo prazo é a deficiência com duração por mais de dois anos, para fins de percepção do benefício assistencial.

O conceito de “longo prazo” constante no art. 20, § 10, da Lei 8.742/1991 traz controvérsias quanto a sua redação, vejamos:

Art. 20. (...)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

Pois bem, o prazo de dois anos é analisado pelos efeitos do passado ou do futuro?

A TNU, em sua Súmula 48, com entendimento firmado em 25.04.2019, entendeu que na deficiência de longo prazo deve ser analisado o passado e o futuro, sendo o prazo da deficiência do início até a data da revisão do benefício dentro dos dois anos.

Súmula 48, TNU: Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de dois anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.

Em que pese o entendimento da Súmula 48 da TNU, a autora Maira de Carvalho

Pereira Mesquita¹¹ em artigo científico, questiona a constitucionalidade do art. 20, § 10, da Lei 8.742/1991, sustentando:

O benefício assistencial foi previsto pelo constituinte para socorrer aos idosos e deficientes em condição de miserabilidade, que a família não possui condições de prover o sustento de forma digna. Por se tratar de requisitos passíveis de modificação, a concessão e manutenção do BPC obedece à cláusula *rebus sic stantibus*, podendo ser cancelado quando um dos requisitos não mais estiver presente. Não é por outro motivo que o art. 21 da Loas prevê a possibilidade de o INSS rever a presença dos requisitos a cada dois anos:

“Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.”

A possibilidade de revisão das condições, ou seja, a verificação de que os requisitos ainda estão presentes, não pode ser confundida com a necessidade de impedimentos por longo prazo (dois anos), uma vez que a revisão está relacionada à autotutela da Administração Pública, enquanto a deficiência é um dos requisitos constitucionais para concessão do BPC.

Assim, o § 10 do art. 20 da Lei 8.742/1993 é de constitucionalidade duvidável, pois a exigência de deficiência por um prazo mínimo de dois anos não consta na Constituição Federal, nem na Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada no Brasil de acordo com o procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal (rito semelhante ao de Emenda à Constituição) por meio do Decreto Legislativo 186/2008, e promulgado através do Decreto 6.949/2009. Tal exigência não guarda correlação com a razão do ser do instituto do benefício assistencial, além de afrontar os princípios da igualdade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Nos casos em que não se faz possível delinear o tempo de duração da situação da deficiência, poderá haver a concessão do benefício nos termos do art. 16, § 6º, do Decreto 6.214/2007, ou seja, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado do

Desenvolvimento Social, atual Ministério da Cidadania.

A concessão do benefício assistencial ao deficiente ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o art. 20, § 2º, da Lei 8.742/1993, ou seja, a pessoa com deficiência que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS.

É assegurada perícia no local em que se encontra o beneficiário nos casos em que restar impossível o deslocamento, inclusão feita pelo Decreto 7.617/2011.

O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência, conforme art. 21, § 3º, da Lei 8.742/1993.

Extinta, todavia, a relação trabalhista ou a atividade na condição de microempreendedor individual e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no *caput* do art. 21, conforme art. 21-A, § 1º, da Lei 8.742/1993.

Outro ponto que merece destaque é o art. 21-A, § 2º, da Lei 8.742/1993, o qual traz que a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do BPC, sendo limitado a dois anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício.

Ademais, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao BPC, conforme o art. 20, § 5º, da Lei 8.742/1993.

O art. 21-A, *caput*, da Lei 8.742/1993, contudo, traz que o BPC será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.

2.13.4.3. *Requisito da miserabilidade*

Para fazer jus ao amparo de um salário mínimo, o idoso e o deficiente deverão comprovar o seu estado de miserabilidade.

Pelo critério objetivo, previsto no § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, considera-se incapaz de prover a sua própria manutenção, ou seja, em estado de miserabilidade, a pessoa idosa ou com deficiência cuja renda mensal *per capita* do grupo familiar for inferior a um quarto do salário mínimo.

Nesse sentido, pelo critério objetivo, dividindo-se o total da renda familiar pelo número de moradores de uma residência, o resultado deve ser abaixo de um quarto do salário mínimo.

Ocorre que esse critério objetivo para verificação da miserabilidade foi declarado parcialmente inconstitucional, sem pronúncia de nulidade do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, pelo STF, vigorando atualmente o entendimento de que a definição dos critérios a serem observados para a concessão do benefício assistencial depende de apurado estudo e deve ser verificada de acordo com as reais condições sociais e econômicas de cada candidato à beneficiário, não sendo o critério objetivo de renda *per capita* o único legítimo para se aferir a condição de miserabilidade (Rcl 4.374, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.04.2013, Acórdão Eletrônico DJe-173, Divulg 03.09.2013, Public 04.09.2013).

Outra não é a redação da Súmula 29 da TNU:

Súmula 29. Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.

Importante ressaltar que, sendo concedido a qualquer membro da família, o BPC

não será computado para fins do cálculo da renda familiar *per capita* a que se refere a Loas, conforme art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Diante desse entendimento, abriu-se a possibilidade de exclusão não somente de valor originário de benefício assistencial ao idoso, mas também o da Pessoa com Deficiência e o benefício previdenciário de valor correspondente a um salário mínimo, pois não haveria fundamento em tratar desigualmente situações de vulnerabilidade e necessidades iguais.

Assim, ao julgar os processos RE 567.985-MT e 580.963-PR, o STF pacificou o entendimento de que devem ser excluídos do cálculo da renda familiar os benefícios assistências recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo recebido por idosos.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre a matéria em duas oportunidades, fixando as seguintes teses:

Tema 185: A limitação do valor da renda *per capita* familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda *per capita* inferior a 1/4 do salário mínimo.

Tema 640: Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda *per capita* prevista no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993.

Assim, por mais que tenham sido declarados inconstitucionais o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, **não houve declaração de nulidade, motivo pelo qual são critérios ainda válidos para a esfera administrativa, restando como orientação ao operador do Direito o ingressar na**

esfera judicial até que ocorra evolução na legislação administrativa.

Importante ressaltar que, por força da Lei 13.146/2015, que aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o art. 20, § 11, da Lei 8.742/1993 passou a prever expressamente que, para concessão desse benefício, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, sendo uma flexibilização feita pelo próprio legislador do critério da renda mensal familiar inferior a um quarto do salário mínimo.

Some-se a isso que, com o advento da Lei 12.470/2011, foi inserido o § 9º no art. 20 da Lei 8.742/1993, que prevê que a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins de cálculo da renda *per capita* familiar.

Ademais, por força da Lei 13.146/2015, que aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado também serão descontados para fins de cálculo da renda *per capita* familiar.

Em resumo, deve ser excluído do cálculo da renda familiar:

Benefício recebido por idoso com mais de 65 anos, de renda mínima, previdenciário e assistencial, conforme Estatuto do Idoso, art. 34, parágrafo único;

Benefício previdenciário por incapacidade/deficiência no valor de um salário mínimo recebido por pessoa de qualquer idade;

Benefício assistencial recebido por pessoa com deficiência de qualquer idade;

Gastos extraordinários diretamente relacionados ao risco social que se busca proteger como gastos com medicamentos, alimentação, transporte. (jurisprudência).

Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, conforme o art. 20, § 9º, da Lei 8.742/1993.

A Turma Nacional de Uniformização publicou a Súmula 79, com entendimento de que, nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, inviabilizados os referidos

meios, por prova testemunhal.

Além desses fatores, cumpre observar indagações sobre o termo “grupo familiar”.

Entendia-se como grupo familiar o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei 8.213/1991, desde que vivessem sob o mesmo teto.

Com o advento da Lei 12.435/2011, foi alterado o art. 20, § 1º, da Lei 8.742/1993, considerando-se que a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Com a inovação, foram inseridos a madrasta e o padrasto (na falta dos pais) na composição da família. Da mesma forma, os irmãos solteiros e os filhos de qualquer idade passaram a entrar na formação do grupo familiar, não existindo mais a idade limite de 21 anos, desde que vivam sob o mesmo teto.

O conceito de grupo familiar deve ser analisado de forma restritiva ao art. 20, § 1º, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lops). Nesse sentido segue entendimento da TNU dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, em julgado em que a tia do autor foi desconsiderada para fins de cálculo da renda *per capita*, pois os tios não estão no rol de grupo familiar estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social:

Ementa: Incidente regional de uniformização de jurisprudência. Benefício assistencial. Noção de grupo familiar. Interpretação restritiva. Entendimento reafirmado por esta turma regional. Questão de Ordem 038 da TNU. Incidente provido. 1. *Reafirmação do entendimento desta Turma Regional de Uniformização de que o conceito de grupo familiar deve ser obtido mediante interpretação restrita das disposições contidas no § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993 e no art. 16 da Lei 8.213/1991.* 2. Aplicação da Questão de Ordem 038 da TNU. Procedência da ação. Restabelecimento da sentença. 3. Pedido regional de uniformização de jurisprudência provido (5005906-64.2011.4.04.7108, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, rel. Daniel Machado da Rocha, juntado aos autos em 23.11.2016).

2.13.5. Objetivo do Loas

O benefício previsto na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e alterado pela Lei 12.435, de 6 de julho de 2011, possui por objetivos a proteção social visando à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção à integração ao mercado de trabalho e a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

As políticas assistenciais buscam a inclusão de grupos sociais vulneráveis ao enfrentamento da pobreza, e, de fato e, ao longo dos anos, vêm contribuindo para a redução da pobreza.

Esses benefícios assistenciais não possuem o condão de manutenção de um padrão de vida financeira, mas sim de garantir o mínimo existencial a um ser humano.

2.13.6. Critério temporal

2.13.6.1. Data de início do benefício

A data de início do Loas, conforme prevê a Lei 8.742/1993, será aquela do requerimento administrativo.

2.13.6.2. Da manutenção do Loas

Uma vez concedido o Loas, será revisado pelo menos a cada dois anos, conforme art. 21, *caput*, da Lei 8.742/1993.

Nessa revisão, será examinado se as condições de concessão ainda persistem, podendo ser cessado a qualquer momento, desde que não mais atendidas as condições legais previstas.

2.13.6.3. Da cessação

Esse benefício de prestação continuada será cessado com a morte do assistido,

bem como quando cessada a deficiência ou com a renda fora da legalidade do critério de miserabilidade.

2.13.7. Critério quantitativo

O Loas terá como renda mensal um salário mínimo e não gerará gratificação natalina, ou seja, o décimo terceiro, nem instituirá pensão por morte, tendo índole personalíssima.

Assim, cumpre salientar que o art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993, traz que esse benefício não pode ser cumulado com nenhum outro da seguridade social, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

2.13.8. Critério pessoal

Sujeito ativo: pessoas com mais de 65 anos de idade, pessoas com deficiência, ambos os atores sociais em estado de miserabilidade.

Sujeito passivo: pago pela União, porém, tendo como responsável pela gestão do benefício a Autarquia do INSS.

Ainda que um benefício assistencial, portanto, é gerido, executado e mantido pelo INSS, por questão de conveniência administrativa, competindo à União arcar com seu pagamento, sendo repassado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, conforme previsto no art. 29, parágrafo único, da Lei 8.742/1993.

2.13.9. Critério espacial

O Loas é cabível somente no Brasil.

Aliás a Lei Orgânica da Assistência Social é omissa quanto à concessão da prestação assistencial a estrangeiros, porém no dia 20 de abril de 2017, pelo RE 587.970, fixou-se a seguinte tese:

Os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no

art. 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais.

2.13.10. *Resumo pela regra-matriz*

Hipótese de incidência	Diploma legal: art. 203, inciso V, da Constituição Federal; Lei Orgânica da Assistência Social 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e alterada pela Lei 12.435, de 6 de julho de 2011; Decreto 6.214/2007, art. 34; Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, arts. 42, § 4º; arts. 409 e 762 da IN INSS/Pres 77/2015.
Carência	Não há carência.
Critério material	Idosos a partir de 65 anos de idade, a pessoa com deficiência, ambas com renda inferior a um quarto do salário mínimo.
Critério temporal	Início: da data do requerimento. Cessaçãõ: morte do assistido, cessação da deficiência ou com a renda fora da legalidade do critério de miserabilidade.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: pessoas com mais de 65 anos de idade, pessoas com deficiência, ambos os atores sociais em estado de miserabilidade. Sujeito passivo: pago pela União, porém, tendo como responsável pela gestão do benefício a Autarquia do INSS.
Critério quantitativo	Um salário mínimo.

2.13.11. Documentos para requerer essa espécie de benefício

--	--

Documentos pessoais	– Documento de identificação e CPF do titular (ao requerente maior de 16 anos de idade poderá ser solicitado documento de identificação oficial com fotografia); – Formulários preenchidos e assinados, de acordo a situação do titular (veja a seguir a relação); – Termo de Tutela, no caso de menores de 18 anos filhos de pais falecidos ou desaparecidos ou que tenham sido destituídos do poder familiar; – Documento que comprove regime de semiliberdade, liberdade assistida ou outra medida em meio aberto, emitido pelo órgão competente de Segurança Pública estadual ou federal, no caso de adolescentes com deficiência em cumprimento de medida socioeducativa; – Documento de identificação e procuração no caso de representante legal do requerente.
Comprovação da deficiência	Exames médicos que comprovem a deficiência.
Renda mensal da família	Comprovante de rendimento da família.

2.14. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

2.14.1. Diploma legal

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência está amparada pelo art. 201, § 1º, I, da Constituição Federal, na Lei Complementar 142/2013, arts. 70-A a 70-I do Decreto 3.048/1999, incluídos pelo Decreto 8.145/2013, e arts. 413 a 432 da Instrução Normativa INSS/ Pres 77/2015.

2.14.2. Conceito

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência será devida ao segurado(a) que, cumprida a carência exigida de 180 contribuições, comprovar o tempo de contribuição necessário, conforme seu grau de deficiência.

2.14.3. Critério material

O critério material está definido no art. 70-A do Decreto 3.048/1999, ou seja, terá direito a concessão da aposentadoria especial por tempo de contribuição ou por idade o segurado que tenha reconhecido, em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, grau de deficiência leve, moderada ou grave, comprovada a condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício.

Importante ressaltar que a comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência não poderá ser por prova exclusivamente testemunhal, conforme o art. 6º, § 2º, da LC 142/2013.

2.14.4. Critério pessoal

Sujeito ativo: segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e segurados especiais que contribuam facultativamente sobre o salário de contribuição, nos termos do art. 70-B, parágrafo único, do Decreto 3.048/1999.

Sujeito passivo: INSS.

2.14.5. Carência

A Lei Complementar 142/2013 não menciona a carência do benefício em questão. Por essa razão aplica-se a regra geral de 180 contribuições, que consta no art. 25, II, da Lei 8.213/1991.

Some-se a isso a regra de 180 contribuições exigidas para título de carência. Ela não precisa necessariamente ser cumprida concomitantemente à condição de pessoa com deficiência, conforme os arts. 420 e 417 da IN 77/2015.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência são:

A carência de 180 contribuições mensais, não necessariamente na condição de deficiente;

A comprovação do tempo de contribuição, reduzido de acordo com o grau de deficiência, podendo esta ser leve, moderada ou grave;

A existência de deficiência na data de entrada do requerimento ou na data de implementação dos requisitos para o benefício, a qual pode ser física, mental, intelectual ou sensorial;

Cumprir observar que, na hipótese da aposentadoria em questão, a perda da qualidade de segurado não implicará no indeferimento do benefício, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003, desde que o segurado conte com a carência e o tempo de contribuição correspondente ao seu grau de deficiência na data do requerimento do benefício.

O tempo de contribuição exigido será diferenciado a depender do grau da deficiência, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar 142/2013, conforme tabela a seguir:

	Deficiência grave	Deficiência moderada	Deficiência leve
Homens	25 anos de tempo de contribuição	29 anos de tempo de contribuição	33 anos de tempo de contribuição
Mulheres	20 anos de tempo de contribuição	24 anos de tempo de contribuição	28 anos de tempo de contribuição

Cumprir observar que a existência de deficiência anterior à data da vigência Lei Complementar 142/2013 pode ser somada, devendo ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data

provável do início da deficiência.

2.14.6. Conversão de tempo de contribuição do deficiente

Para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas a seguir, considerando o grau de deficiência preponderante, devidamente estipulado no *caput* do art. 70-E do Decreto 3.048/1999:

Mulher				
Tempo a converter	Multiplicadores			
	Para 20	Para 24	Para 28	Para 30
De 20 anos	1,00	1,20	1,40	1,50
De 24 anos	0,83	1,00	1,17	1,25
De 28 anos	0,71	0,86	1,00	1,07
De 30 anos	0,67	0,80	0,93	1,00

Homem				
Tempo a converter	Multiplicadores			
	Para 25	Para 29	Para 33	Para 35
De 25 anos	1,00	1,10	1,32	1,40
De 29 anos	0,86	1,00	1,14	1,21
De 33 anos	0,76	0,80	1,00	1,06
De 35 anos	0,71	0,80	0,94	1,00

Nesse caso, supondo que uma segurada mulher sem deficiência conte com nove anos de contribuição, e considerando ainda que a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher se dá aos 30 anos de contribuição. Posteriormente, essa segurada teve um acidente e passa para a condição de deficiente grave, com aposentadoria aos 20 anos de contribuição. Nesse caso, os nove anos serão convertidos pelo fator 0,67, equivalendo a seis anos de contribuição para uma aposentadoria de 25 anos.

A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria do deficiente, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela a seguir:

Mulher					
Tempo a converter	Multiplicadores				
	Para 15	Para 20	Para 24	Para 25	Para 28
De 15 anos	1,00	1,33	1,60	1,67	1,87
De 20 anos	0,75	1,00	1,20	1,25	1,40
De 24 anos	0,63	0,83	1,00	1,04	1,17
De 25 anos	0,60	0,80	0,96	1,00	1,12
De 28 anos	0,54	0,71	0,86	0,89	1,00

Homem	
	Multiplicadores

Tempo a converter					
	Para 15	Para 20	Para 25	Para 29	Para 33
De 20 anos	0,75	1,00	1,25	1,45	1,65
De 25 anos	0,60	0,80	1,00	1,16	1,32
De 29 anos	0,52	0,69	0,86	1,00	1,14
De 33 anos	0,45	0,61	0,76	0,88	1,00

Conforme o art. 70-F, § 2º, do Decreto 3.048/1999, todavia, é vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial por exposição aos agentes nocivos à saúde e a integridade física.

Nesse sentido, o tempo de contribuição especial por exposição a agente nocivos à saúde converte-se em tempo de contribuição do deficiente, mas o tempo de contribuição do deficiente não se converte em tempo de contribuição para aposentadoria especial por exposição a agente nocivos à saúde.

2.14.7. Critério temporal

2.14.7.1. Data de início do benefício

A Lei Complementar 142/2013 não menciona a data de início do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Por essa razão aplica-se a regra geral que consta nos arts. 49 e 54, ambos da Lei 8.213/1991, para o segurado empregado e empregado doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela; ou a data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias; para os demais segurados, a data da entrada do requerimento.

2.14.7.2. Data de início do benefício

A data de cessação do benefício em questão será com o óbito do segurado(a).

2.14.8. Critério quantitativo

A base de cálculo para essa espécie de benefício é o salário de benefício, que, nos termos dos arts. 8º e 9º, I, da LC 142/2013, será calculado conforme o disposto no art. 29 da Lei 8.213/1991, ou seja, por meio da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo do segurado, e 20% dos menores salários de contribuição são descartados, não integrando, assim, o cálculo do salário de benefício.

A Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria em questão consistirá em uma renda mensal de 100% do salário de benefício.

Importante ressaltar que se aplica no cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência o fator previdenciário, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, conforme o art. 9º, I, da LC 142/2013.

Está prevista na LC 142/2013 a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente.

Acrescenta-se também que é facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do RGPS que lhe seja mais vantajosa, diante o exposto no art. 9º, V, da LC 142/2013 e art. 70-G do Decreto 3.048/1999.

2.14.9. Da permanência da atividade laboral

O segurado aposentado de acordo com as regras da LC 142/2013 não estará obrigado ao afastamento da atividade que exercer na condição de pessoa com deficiência, sendo este o entendimento administrativo do INSS, conforme o art. 429 da IN INSS/Pres 77/2015.

2.14.10. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: art. 201, § 1º, I, da Constituição Federal; arts. 70-A a 70-I do Decreto 3.048/1999; arts. 413 a 432 da IN INSS/Pres 77/2015.
Carência	180 contribuições.
Critério material	Deficiência leve, moderada e grave.
Critério temporal	Início: para segurado empregado e empregado doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela; ou da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias; para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Cessaçãõ: na data do óbito do segurado.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e segurados especiais que contribuam facultativamente sobre o salário de contribuição, nos termos do art. 70-B, parágrafo único, do Decreto 3.048/1999. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria em questão consistirá em uma renda mensal de 100% do salário de benefício.

2.14.11. Documentos para requerer esta espécie de benefício

Documentos	A) RG e CPF;
-------------------	--------------

pessoais	B) Comprovante de endereço; C) Comprovante da deficiência desde seu início.
Documentos para provar o tempo de serviço	Empregado: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). Empresário: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado.
Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: Requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no sindicato dos trabalhadores rurais.

2.15. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR IDADE

2.15.1. Diploma legal

A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência está amparada pelo art. 201, § 1º, I, da Constituição Federal, na Lei Complementar 142/2013, arts. 70-A a 70-I do Decreto 3.048/1999, incluídos pelo Decreto 8.145/2003, e arts. 413 a 432 da Instrução Normativa INSS/Pres 77/2015.

2.15.2. Conceito

A aposentadoria por idade mínima de aos 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, independentemente do grau de deficiência da pessoa com deficiência, será devida ao segurado(a) que cumprir a carência exigida de 180 contribuições.

2.15.3. Critério material

Entre os critérios materiais para a concessão desse benefício está a idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Nessa espécie de prestação previdenciária, também diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, os segurados que aderiram ao Plano Simplificado da Previdência Social (alíquota de 11%) têm direito a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, desde que complemente a contribuição mensal para alíquota integral, conforme dispõe o art. 199-A, § 1º, do Decreto 3.048/1999.

2.15.4. Critério pessoal

O **sujeito ativo** dessa espécie de benefício é o segurado em geral.

A aposentadoria por idade do segurado com deficiência é devida ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e segurados especiais.

Importante salientar que nos termos do art. 418, *caput*, da IN 77/2015, ao contrário da aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, na qual apenas o segurado especial contribui facultativamente sobre o salário de contribuição, na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o segurado especial tem direito ao benefício, mesmo que não contribua facultativamente sobre o salário de contribuição.

O **sujeito passivo** é o INSS.

2.15.5. Carência

A Lei Complementar 142/2013, em seu art. 3º, IV, menciona que a carência da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é de 15 anos de contribuição, e representa 180 contribuições. Igualmente a regra geral das aposentadorias que consta no art. 25, II, da Lei 8.213/1991.

Importante questão na prática previdenciária é que não se aplica a tabela correspondente à regra de transição prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade garantida aos segurados com deficiência.

Assim, mesmo os segurados inscritos na Previdência Social até 24 de julho de 1991, e que completem a idade antes do ano de 2011, precisam comprovar 180 contribuições a título de carência.

O INSS, administrativamente, entende que o tempo mínimo de contribuição, 15 anos, para fins de carência, deve ser cumprido na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau.

A LC 142/2013, contudo, não determinou que os 15 anos de tempo mínimo de contribuição exigido deve ser cumprido na condição de pessoa com deficiência, apenas exige que o segurado deve comprovar a existência de deficiência durante igual período, ou seja, por 15 anos.

Importante destacar que, na hipótese da aposentadoria em questão, a perda da qualidade de segurado não implicará no indeferimento do benefício, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003, desde que o segurado conte com a carência e a existência de deficiência, física, mental, intelectual ou sensorial, independentemente do grau, por um período de no mínimo 180 meses.

2.15.6. Aposentadoria por idade híbrida da pessoa com deficiência

A aposentadoria por idade híbrida ou mista é cabível nos casos em que o segurado, após completar 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, não obteve a comprovação do tempo mínimo necessário de atividade rural para fins de obtenção da

aposentadoria por idade rural, mas preencheu a carência do benefício mediante a soma do tempo de atividade rural com a atividade urbana, conforme consta no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991.

Observa-se que, em regra geral na aposentadoria por idade híbrida, não há previsão legal de redução de cinco anos do critério etário, apesar de ser premida a soma do tempo rural com o tempo urbano, somente aplicável à aposentadoria por idade rural.

No caso da aposentadoria por idade híbrida da pessoa com deficiência, contudo, o art. 70-C, § 2º, do Decreto 3.048/1999 dispõe que será considerada a idade reduzida de cinco anos, isto é, 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher.

É de suma importância, entretanto, ressaltar que para que haja a redução de cinco anos na aposentadoria por idade híbrida da pessoa com deficiência, é exigido que durante todo o período de carência do benefício o segurado tenha laborado na condição de pessoa com deficiência, ou seja, tanto o exercício da atividade rural quando o da atividade urbana tenham sido realizadas pelo segurado com deficiência, conforme o art. 418, I e IV, da IN INSS/Pres 77/2015.

2.15.7. Critério temporal

2.15.7.1. Data de início do benefício

A Lei Complementar 142/2013 não menciona a data de início do benefício da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Por essa razão aplica-se a regra geral que consta nos arts. 49 e 54, ambos da Lei 8.213/1991, sendo para o segurado empregado e empregado doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela; ou da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias; para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

2.15.7.2. Data da cessação do benefício

Ademais, a data de cessação do benefício em questão será o óbito do segurado(a).

2.15.8. Critério quantitativo

A base de cálculo para essa espécie de benefício é o Salário de Benefício, que, nos termos dos arts. 8º e 9º, I, da LC 142/2013, será calculado conforme o disposto no art. 29 da Lei 8.213/1991, ou seja, por meio da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo do segurado: 20% dos menores salários de contribuição são descartados, não integrando, assim, o cálculo do salário de benefício.

A Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por idade consistirá em uma renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% desde que, por grupo de 12 contribuições, não ultrapasse 100% do salário de benefício, sendo, assim, a regra geral da aposentadoria por idade.

Importante ressaltar que se aplica no cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência o fator previdenciário, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, conforme art. 9º, I, da LC 142/2013.

Está prevista na LC 142/2013 a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente.

Acrescenta-se também que é facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do RGPS que lhe seja mais vantajosa, diante do exposto no art. 9º, V, da LC 142/2013 e no art. 70-G do Decreto 3.048/1999.

O segurado aposentado, de acordo com as regras da LC 142/2013, não estará obrigado ao afastamento da atividade que exercer na condição de pessoa com deficiência, sendo este o entendimento administrativo do INSS, conforme o art. 429 da IN 77/2015.

2.15.9. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: art. 201, § 1º, I, da Constituição Federal; arts. 70-A a 70-I do Decreto 3048/1999; arts. 413 a 432 da IN INSS/Pres 77/2015.
Carência	180 contribuições.
Critério material	Independentemente do grau de deficiência da pessoa com deficiência, 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher.
Critério temporal	Início: para segurado empregado e empregado doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela; ou da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias; para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Cessaço: na data do óbito do segurado.
Critério espacial	Território nacional.
Critério pessoal	Sujeito ativo: segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e segurados especiais que contribuam facultativamente sobre o salário de contribuição, nos termos do art. 70-B, parágrafo único, do Decreto 3.048/1999. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 70% do salário de benefício, mais 1% desde que, por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício, sendo, assim, a regra geral da aposentadoria por idade.

2.15.10. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	A) RG e CPF; B) Comprovante de endereço; C) Comprovante da deficiência desde seu início.
Documentos para provar o tempo de serviço	Empregado: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato da empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS, da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original). Empresário: – Contrato social e alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado.
Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

2.16. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (EXTINTA PELA EC 103, EM VIGOR SOMENTE PARA OS SEGURADOS AMPARADOS PELA REGRA DE TRANSIÇÃO)

2.16.1. Diploma legal

A aposentadoria por tempo de contribuição está disciplinada no art. 201, § 7º, I,

e § 8º, da Constituição Federal, arts. 52 a 56 da Lei 8.213/1991, arts. 56 a 63 do Decreto 3.048/1999 e arts. 234 a 238 da IN INSS/Pres 77/2015.

2.16.2. Carência

A carência para a aposentadoria por tempo de contribuição está prevista no art. 25, II, da Lei 8.213/1991, sendo de 180 contribuições mensais para os inscritos no sistema a partir da Lei 8.213/1991. Para os inscritos antes da Lei 8.213/1991 aplica-se a tabela de transição de carência elencada no art. 142 da Lei citada.

Não será considerado, para efeito de carência, o período do art. 55, § 2º, da Lei 8.213/1991, ou seja, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início de vigência da Lei 8.213, em 25.07.1991. Porém, será computado independentemente do recolhimento das contribuições para tempo de serviço.

Já os trabalhadores rurais com registro na CTPS, que efetivavam suas contribuições à luz do fundo de assistência e previdência rural (Funrural), poderão contar o tempo de serviço trabalhado para fins de carência, segundo entendimento firmado pelo STJ no Resp. 1.352.791-SP.

Não se pode confundir com a aposentadoria híbrida, que não segue a regra do art. 55, § 2º, da Lei 8213/1991. Nesse caso o tempo de serviço rural, ainda que sem contribuição, poderá ser comutado para fins de carência. Chamo a atenção para o tópico da aposentadoria híbrida.

Cumprе observar que, na hipótese da aposentadoria por tempo de contribuição, a perda da qualidade de segurado não implicará no indeferimento do benefício, nos termos do art. 3º da Lei 10.666/2003.

2.16.3. Critério material

Essa espécie de benefício era regulada pela Lei Orgânica da Previdência Social (Lops)¹² e nominada como aposentadoria por tempo de serviço. Exigia-se um mínimo de 30 anos de tempo de serviço com um limite de idade de 55 anos para ambos os sexos. Mais tarde, tal limite de idade foi extinto:¹³ a diferença passou a ser na alíquota.¹⁴

Hodiernamente, exige-se apenas o tempo de contribuição, no mínimo 30 anos, requisito que se estendeu até a vinda da Emenda Constitucional 20, de 15.12.1998, norma que trouxe uma série de mudanças nos benefícios previdenciários.

Vale ressaltar que a EC 20 não feriu o direito adquirido dos que tinham o tempo de serviço na data da promulgação da norma. Ela garantiu a recepção do tempo de serviço trabalhado anterior à promulgação da EC 20, para aqueles que não atingiram o tempo de serviço exigido na época.

Cumpra observar que se considera tempo de contribuição o período contado desde o início até a data do desligamento da atividade abrangida pela Previdência Social ou até a data do requerimento do benefício, sendo descontados os períodos como: de suspensão do contrato de trabalho e de interrupção de exercício e da atividade.

De acordo com o art. 55 da Lei 8.213/1991 e art. 60 do Decreto 3.048/1999, serão considerados tempo de contribuição, entre outros, os seguintes períodos:

I – o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela previdência social urbana e rural, ainda que anterior à sua instituição, respeitado o disposto no inciso XVII;

II – o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da previdência social;

III – o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade;

IV – o tempo de serviço militar, salvo se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, nas seguintes condições:

a) obrigatório ou voluntário; e

b) alternativo, assim considerado o atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após

alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter militar; V – o período em que a segurada esteve recebendo salário-maternidade;

VI – o período de contribuição efetuada como segurado facultativo; VII – o período de afastamento da atividade do segurado anistiado que, em virtude de motivação exclusivamente política, foi atingido por atos de exceção, institucional ou complementar, ou abrangido pelo Decreto Legislativo 18, de 15 de dezembro de 1961, pelo Decreto-lei 864, de 12 de setembro de 1969, ou que, em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, tenha sido demitido ou compelido ao afastamento de atividade remunerada no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988;

VIII – o tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, inclusive o prestado a autarquia ou a sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, regularmente certificado na forma da Lei 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a respectiva certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975, véspera do início da vigência da Lei 6.226, de 14 de junho de 1975;

IX – o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente do trabalho, intercalado ou não;

X – o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991;

XI – o tempo de exercício de mandato classista junto a órgão de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, tenha havido contribuição para a previdência social;

XII – o tempo de serviço público prestado à Administração Federal Direta e autarquias federais, bem como às estaduais, do Distrito Federal e municipais, quando aplicada a legislação que autorizou a contagem recíproca de tempo de contribuição;

XIII – o período de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições;

XIV – o período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições;

XV – o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escritanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse à época vinculada a regime próprio de previdência social;

XVI – o tempo de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que indenizado conforme o disposto no art. 122;

XVII – o período de atividade na condição de empregador rural, desde que comprovado o recolhimento de contribuições na forma da Lei 6.260, de 6 de novembro de 1975, com indenização do período anterior, conforme o disposto no art. 122;

XVIII – o período de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior, amparados pela Lei 8.745, de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que sua situação previdenciária esteja regularizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social;

XIX – o tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social;

XX – o tempo de trabalho em que o segurado esteve exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, observado o disposto nos arts. 64 a 70; e XXI – o tempo de contribuição efetuado pelo servidor público de que tratam as alíneas *i*, *j* e *l* do inciso I do *caput* do art. 9º e o § 2º do art. 26, com base nos arts. 8º e 9º da Lei 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no art. 2º da Lei 8.688, de 21 de julho de 1993.

XXII – o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo

empregatício.

Some-se a isto que o período já considerado para a concessão de qualquer aposentadoria, em qualquer regime próprio de Previdência Social, não será computado como tempo de contribuição.

A comprovação do tempo de contribuição, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

Dessa forma, o critério material geral para esse tipo de benefício é ter o homem 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição para aposentadorias integrais, ou cinco anos a menos, se aposentadoria proporcional.

Os professores têm um tratamento diferenciado, em que poderão requerer sua aposentadoria integral com a redução de cinco anos de contribuição, resultando em 30 anos homem e 25 mulher, se comprovado o tempo de serviço efetivo no magistério. Porém, os professores universitários foram excluídos desse regime, portanto somente o professor de ensino médio ou fundamental tem este “benefício”.¹⁵

Outrossim, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme o art. 67, § 2º, da Lei 9.394/1996.

Importante ressaltar que para a aposentadoria proporcional, ao contrário da aposentadoria integral, existe a exigência de 48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem, conforme o art. 9º, I, da Emenda Constitucional 20/1998.

Ademais, a Lei 13.183/2015 aprovou a **aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, atualmente 86/96**.

Essa espécie, na verdade, é a aposentadoria por tempo de contribuição com uma

regra adicional que retira o fator previdenciário. O art. 29-C da Lei 8.213/1991 lança os requisitos: para homem, são 35 anos de tempo de contribuição e 96 pontos (pontos é o somatório do tempo de contribuição e sua idade, em anos, meses e dias). O requisito dos pontos aumenta a cada dois anos em 1 ponto. Os requisitos, para mulher, são 30 anos de tempo de contribuição e 86 pontos (pontos é o somatório do tempo de contribuição e sua idade, em anos, meses e dias).

Cada ano corresponde a 1 ponto, conforme tabela a seguir:

Data	Mulher	Homem
31.12.2016 até 30.12.2018	85	95
31.12.2018 até 30.12.2020	86	96
31.12.2020 até 30.12.2022	87	97
31.12.2022 até 30.12.2024	88	98
31.12.2024 até 30.12.2026	89	99
De 31.12.2026 em diante	90	100

Tabela realizada à luz do art. 29-C, § 2º, da Lei 8.213/1991.

A título de exemplo, uma pessoa (homem) que nasceu em 1960 começou a trabalhar com 16 anos e nunca mais parou. Sua carreira foi de muito sucesso e desde 1994 seu salário era acima do teto do INSS. Em julho de 2015 essa pessoa queria se aposentar e fez uma simulação da sua aposentadoria. Naquela época, ele estava com 53 anos e meio de idade e 39 anos e 6 meses de tempo de contribuição. A idade mais o tempo de contribuição somavam apenas 93 pontos, ou seja, menos dos 96 pontos necessários para que ele não sofresse a incidência do fator previdenciário. Sabendo da regra dos pontos, essa pessoa resolve continuar trabalhando e esperar mais um ano para se aposentar. Em julho de 2017, agora com 96 pontos, a referida pessoa se aposentou. Caso essa pessoa tivesse se aposentado em 2015, sem nenhum

planejamento, estaria recebendo hoje R\$ 3.525,78. Contudo, como esperou completar os 96 pontos, sua aposentadoria se deu pelo teto do INSS, que hoje é de R\$ 5.839,45, quase 40% maior se ele tivesse optado por se aposentar em 2015.

Outro exemplo é o de uma pessoa (homem) que sempre contribuiu com o salário mínimo. Essa pessoa nasceu em 1965 e trabalha desde os 16 anos como autônoma. Em janeiro de 2016 essa pessoa já podia se aposentar, com 35 anos de tempo de contribuição. No entanto, a soma da idade e tempo de contribuição era de apenas 86,7 pontos. Para completar os pontos necessários era preciso esperar mais cinco anos, o que não vale a pena no caso em questão, tendo em vista que, se aposentando agora ou mais tarde, com os pontos ele receberá o salário mínimo, ou algo muito próximo disto.

O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço se recolher contribuições facultativas, diante a Súmula 272 do STJ.

Ademais, via regra, na forma do art. 21, § 2º, da Lei 8.212/1991, não terão direito a aposentadoria por tempo de contribuição o segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo, que optaram pelo regime simplificado de recolhimento, ou seja, arrecadam 11% sobre o salário mínimo (em vez de 20%), ou 5% sobre o salário mínimo, no caso do microempreendedor individual, e do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

Importante ressaltar que, apenas nessas situações pontuais, os contribuintes individual e facultativo não terão direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, é ressalvado o direito de complementar o recolhimento (9% ou 15%) com os respectivos juros legais para que possam se aposentar por tempo de contribuição.

2.16.3.1. Resumo do critério material

Destarte, os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição diante as

regras de transição são:

Aposentadoria	Tempo de contribuição	Idade mínima
Integral	Homem: 35 anos de contribuição. Mulher: 30 anos de contribuição.	Não há exigência de idade mínima.
Proporcional	Homem: 30 anos de contribuição. Mulher: 25 anos de contribuição.	Homem: 53 anos de idade. Mulher: 48 anos de idade.

Obs. 1: Para a aposentadoria proporcional, para o período faltante para alcançar o tempo de contribuição exigido anterior à data da promulgação da EC 20, aplica-se um adicional (chamado de pedágio) de 40%.

2.16.3.2.1. Critério material para segurados filiados ao RGPS após a data da entrada em vigor da EC 103

O art. 19 da EC 103 reza que até que a lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social **após** a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, com 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem.

Nesse sentido, segue o quadro exemplificativo:

Segurado	Idade	Anos de contribuição
Homem	65 anos de idade	20 anos
Mulher	62 anos de idade	15 anos

2.16.3.2.1.1. Critério material para segurados professores filiados ao RGPS após a data da entrada em vigor da EC 103

O art. 19, § 1º, II, da EC 103 disciplina que o professor terá que comprovar 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem.

Neste sentido, segue abaixo o quadro exemplificativo:

Segurado	Idade	Anos de contribuição
Homem	60 anos de idade	25 anos
Mulher	57 anos de idade	25 anos

2.16.3.2.2. Critério material – regra de transição para segurados filiados ao RGPS antes da entrada em vigor da EC 103

Importante salientar que todas as regras de transição previstas são dirigidas apenas aos segurados já filiados ao RGPS, ou seja, antes da data de entrada em vigor da EC 103/2019.

A seguir, iremos discorrer sobre cada regra de transição de forma clara e objetiva:

1) Regra da aposentadoria por pontos (art. 15 da EC 103)

O direito à aposentadoria por pontos é garantido ao segurado que na data da entrada em vigor da EC 103 preencher os seguintes requisitos:

Mínimo de anos de Contribuição: homem, 35 anos; e mulher, 30 anos;

Pontos: 86 pontos, se mulher; e 96 pontos, se homem (soma da idade com o tempo de contribuição).

Importante salientar:

Não há exigência de idade mínima para essa regra de transição.

Nessa regra de transição, o § 1º do art. 15 da EC 103 reza que a partir de 1º de janeiro de 2020 a pontuação será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem, conforme tabela a seguir:

Data	Pontos Mulher	Pontos Homem
A partir de 01.01.2020	87	97
A partir de 01.01.2021	88	98
A partir de 01.01.2022	89	99
A partir de 01.01.2023	90	100
A partir de 01.01.2024	91	101
A partir de 01.01.2025	92	102
A partir de 01.01.2026	93	103
A partir de 01.01.2027	94	104
A partir de 01.01.2028	95	105
A partir de 01.01.2029	96	105
A partir de 01.01.2030	97	105
A partir de 01.01.2031	98	105
A partir de 01.01.2032	99	105
A partir de 01.01.2033	100	105

A idade mais o tempo de contribuição devem ser somados considerando os anos, meses e dias para atingir a pontuação exigida a época da aposentadoria, conforme reza o § 2º do art. 15 da EC 103.

Exemplo:

Homem	Anos de contribuição
Tempo de contribuição	35 anos, 5 meses e 20 dias
Idade	60 anos, 6 meses e 10 dias
Total pontos	96 pontos

1.1 Regra da aposentadoria por pontos – para professor (art. 15 da EC 103)

Será menor a exigência de anos de contribuição e pontos para a aposentadoria de professor.

O professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 pontos, se mulher, e 91 pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e 100 pontos, se homem, conforme tabela a seguir:

Data	Pontos Mulher	Pontos Homem
A partir de 01.01.2020	82	92
A partir de 01.01.2021	83	93
A partir de 01.01.2022	84	94
A partir de 01.01.2023	85	95
A partir de 01.01.2024	86	96

A partir de 01.01.2025	87	97
A partir de 01.01.2026	88	98
A partir de 01.01.2027	89	99
A partir de 01.01.2028	90	100
A partir de 01.01.2029	91	100
A partir de 01.01.2030	92	100

2) Regra de transição da idade mínima progressiva + tempo de contribuição (art. 16 da EC 103)

O art. 16 da EC 103 reza que o direito à aposentadoria é garantido ao segurado que preencher os requisitos:

Idade mínima: 56 anos, se mulher e 61 anos, se homem.

Anos de contribuição: 30 anos se mulher e 35 anos se homem. Nesse sentido, segue o quadro exemplificativo:

Segurado	Idade	Anos de contribuição
Homem	61 anos de idade	35 anos
Mulher	56 anos de idade	30 anos

A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade será acrescida de seis meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, observando que não há alteração no tempo de contribuição, ou seja, continua nos 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem, conforme reza o art. 16, § 1º, da EC 103.

A tabela a seguir demonstra os requisitos exigidos:

--	--	--

Ano	Homem	Mulher
2019	61 anos	56 anos
2020	61 anos e 6 meses	56 anos e 6 meses
2021	62 anos	57 anos
2022	62 anos e 6 meses	57 anos e 6 meses
2023	63 anos	58 anos
2024	63 anos e 6 meses	58 anos e 6 meses
2025	64 anos	59 anos
2026	64 anos e 6 meses	59 anos e 6 meses
2027	65 anos	60 anos
2028	65 anos	60 anos e 6 meses
2029	65 anos	61 anos
2030	65 anos	61 anos e 6 meses
2031	65 anos	62 anos

2.1) Regra de transição da idade mínima progressiva + tempo de contribuição – para professor (art. 16, § 2º, da EC 103)

Será menor a exigência de anos de contribuição e pontos para a aposentadoria de professor.

Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do *caput* deste artigo serão reduzidos em cinco anos.

--	--	--

Segurado	Idade	Anos de contribuição
Homem	56 anos de idade	30 anos
Mulher	51 anos de idade	25 anos

A partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos seis meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do *caput*, até atingirem 57 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, conforme reza o art. 16, § 2º, da EC 103.

Tabela a seguir demonstra os requisitos exigidos:

Ano	Homem	Mulher
2019	56 anos	51 anos
2020	56 anos e 6 meses	51 anos e 6 meses
2021	57 anos	52 anos
2022	57 anos e 6 meses	52 anos e 6 meses
2023	58 anos	53 anos
2024	58 anos e 6 meses	53 anos e 6 meses
2025	59 anos	54 anos
2026	59 anos e 6 meses	54 anos e 6 meses
2027	60 anos	55 anos
2028	60 anos	55 anos e 6 meses
2029	60 anos	56 anos
2030	60 anos	56 anos e 6 meses
2031	60 anos	57 anos

3) Regra de transição do pedágio de 50% (art. 17 da EC 103)

Essa regra de transição é garantida ao segurado que, na data da entrada em vigor da EC 103, contar com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e mais de 33 anos, se homem.

Vejamos a tabela demonstrativa:

Segurado	Idade	Anos de contribuição
Homem	Não há idade mínima	+ de 33 anos
Mulher	Não há idade mínima	+ de 28 anos

O segurado na condição *supra* terá de pagar o pedágio correspondente a 50% do tempo que faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem.

A regra de transição fica, portanto, com a seguinte equação:

Anos de Contribuição + 50% de pedágio.

Obs.: Lembrando que a EC não exige idade mínima.

Para exemplificar:

Supondo que uma mulher tenha 29 anos de tempo de contribuição na data da entrada em vigor da EC 103. Antes da EC 103, faltaria um ano para ela se aposentar. Portanto, com o pedágio de 50%, terá de trabalhar/ contribuir por mais seis meses. Assim, somente conseguirá se aposentar após de 1 ano e 6 meses da entrada em vigor da EC.

4) Regra de transição do pedágio 100% (art. 20 da EC 103)

Essa regra de transição é garantida a todos os segurados filiados ao RGPS na data da entrada em vigor da EC 103.

Essa regra de transição é simples, porém dura, ou seja, o art. 20, IV, da EC 103 exige que o segurado tenha que pagar pedágio de 100% do período faltante para

completar o tempo de contribuição integral, ou seja, os 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem.

Além de a EC exigir o cumprimento do pedágio, exige que tenha, concomitantemente, a idade mínima: de 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem.

Vejamos a tabela demonstrativa:

Segurado	Anos de contribuição	Idade
Homem	Pedágio pago	60 anos de idade
Mulher	Pedágio pago	57 anos de idade

Para exemplificar:

Supondo que uma mulher tenha 50 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição na data da entrada em vigor da EC 103:

Antes da EC 103, faltariam cinco anos de tempo de contribuição para ela se aposentar integralmente, tendo em vista que não exigia idade na aposentadoria integral.

Porém, após a EC 103, faltarão dez anos, considerando que 100% de cinco anos é mais 5, ou seja, atingirá o tempo de contribuição após dez anos, data em que terá a idade de 60 anos, ou seja, mais que a idade exigida (57 anos de idade), mais os 35 anos de contribuição.

2.16.4. Critério temporal

2.16.4.1. Data de início do benefício

Conforme o art. 49 da Lei 8.213/1991, o início do pagamento do benefício para o segurado empregado ou doméstico será considerado e terá pagamento gerado desde a data do desligamento da empresa se requerido em até 90 dias. No caso de requerido após 90 dias, conta-se da data de entrada de requerimento (DER) a partir da

protocolização do benefício.

O início do pagamento do benéfico para outras espécies de segurados contar-se-á a partir da data da protocolização do processo.

2.16.4.2. Data da cessação do benefício

A data de cessação do benefício em questão será com o óbito do segurado(a).

2.16.5. Critério espacial

O critério espacial para a aplicação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição consiste na amplitude territorial de cobertura da relação jurídica protegida por lei por meio deste instituto em face das pessoas previamente filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. A proteção se dá, via de regra, em todo o território nacional. Ademais, ocorrerá a aplicação do princípio da territorialidade, excepcionalmente, quando cabível.

2.16.6. Critério pessoal

O **sujeito ativo** da aposentadoria por tempo de contribuição é o segurado em geral.

Para a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, contudo, o sujeito ativo é o segurado em qualquer modalidade, mas que esteja filiado ao RGPS até a data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, ou seja, até o dia 16.12.1998.

O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço se recolher contribuições facultativas.

O sujeito passivo é o INSS.

2.16.7. Critério quantitativo

A base de cálculo para essa espécie de benefício é o salário de benefício. A regra consiste em 100% do valor do “Salário de Benefício” multiplicado pelo Fator

Previdenciário. Esse cálculo está previsto no art. 29 da Lei 8.213/1991.¹⁶

O valor da aposentadoria por pontos (atualmente 86/96) é a média dos 80% dos maiores salários após 1994 até o mês anterior à aposentadoria sem o fator previdenciário. Para quem começou a contribuir antes de 1999, a aposentadoria pode ter uma segunda redução se tiver poucas contribuições após 1994 (menos de 60% do período após 1994 com contribuição para o INSS).

2.16.8. Resumo pela regra-matriz

Hipótese de incidência	Diploma legal: arts. 52 a 56 da Lei 8213/1991; e art. 56 a 63 do Decreto-lei 3.048/1999.
Carência	180 contribuições mensais para os inscritos no sistema a partir da Lei 8.213/1991; e para os inscritos antes da Lei 8.213/1991 aplica-se a tabela de transição de carência elencada no art. 142 da Lei citada.
Critério material	Ter o homem 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição para aposentadorias integral, ou cinco anos a menos se aposentadoria proporcional. Os professores têm um tratamento diferenciado, em que poderão requerer sua aposentadoria integral se completados 30 anos homem e 25 mulher, comprovado o tempo de serviço efetivo como magistério. Porém, os professores universitários foram excluídos desse regime, portanto somente o professor de ensino médio ou fundamental tem este "benefício". ¹⁷ Ademais, a Lei 13.183/2015 aprovou a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos 86/96 . Essa espécie na verdade é a aposentadoria por tempo de contribuição com uma regra adicional que retira o fator previdenciário. Os requisitos, para homem, são 35 anos de tempo de contribuição e 96 pontos (pontos é o somatório do tempo de contribuição e sua idade, em anos, meses e dias). O requisito dos pontos aumenta a cada 2 anos em 1 ponto. Os requisitos, para mulher, são 30 anos de

	tempo de contribuição e 86 pontos (pontos é o somatório do tempo de contribuição e sua idade, em anos, meses e dias). Cada ano corresponde a 1 ponto.
Critério temporal	O início do pagamento do benefício será: Para o segurado empregado ou doméstico: o benefício será considerado e terá pagamento gerado desde a data do desligamento da empresa se requerido até 90 dias, ou requerido após 90 dias, conta-se a data de entrada de requerimento (DER) a partir da protocolização do benefício;
Critério temporal	Para as outras espécies de segurados, conta-se a partir da data da protocolização do processo.
Critério espacial	Território nacional (princípio da territorialidade).
Critério pessoal	Sujeito ativo: os segurados em geral. Sujeito passivo: INSS.
Critério quantitativo	Base de cálculo: salário de benefício. Alíquota: 100% (para aposentadoria integral) do salário de benefício multiplicado pelo fator previdenciário. – Regra da aposentadoria por tempo de contribuição proporciona 70% do valor do “Salário de Benefício” (multiplicado pelo Fator Previdenciário), acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma do tempo mínimo previsto na legislação, até o limite de 100%. Esse cálculo está previsto no art. 9º da Emenda Constitucional 20/1998, o qual também estipula a soma do tempo mínimo a ser considerado, tempo normal + adicional. O valor da aposentadoria por pontos é a média dos 80% dos maiores salários após 1994 até o mês anterior à aposentadoria sem o fator previdenciário. Para quem começou a contribuir antes de 1999, a aposentadoria pode ter uma segunda redução se tiver poucas contribuições após 1994 (menos de 60% do período após 1994 com contribuição para o INSS).

2.16.9. Documentos para requerer essa espécie de benefício

Documentos pessoais	RG, CPF e comprovante de endereço em nome do segurado. Obs.: xerox autenticada ou levar o original para o INSS autenticar.
Documentos para provar o tempo de serviço	Empregado: – Carteiras de trabalho originais; – Em caso de perda de Carteira de Trabalho: breve relato de empresa (para provar que a empresa existe, retirar na Junta Comercial ou no Cartório), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS da empresa afirmando que o segurado exerceu sua atividade. Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original.
Documentos para provar o tempo de serviço	Empresário: – Contrato social, – Alterações contratuais – Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado. – Os carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se existir); Obs.: Se o sócio não teve retirada pró-labore o tempo de serviço não será considerado. Professor: O art. 240 da IN 77/2015 traz que a comprovação do período de atividade de professor, que far-se-á: I – mediante a apresentação da CP ou CTPS, complementada, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino onde foi exercida a atividade, sempre que necessária essa informação, para efeito de sua caracterização; II – informações constantes do CNIS; ou III – CTC nos termos da Contagem Recíproca para o período em que esteve vinculado a RPPS.

Provas profissionais em geral	– Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército); – Certidão de Tempo de Serviço: – serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade; – serviço rural: requerida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Obs.: Para corroborar a certidão se faz necessário juntar outros documentos, podendo ser: – SB 40, DSS 8030, Dirbem 8.030, Laudos Técnicos e PPP (caso tenha tempo de serviço especial). – Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS) Além dos citados no capítulo sobre provas. Obs.: os documentos devem ser considerados conforme legislação a época, não sendo obrigatório a alteração de um documento antigo por um atual diante as alterações de modelo de documento, ou seja, se o segurado tem um SB40 preenchido em 1970 não se faz necessário preencher um documento atual para provar o tempo de serviço especial, por exemplo: o documento exigido na época era SB40 e não o Dirbem 8.030.
---	--

2.17. CRITÉRIO QUANTITATIVO DAS RENDAS MENSAS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APÓS A EC 103

O art. 26 da EC 103 traz nova fórmula de cálculo da renda mensal inicial, que compreende duas alíquotas, sendo para algumas espécies 100% e outras 60%, com acréscimo de 2% a cada ano pago após completar 20 anos de contribuição, dependendo da espécie de benefício e anos de contribuição.

Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º do art. 26 da PEC, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

Nos tópicos seguintes, dividiremos os benefícios previdenciários de acordo com a alíquota correspondente.

Vale ressaltar que a renda mensal do auxílio-doença não teve alteração com a EC 103.

2.17.1. Dos benefícios com alíquota de 60% mais 2% após 20 anos de contribuição

O art. 26, § 2º, reza que o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.

A **média salarial** é, portanto, correspondente a 100% do período contributivo desde 07/1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

A renda mensal dos benefícios listados a seguir será de 60% do valor apurado da média salarial com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.

Segue a relação de benefícios com efeitos dessa fórmula de cálculo:

Regra de transição da aposentadoria por pontos;

Regra de transição da idade mínima progressiva + tempo de contribuição;

Regra de transição da aposentadoria por idade;

Aposentadoria por incapacidade permanente por doenças degenerativa ou acidente de natureza extralaboral;

Segurados filiados após a EC 103;

Aposentadoria especial 20 e 25 anos.

2.17.2. Dos benefícios com alíquota de 60% mais 2% após 15 anos de contribuição

Aposentadoria especial 15 anos;

Todas as aposentadorias de mulheres (observando a regra de transição).

2.17.3. Dos benefícios com alíquota de 100%

Regra de transição do pedágio de 100%;

Aposentadoria por incapacidade permanente quando decorrer de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho.

-
- 1 Lei 8.213/1991, com a alteração advinda da Lei 9.032/1995: “Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei 9.032, de 1995.)”
 - 2 Lei 8.213/1991, “Art. 25. (...) I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 1 contribuições mensais;”.
 - 3 Decreto 3.048/1999: “Art. 71. (...) § 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza”.
 - 4 Súmula 44 da TNU: “Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente”.
 - 5 Decreto 3.048/1999, art. 51. A aposentadoria por idade, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60, se mulher, reduzidos esses limites para 60 e 55 anos de idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea *a* do inciso I, na alínea *j* do inciso V e nos incisos VI e VII do *caput* do art. 9º, bem como para os segurados garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar, conforme definido no § 5º do art. 9º. (Redação dada pelo Decreto 3.265, de 1999.)
 - 6 Cálculo demonstrado no XI Congresso Internacional de Direito Previdenciário e Trabalho do IAPE em Salamanca – Espanha na palestra do jurista Leonardo Cacao Santos la Bradbury, no qual debatemos o tema da tamanha redução dos direitos sociais.
 - 7 Lei 8.213/1991, “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente d

contribuições: (...) VI – (...) § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social”.

8 “Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade ter sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno”.

9 Decreto 3.048/1999, “Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto 8.123, de 2013.) Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68. (Redação dada pelo Decreto 8.123, de 2013)”.

10 Lei 8.213/1991, “Art. 57 (...). § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei 9.032, de 1995)”.

11 MESQUITA, Maira de Carvalho Pereira. Benefício assistencial ao deficiente: impedimentos de longo prazo?, *Jus.com.br*, 06/2013 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24641/beneficio-assistencial-ao-deficiente-impedimentos-de-longo-prazo>. Acesso em: 5 nov. 2019.

12 Lops, Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960.

13 Lei 4.130, de 28 de agosto de 1962. “Art. 2º, no § 4º do mesmo artigo suprima-se expressão ‘com a idade de 55 anos e’”.

14 Lops, Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, art. 32. A aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao segurado que completar 30 e 35 anos de serviço, respectivamente, com 80% do “salário de benefício” no primeiro caso, e, integralmente, no segundo.

Art. 32. A aposentadoria por tempo de serviço será concedida aos 30 anos de serviço, no valor correspondente a: (Redação dada pela Lei 5.440-A, de 1968)

(Revogado pela Lei 5.890, de 1973)

I – 80% do salário de benefício, ao segurado do sexo masculino; (Incluído pela Lei 5.440-A, de 1968) (Revogado pela Lei 5.890, de 1973). II – 100% do mesmo salário, ao segurado do sexo feminino. (Incluído pela Lei 5.440-A, de 1968) (Revogado pela Lei 5.890, de 1973) § 1º Em qualquer caso, exigir-se-á que o segurado tenha completado 55 anos de idade. (Suprimido pela Lei 4.130, de 1962) § 1º O segurado que continuar em atividade após 30 anos de serviço terá assegurado a percepção da aposentadoria acrescida de mais 4% do «salário de benefício» para cada grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 20%. (Renumerado do § 2º pela Lei 4.130, de 1962).

15 Art. 9º da Emenda Constitucional 20

16 “Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei 9.876, de 26.11.99). I – para os benefícios de que tratam as alíneas *b* e *c* do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;”

17 Art. 9º da Emenda Constitucional 20.

Capítulo III

HISTÓRIA DA PROVA

3.1. BREVE ANTECEDENTE HISTÓRICO DA PROVA

Com a busca do Direito e da Justiça por intermédio da história da prova, observa-se que esta sempre esteve presente no processo, ou seja, teve, tem e sempre terá um papel extremamente importante e essencial perante os órgãos julgadores.

Os meios de prova anteriormente utilizados para os julgamentos diferem dos atualmente empregados: aqueles são originários de fato, tortuosos, em comparação à evolução do Direito e das relações sociais, como será visto nos tópicos a seguir.

De uma forma ou de outra, injustas hoje ou não, porém, para a época eram os meios de provas que os julgadores aceitavam, pois até a própria sociedade dava crédito àquelas provas, por exemplo, “juízos de Deus”, em que a verdade se dava pela vontade de Deus, conforme citação de Moacyr Amaral Santos:¹

A lei era a própria religião e esta influía decisivamente sobre a conduta dos homens e da própria coletividade, nada mais natural e explicável tivesse a religião atuação imperativa nas decisões dos litígios entre os particulares ou entre eles e a sociedade.

Como dito, independentemente de ser a prova justa ou não, os julgadores sempre deram muita importância a ela, talvez para uma segurança maior de decisão, com o fito de sentenciar com mais certeza e para ter uma decisão confiável.

O julgador da época já sentia a força das provas na decisão e ainda hoje é assim, tanto é que Washington de Barros de Monteiro,² em uma de suas obras, cita que “o estudo da prova é, sem dúvida, dos mais importantes de todo o Direito, porque é nas provas que se firma toda a força do juízo”.

Como a prova sempre teve muita força processual, ela foi tendo uma evolução

natural, e ao mesmo tempo sua obrigatoriedade gradativamente aumentou, com a finalidade de uma busca real da Justiça.

Por isso, a prova sempre foi objeto de muito estudo e discussão no meio jurídico, pois desde antigamente via-se sua importância no processo e a obrigatoriedade de sua evolução concomitantemente à evolução da humanidade.

Dessa forma, o estudo sobre prova nunca chegará a um fim, ou seja, é um tema infinito. Conforme há a evolução humana, vão aparecendo outros meios de provas que não estão elencados nos ordenamentos jurídicos. O magistrado, porém, terá de acatá-los, pelo fato de tais instrumentos existirem, por exemplo: *e-mail*, mensagens eletrônicas etc.

Assim, o operador do Direito que não conhecer profundamente como realizar, buscar, extrair do paciente/cliente as provas, bem como não souber como apresentá-las processualmente, com certeza não terá êxito, pois não alcançará o objetivo jurídico almejado, mesmo que seu cliente seja detentor real do direito.

Para confirmar o pensamento acima, nada melhor que citar a feliz e profunda frase de Jeremias Bentham:³ “a arte do processo não é essencialmente outra coisa que a arte de administrar as provas”.

Assim, faz-se necessária uma viagem na história, até chegar aos dias atuais.

3.1.1. A religião e as ordálias

É sabido que antigamente a religião deteve muita força perante a sociedade, tanto política como judicialmente, mas não era só nesses pontos que tinha um grande poder: influenciava também de uma forma muito agressiva no intelecto do povo, a ponto de aliená-los. Não podemos deixar de citar que em algumas religiões esse fato até hoje ocorre.

Assim, com o povo alienado, tornava-se fácil manipular a justiça. Logo, os meios de prova que os julgadores – no caso, “a Igreja” – usavam eram aceitos pelos homens, que acreditavam fielmente na doutrina.

A Igreja criou várias espécies de provas, muitas cruéis e surgidas por meio de verdadeiras torturas.

A sociedade tinha fé divina nos meios de provas utilizados, logo, considerava que seus resultados chegariam numa verdade real através da “interferência de Deus”.

Diante dessas crenças, foram surgindo várias espécies de provas, entre elas as ordálias, sobre as quais Hernando Devis Echandia⁴ ensina: “baseados em suas crenças na intervenção da Divindade, ou na justiça de Deus para os casos particulares. Assim surgiram as ordálias, os judiciais e os juízos de Deus”.

As ordálias, ou julgamento de Deus, nada mais eram do que uma prova cruel e quase fulminante para a parte que estava sendo julgada.

Eles acreditavam que todos que estavam sendo julgados diziam a verdade. Assim, diante de suas alegações orais, enfrentando as tais provas cruéis (os exemplos seguem adiante), o réu estaria livre de suas consequências, se essa fosse a vontade de Deus.

Por exemplo, se houvesse um conflito entre partes, ambas teciam suas defesas orais, passando pelas provas, em que Deus, através de sinais enviados aos juízes, confirmaria quem era culpado.

O juiz, portanto, apenas aguardava o sinal de Deus, ou seja, a “justiça divina”, absolvendo aqueles que resistiam e condenando aqueles que morriam ou desistiam.

Dessa forma, o indivíduo que aguentasse mais as agressividades das provas era considerado inocente; logo, o que não tinha mais força para aguentar os limites das provas, ou aqueles que morriam, eram considerados culpados.

3.1.2. As modalidades de provas na época

Existiam várias espécies de provas nas ordálias: da água, do fogo, das serpentes, da sorte, do veneno, da balança, entre outras.

Quanto à prova da água, por exemplo, existiam várias modalidades da prova da água. Uma delas é citada por Moacyr Amaral Santos,⁵ usando texto de Belime: “havia a prova das águas amargas, imposta à mulher suspeita de adultério se, depois de haver tomado a bebida que lhe era fornecida pelo sacerdote, seu rosto se contraía e seus olhos se lhe injetavam sangue, era reputada culpada”.

Na prova da serpente o réu era colocado junto a várias serpentes e, caso fosse culpado, seria picado por uma das cobras. Já na prova do fogo, o réu se submetia a passar pelo fogo, e se fosse queimado e ou demonstrasse dor, era um sinal de que era culpado, ou seja, eram várias modalidades de provas a que o acusado se submetia, isso porque vigorava o princípio da justiça divina: se o réu fosse inocente se livraria ileso das provas, sejam elas quais fossem.

Isso porque não havia o defensor, excluindo-se do interrogatório a função de defesa, que só seria plena se composta por qualificação técnica.

Historicamente reconhecida e obrigatória nos primórdios do Direito romano, a figura do advogado tem presença garantida e insubstituível no processo.

É preciso lembrar que hodiernamente nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, diante do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em qualquer processo criminal a participação do defensor é absolutamente necessária, e o descumprimento dessa regra básica acarreta a nulidade do processo ou dos atos praticados (art. 261 do CPP).

O réu somente poderá postular diretamente em juízo quando exercer a defesa em causa própria, devendo para tanto tratar-se de advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB.

3.1.3. O juramento

O juramento também tinha influências religiosas. Acreditava-se na invocação divina, e, na hipótese de seu testemunho ser falso, seria castigado pelos Deuses. Porém, esta espécie de prova foi perdendo sua eficácia diante de tantos perjúrios.

Assim, Moacyr Amaral Santos⁶ traz:

(...) Aliás, juramento outra coisa não é que a invocação da divindade como testemunha da verdade do fato que se alega.

Para se dar ao juramento o caráter sagrado que lhe era próprio, e ao mesmo passo

relembrem-se a quem jurava a penas decorrentes do perjúrio, não bastava apenas a invocação da divindade como testemunha da verdade jurada. Era preciso mais: era preciso que o juramento fosse acompanhado de imprecação, pela qual o jurador pedia à divindade o castigasse no caso de perjúrio.

Com a força das religiões, essa espécie de prova tinha um grande amparo, principalmente para a sociedade, que acreditava fielmente nos dogmas religiosos.

3.1.4. Os conspurcadores

Com a queda do juramento, advieram os conspurcadores, que abonavam o juramento realizado pelo réu, corroborando assim sua inocência.

Existiram normas que fixaram um número de conspurcadores de acordo com a causa, para que dessa forma fosse considerada prova.

Como o juramento, essa prova também perdeu sua eficácia e pelo mesmo motivo, o perjúrio. Depois de um período, observavam que os conspurcadores também perjuravam.

3.1.5. Os duelos

Os duelos ou combates judiciais tiveram tanta repercussão que faziam parte de quase todos os países da Antiguidade e da Idade Média, mesmo tendo um forte movimento contrário da igreja.

Um dos motivos da longa duração dos duelos foi a cultura da época, pois o povo tinha um espírito guerreiro, fato que fazia que se permitissem os duelos, verdadeiros shows gratuitos à sociedade.

Essa espécie de prova (duelos) ocorria, respectivamente, entre o vilão (acusado) e o nobre. O primeiro lutava de escudo e bastão; os nobres, com armas que lhes pertenciam. Nesse combate o nobre deveria ficar em pé. Tratando-se de vários acusadores, um deles deveria caminhar até o acusado e agredi-lo, mas, caso nenhum se sujeitasse, o juiz escolhia. No caso de mulheres que acusavam seus maridos, escolhiam lutadores mercenários para o duelo, porém em algumas regiões elas

mesmas os agrediam, e de idêntica forma era feito com os menores, religiosos e sexagenários.

Segundo Moacyr Amaral Santos,⁷ mesmo com toda popularidade, os duelos foram perdendo sua força, mais uma vez por influência da Igreja, bem como pela força de São Luís, que, em 1260, mesmo sem a autoridade perante os senhores feudais, ordenou de forma limitada a substituição dessa modalidade pela prova por testemunhas.

Com esse mesmo objetivo, Felipe o Belo deu continuidade aos trabalhos do rei, e somente depois um longo período, em 1306 conseguiu pôr fim aos duelos em terras de França, porém somente na matéria civil: na esfera criminal limitou os duelos a apenas determinados casos.

Além dessa limitação, para haver o duelo tinham de existir os seguintes pressupostos:

que a existência do crime fosse evidente;

que fosse crime contra a pessoa e conducente à pena de morte;

que o autor não pudesse ser convencido por testemunhas ou por outra via ordinária;

que tivesse o réu indícios e fortes presunções semelhantes a verdade.

Esses foram alguns fatos que levaram o duelo a ser abolido; por influência da legislação da França e da intensa força da igreja, várias legislações foram retirando o duelo como espécie de prova.

3.1.6. A prova testemunhal e documental da época

Com o banimento de todas as espécies de provas cruéis, a prova testemunhal ganhou muita força, mesmo porque a escrita era privilégio de poucos, muitos deles os escreventes.

Com o passar do tempo foi-se observando que as provas testemunhais passaram a diminuir suas forças, tendo em vista que algumas foram desvendadas como falsas.

Diante da evolução da arte de escrever, ocorreu a grande importância das provas documentais, tendo maior peso entre os julgadores.

Por influência das provas documentais, conseqüentemente, as primeiras perderam o seu valor, mesmo porque começava a evolução da arte de escrever.

Os juízes passaram, então, a valorizar e julgar diante de provas documentais trazidas à baila, mas não deixaram de reconhecer as testemunhais.

-
- 1 SANTOS, Moacyr Amaral. *Prova judiciária no cível e comercial*, v. 1. São Paulo: Max Limonad, 1949, p. 24.
 - 2 MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de Direito Civil*. São Paulo: Saraiva, 1^a p. 256-257.
 - 3 “El arte del proceso no esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas” (trad. livre do autor). *Tratado de las pruebas judiciales*, t. I. Buenos Aires: Ejea, 1959, p. 10, *apud* ECHANDIA, Hernando Devis. *Teoría general de la prueba judicial*, v. I. 5. ed. Buenos Aires: Zavalia, 1981, p. 13.
 - 4 “Basados en la creencia de una intervención de la Divinidad, o en la justicia de E para los casos particulares. Así surgieron las ordalias, los duelos judiciales y los juicios de Dios.” Trad. do autor. O texto na íntegra está descrito em ECHANDIA, cit.
 - 5 *Idem*, p. 25.
 - 6 *Idem*, p. 30-32.
 - 7 *Idem*, p. 36-37.

4.1. CONCEITO DE PROVA

Observa-se diante da história, que a prova sempre foi fundamental para a decisão de um processo, fosse ela justa ou injusta. Mas os julgadores faziam questão de que a prova fosse realizada no decorrer do processo, para finalizarem o julgamento baseados em fundamentos consistentes e com a consciência em paz para sentenciar.

Hoje não é diferente. Pelo contrário, com a evolução jurídica e social, exige-se que se comprovem ainda mais os fatos alegados, para a decisão se aproximar o máximo do senso do justo.

Podemos afirmar que a prova é a alma, o espelho, o extrato do processo, pois é a partir dela que os magistrados, advogados, promotores, peritos, enfim, os operadores do Direito, analisam o conjunto apresentado a fim de alcançar uma decisão.

Não basta apresentar os fatos sem que sejam indicadas as provas respectivas para alcançar o que se pretende em juízo.

O processo sem prova é um direito adormecido. Não se consegue buscar um direito sem que ela exista.

Nesse mesmo sentido entende o ilustre jurista José Carlos Barbosa Moreira:¹ “Só por meio das provas tem o juiz o acesso ao conhecimento dos fatos...”.

O mestre Chiovenda² ensina: “provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de fatos relevantes no processo”.

O ilustre professor Doutor Greco Filho³ descreve: “A prova é todo elemento que pode levar o conhecimento de um fato a alguém”.

Aduz Aclibes Burgarelli:⁴ “prova, assim, é o meio, é instrumento utilizado para a demonstração de veracidade entre o fato alegado e sua direta relação com o mundo da

realidade da realidade material...”.

Diante dos ensinamentos supra-apontados por grandes juristas, portanto, podemos concluir que a prova é o instrumento principal do processo para validar os fatos alegados pelas partes.

Dessa forma, é necessário a existência de habilidade: a) do advogado ou promotor para juntar, requerer, contestar ou inverter o ônus das provas; b) do juiz para requisitar, deferir ou indeferir, inverter o ônus e, por fim, apreciar as provas.

Sem essa desenvoltura e vivacidade, os profissionais do Direito podem prejudicar as partes na busca pela verdade e justiça.

Diante do exposto, o advogado, ao elaborar a inicial, deve se preocupar em expor os fatos de forma detalhada, mas, primordialmente, em ratificá-los com as provas apontadas, pois se tais fatos não forem provados em juízo, com máxima certeza, o detentor do direito perderá a ação, culminando com seu prejuízo. Isso porque o magistrado prolata a sentença com esteio nas provas coligidas aos autos.

4.2. OBJETO DA PROVA

Este tópico parece simples, porém é de suma importância para a prática processual quando da fase de instrução do processo.

Muitos operadores do Direito se confundem na prática de como aplicar o objeto da prova para fazer valer os fatos alegados na peça.

Para suprir essa falha, explanaremos o tema de forma muito simples.

O objeto da prova consiste em materializar os fatos alegados de forma real por parte do autor e, posteriormente, contestados pela parte contrária.

O doutrinador José Frederico Marques⁵ escreve: “Objeto da prova, ou *thema probandum*, são os fatos que devem ser demonstrados no processo para o juiz formar sua convicção”.

Seguindo os princípios *iura novit curia* e *da mihi facta, dado tibi*, fica claro que o direito não precisa ser provado, exceto nos casos do art. 376⁶ do Código de Processo Civil brasileiro.

Diante desses princípios, o ilustre doutrinador Luiz Rodrigo Wambier⁷ ensina:

(...) devem-se provar os fatos, não o direito. Pela parêmia *jura novit curia*, tem-se que o direito alegado não é objeto da prova, mas apenas os fatos, ou seja, aquilo ocorreu no mundo. Também se diz *da mihi factum, dado tibi jus*, para significar que basta à parte demonstrar que os fatos ocorreram para que o juiz aplique o direito correspondente. A exceção ocorre quando se trata de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário (art. 337) (...).

Assim, temos de seguir aquele velho, porém atual ditado “dá-me os fatos que lhe dou o direito”.

O art. 369 do CPC brasileiro reza sobre os meios de provas que podem ser utilizados para provar em juízo os fatos alegados.

O que precisa constar como objeto de prova, entretanto, são os fatos que dizem respeito diretamente à causa, os controversos, bem como os fatos relevantes que, muitas vezes, não são fatos diretos da causa, mas têm uma grande influência sobre a questão.

Nesse liame, Vicente Greco Filho⁸ assevera:

O objeto da prova são os fatos. Nem todos os fatos, porém, devem ser submetidos a atividade probatória. Em primeiro lugar, apenas os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da parte em demonstrá-los; os fatos impertinentes. Isto é, não relacionados com a causa, devem ter sua prova recusada pelo juiz, sob pena de desenvolver atividade inútil. Além de pertinentes, só devem ser provados os fatos relevantes que são os que podem influir, em diferentes graus, na decisão da causa. Os fatos irrelevantes são, na realidade, também impertinentes.

Mister inferir que os fatos controvertidos são aqueles alegados por uma das partes e contestados pela outra.

Nesse sentido, Francesco Carnelutti⁹ afirma que: “são os chamados fatos

controvertidos, que constituem a regra em matéria de prova. O juiz se encontra, aqui, diante da afirmação de uma parte e a negação da outra parte, diante da discussão de um fato”.¹⁰

Nem todos os fatos alegados precisam ser provados, isso porque os fatos impertinentes, por exemplo, não precisam ser comprovados, uma vez que são irrelevantes para o processo.

Devemos, todavia, ter o cuidado para não confundir contestação/fatos com prova. Nunca se devem subestimar quaisquer fatos alegados, mesmo que não se considere necessário fazer prova em contrário. Relevante que os conteste para que não se torne uma verdade. Isso porque os fatos incontroversos, ou seja, os fatos alegados pelo autor e não contestados pelo réu, são considerados verdadeiros em juízo.

O art. 374¹¹ do CPC brasileiro prescreve que determinados fatos não precisam ser provados pelas partes em juízo. São os denominados fatos notórios. Estes dividem a doutrina, no sentido do que o que pode ser notório para uns (ou determinada região) pode ser desconhecido para outros.

Pode ser considerado um fato notório, um “grande acontecimento histórico”, por exemplo, o *impeachment* do Presidente da República Fernando Collor de Mello, ocorrido em 1992, ou a fatídica queda do avião da TAM no ano de 2007.

O fato notório tem na sua essência relatividade, visto que o mesmo fato pode ser notório para um e para outro não (subjetivismo). Exemplificando: quem não conhece São Paulo, naturalmente não sabe que há o rodízio de veículos, podendo circular somente os automóveis que não estão impedidos pelos últimos números da placa que coincidem com o dia da semana. Ex.: placas de finais 4 e 5 não podem circular às quartas-feiras, 6 e 7 às quintas-feiras, e assim por diante.

Assim, diante das discussões, entendemos que a notoriedade depende da avaliação do juiz diante das circunstâncias e das argumentações apresentadas, além do conhecimento pessoal das partes. Por exemplo: o dentista realiza um procedimento dentário na boca de um paciente comum, e, logo após o término do tratamento, este ingere líquido com corante e, conseqüentemente, escurece o dente tratado.

O mesmo dentista realiza um procedimento idêntico, só que em um colega de profissão, ou seja, num dentista, utilizando da mesma técnica, e ele também ingere o mesmo líquido corante, escurecendo o dente da mesma forma. Assim, insatisfeitos com o serviço prestado, os pacientes/clientes procuram a justiça para o ressarcimento do serviço cobrado, alegando que não foram avisados de que não poderiam ingerir tal líquido. O juiz analisará os casos de forma diferente, pois com relação ao paciente/comum, não há notoriedade de seu conhecimento que não poderia tomar o líquido; já no paciente/dentista, há a notoriedade, pelo fato de ser dentista, e ter o conhecimento técnico de que não poderia ingerir tal líquido.

Assim, num processo com a mesma lide, podem existir decisões diferentes, isso porque no caso do paciente/comum, pode chegar ao ganho de causa, e no paciente/dentista, provavelmente, ficará provado a notoriedade do fato, ocasionando o julgamento a improcedência da ação.

Saber trabalhar com o objeto da prova, portanto, é fundamental para conduzir os fatos a ponto de convencer o juiz da sua veracidade.

4.3. FINALIDADE DA PROVA

Como já visto nos tópicos anteriores, a prova tem um importantíssimo papel no processo, pois é por ela que o juiz irá formar sua convicção para o julgamento do processo.

É cediço que o juiz pode requisitar provar, mas temos de ter em mente que um processo nada vale para o juiz sem que se provem os fatos. Logo, os advogados devem produzir e levar ao processo o máximo de provas possíveis, com o objetivo precípuo de formar o convencimento do juiz.

Existem divergências doutrinárias quanto ao destino da prova no que tange ao destinatário: uns entendem ser o juiz; outros, o processo.

Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery¹² e Meleno¹³ defendem que o destinatário da prova é o processo, mas vão de encontro a esse posicionamento Humberto Theodoro Júnior,¹⁴ Wambier,¹⁵ entre outros, que entendem que o destinatário da prova é juiz.

Independentemente de para onde ou a quem se destinem, as provas devem ser anexadas aos autos para que o juiz possa apreciá-las, valorá-las, para no final formar sua convicção.

A finalidade da prova é portanto, de instruir o processo para provar os fatos alegados, com o objetivo de formar a convicção do juiz.

A prova, portanto, é a alma do processo, que tocará a alma do julgador, para que este possa dar vida ao direito.

4.4. ESPÉCIES DE PROVA OU MEIOS DE PROVAS

Os meios de provas são todos instrumentos materiais ou pessoais (lícitos) trazidos ao processo para demonstrar ao magistrado a verdade dos fatos.

Trata-se de um conceito que, à primeira vista, é de fácil compreensão, porém, na prática, vislumbram-se alguns problemas.

Desde o Código de Processo Civil de 1939, art. 208, que esse assunto vem sendo discutido entre os processualistas. Sua redação prescrevia que eram admissíveis em juízo todas as espécies de provas reconhecidas nas leis comerciais e civis.

Ora, lendo o conceito no início citado, mais o artigo *supra*, ainda paira uma dúvida no ar: onde estão os problemas?

Os problemas naquela época e hoje são praticamente os mesmos.

Sobre as provas descritas em lei, não há o que questionar. Elas podem ser usadas? Mas e as que não estão enumeradas em lei, podem? Quais são elas?

Esse é o antigo e grande impasse sobre as espécies de prova.

Esses meios de prova, no atual Código de Processo Civil, elencados nos dispositivos 385¹⁶ a 484,¹⁷ são os seguintes: ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, documentos eletrônicos, testemunhal, pericial e inspeção judicial.

As provas supramencionadas são, portanto, as expressamente aceitas pelo nosso ordenamento jurídico.

Mas e as que não estão previstas na lei processual?

José Frederico Marques¹⁸ ensina: “Meios de prova, como o nome indica, são as fontes em que o juiz colhe a verdade dos fatos, e os instrumentos de que as partes se servem para demonstrar os fatos que aduziram”.

Nesse mesmo sentido, João Batista Lopes¹⁹ aduz que: “As partes poderão valer-se de quaisquer instrumentos ou expedientes moralmente legítimos, ainda que não previstos expressamente na lei”.

Como o Direito evolui de forma constante, seria impossível enumerar no Código de Processo Civil todos os meios de prova existentes.

Dessa forma, diante da impossibilidade de enumerar todas espécies de prova no Código de Processo Civil, o princípio a ser seguido é que cabe toda e qualquer espécie de prova, desde que seja lícita e moral.

4.5. PROVA DIRETA E INDIRETA

É prova direta aquela que vem ao encontro dos fatos alegados diretamente, prova esta que não precisa ser estudada para formar a convicção, pois quando apresentada, desvenda todo o enigma de forma lógica e óbvia.

Para melhor elucidação segue um exemplo:

Num processo, há uma discussão quanto à culpa ser do motorista do automóvel ou da motocicleta numa colisão entre eles. Mas o advogado do motociclista se dirige ao local do acidente e observa que há uma câmara da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De pronto, requer a cópia da fita, em que se observa que a culpa fora do motorista do automóvel. Essa prova demonstra a realidade dos fatos diretamente, portanto, quando analisada, o juiz formará sua convicção sem que necessite da análise da prova, ou da juntada de outras provas para fazer valer a fita.

Nessa vertente, a prova direta é aquela que, por si só, chega à verdade dos fatos de forma certa e mediata.

A prova indireta, por seu turno, é aquela que não vai ao encontro direto dos fatos alegados e, para se tornar válida ou ter sua devida eficácia, necessita ser corroborada

por outra prova, ou analisada pelo juiz para formar sua convicção.

Ainda nesse diapasão, mister fazer menção ao seguinte exemplo:

Um testemunho narra o atropelamento de uma pessoa numa faixa de pedestre. Porém, o depoimento só diz respeito ao fato após um acontecimento. Ela relata apenas a posição do corpo e do veículo. Assim também seriam as fotos tiradas após o atropelamento, suas imagens retratam apenas as cenas depois do atropelamento.

Destarte, a prova indireta terá eficácia se, após análise percuciente, corroborar outras provas ou se o juiz chegar à conclusão, depois de devida apreciação, de que tais fundamentos condizem para com as provas anexadas.

Segundo Vicente Greco Filho:²⁰

As provas podem ser diretas ou indiretas. As primeiras são destinadas a demonstrar o próprio fato principal da demanda, ou seja, aquele cuja existência, se comprovada, determina a consequência jurídica pretendida; as provas indiretas são as destinadas à demonstração de fatos secundários ou circunstanciais, dos quais se pode extrair a convicção da existência do fato principal.

Ainda nesse sentido, Moacyr Amaral Santos:²¹

Se se refere diretamente ao fato probando, ou se consiste no próprio fato – é direta; se não se refere diretamente ao fato probando, mais sim a outro, ou consiste neste outro, do qual, por trabalho do raciocínio se chega àquele – é indireta.

Dessa forma, pode-se afirmar que a prova indireta e direta, logicamente, cada uma com seu peso, devem ser juntadas no processo, e o juiz deverá aceitá-las, a não ser se se tratar de provas ilícitas. Em se tratando da prova indireta, o advogado deve, além de juntá-la, também valorizá-la a ponto de fazer que possa convencer o juiz.

4.6. PROVA NEGATIVA

Para alguns operadores do Direito, a prova negativa inexiste em nosso

ordenamento jurídico. Isso é uma inverdade, tanto que o próprio Código Civil, em alguns artigos, para que tenha sua real eficácia, exige a prova negativa, por exemplo: a prova da inexistência da dívida no caso da ação de repetição do indébito e também no caso da extinção da servidão, em que tem de ficar provado o não uso por dez anos.

José Frederico Marques²² cita um texto de Chiovenda:

(...) via de regra, diz Chiovenda, toda afirmação é ao mesmo tempo uma negação: quando se atribui a uma coisa um predicado, negam-se todos os predicados contrários ou diversos dessa coisa. Em caso de predicados contrários, isso é evidentíssimo: quem diz móvel diz não imóvel, quem diz escravo diz não livre, quem diz maior diz não menor. Em nenhum desses casos haveria como saber quem afirma e quem nega, quem deve provar e quem não. Certa pois, a conclusão de Eduardo Coiture, de que tanto “a doutrina quanto a jurisprudência superaram a complexa construção do Direito antigo acerca da prova dos fatos negativos. Nenhuma regra positiva ou lógica dispensa o litigante de produzir prova de suas alegações”.

Diante do exposto, demonstra-se que a prova negativa existe e, muitas vezes, é por meio dela que se busca a verdade real.

É importante ressaltar que o ônus da prova negativa pode recair sobre ambas as partes. Recai no réu quando somente ele consegue provar a negativa dos fatos alegados pelo autor; já no caso do autor, recai quando ocorre o fenômeno da inversão do ônus da prova.

Nem em toda prova negativa há, porém, a possibilidade de se fazer ou se permite a sua comprovação. Assim ocorre quando existe um fato negativo indefinido.

Ocorre o fato negativo indefinido quando é impossível provar algo pela imensidão de hipóteses que há sobre o fato negativo, ou seja, não é possível provar se a parte viajou alguma vez para Brasília ou mais vezes, pois o que se pode afirmar é que a pessoa foi a Brasília.

A prova negativa, portanto, dependerá não só da parte em que pesa o ônus, mas também da possibilidade, cumulada com a experiência e astúcia do advogado, de

desvendar o fato negativo e concatenar ao meio de prova que irá juntar aos autos.

4.7. PROVA EMPRESTADA

O próprio nome dessa modalidade de prova faz que seja fácil seu entendimento.

No conceito geral podemos dizer que a prova emprestada é o documento (pericial, testemunhal ou material) de outro processo que se usa no caso guerreado e, para que ele alcance seu devido valor, é preciso que tenha sido reconhecido por sentença transitada em julgado.

No processo administrativo previdenciário também é possível usar desse artifício, porém não podemos seguir o princípio *supra* (o reconhecimento da prova em sentença transitada em julgado) pelo fato de cada prova ter a sua peculiaridade, bem como pela sua validade instantânea dependendo da espécie de prova e da forma em que é expedida.

O reconhecimento da prova anexada no processo não é sinônimo e não quer dizer que haverá a concessão do benefício. É importante analisar o processo, pois o INSS pode ter reconhecido a prova emprestada, porém o indeferimento foi por outro motivo qualquer.

Por exemplo: o segurado requer a aposentadoria e o INSS reconhece um período “X” especial, porém indefere pelo fato de não considerar tempo de serviço “Y” como especial, consequentemente não atinge o tempo exigido por Lei.

Conclusão: em que pese o INSS ter indeferido o benefício pelo não enquadramento do período “Y”, houve o reconhecimento do período “X” como especial.

Dessa forma, um outro segurado, se não tem a prova de tempo de serviço especial exercido no mesmo período “X”, e na mesma atividade, pode usá-la como meio de prova de tal período, uma vez que já foi reconhecido como tempo de serviço especial.

Caso o segurado tenha, portanto, exercido, no mesmo período, a mesma atividade que seu colega de trabalho aposentado, e não tenha o documento (formulário de SB-40, PPP ou LTCAT) exigido por lei para o enquadramento do tempo de serviço

especial, pode usar o documento do colega já reconhecido pelo INSS como prova de que sua atividade era especial.

Quanto ao exemplo *supra*, não há necessidade de aplicar o princípio do contraditório, uma vez que não gera dúvidas quanto ao enquadramento do tempo de serviço especial, uma vez que a atividade e o período de ambos são idênticos.

Sendo outra a forma de comprovação de tempo de serviço, que gere dúvidas, deve-se usar a Justificação Administrativa para corroborar as alegações.

Já no processo judicial, obrigatório seria a aplicabilidade do princípio do contraditório, mas, no processo administrativo, o contraditório seria a aceitação ou não da prova, porém, antes da negativa por parte do INSS, deve imperar o princípio da oportunidade, para o segurado esgotar todos os meios de prova admitidos pelo Direito, inclusive na Justificação Administrativa, por meio da prova testemunhal.

4.8. PROVA TESTEMUNHAL COM ENFOQUE NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Há um enorme preconceito quanto à prova testemunhal na esfera previdenciária, pois tanto o INSS quanto a maioria da magistratura exigem indício de prova material para aceitar a prova testemunhal. Logo, se existir somente a prova testemunhal, esta não é aceita como meio de prova para a comprovação de tempo de serviço.

Isso ocorre por força dos arts. 63 e 143, § 2º, do Decreto 3.048/1991, que não permite a comprovação de tempo de serviço somente com a prova testemunhal:

Art. 63. Não será admitida prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de serviço ou de contribuição, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no § 2º do art. 143.

Art. 143. A justificação administrativa ou judicial, no caso de prova exigida pelo art. 62, dependência econômica, identidade e de relação de parentesco, somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. (...)

§ 2º Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado.

Essa é a atual situação da prova testemunhal no Direito Previdenciário. A classe que mais sofreu com isso foi a rural, pois não produz documento algum com seu labor. As únicas marcas que a vida lhes deixa são os calos nas mãos e a pele enfiada com as intempéries.

Ocorre que o STJ, na Súmula 149 de 1995, decidiu: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Os dispositivos da legislação previdenciária supracitados, unidos com a Súmula 149, fez que tal entendimento fosse aplicado a outras classes além da rural.

Diante da hierarquia das normas ensinada pelo Hans Kelsen, uma lei ordinária não poderia ferir a Constituição Federal, bem como seus princípios, sendo que, de fato, é exatamente o que ocorre, pois, diante desse entendimento, estão sendo feridos diversos princípios, que por ordem passaremos a citar:

O princípio do livre acesso à justiça ou do direito de ação, decorrente do devido processo legal, está estampado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Se não aceitarem a prova testemunhal, desde que seja lícita, o direito estará sendo ameaçado, bem como o princípio da liberdade objetiva das provas,²³ que consequentemente atinge o poder do magistrado de analisar as provas e aplicar o princípio do livre convencimento do juiz²⁴ em prol ou contra o segurado.

O juiz, com seu discernimento pedagógico, pode analisar se a testemunha está mentindo diante das contradições, podendo desconsiderá-la totalmente, dando sua

fundamentação.

Como já descrito, portanto, uma lei ordinária não pode limitar o segurado a buscar a verdade real, impedindo-o de usar um meio de prova que lhe é garantido, seja qual for, desde que seja lícita, senão estaria ferindo o livre acesso à justiça ou o direito de ação, princípio da liberdade objetiva das provas, sendo atingindo o princípio do devido processo legal e da garantia da ampla defesa.

Após a Súmula 14 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial 58.241-5-SP, *DJU* 24 de abril de 1995, p. 10.430, tendo como relator o ilustre Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, decidiu:

O Poder Judiciário só se justifica se visar à verdade real. Corolário do princípio moderno do acesso ao Judiciário, qualquer meio de prova é útil, salvo se receber o repúdio do Direito. A prova testemunhal é admitida. Não pode, por isso, ainda que a lei o faça, ser excluída, notadamente quando for a única hábil a evidenciar o fato. Os negócios de vulto, de regra, são reduzidos a escrito. Outra, porém, é a regra geral quando os contratantes são pessoas simples, não afeitas às formalidades do Direito. Tal acontece com os chamados boias-frias, muitas vezes impossibilitados, dada a situação econômica, de impor o registro em carteira. Impor outro meio de prova, quando a única for a testemunhal, restringir-se-á a busca da verdade real, o que não é inerente ao Direito justo. Evidente a inconstitucionalidade da Lei 8.213/1991 (art. 55, § 3º) e do Decreto 611/92 (arts. 60 e 61).

Comungando desse entendimento, a nobre jurista Maria Izabel Barros Cantalice²⁵ cita a feliz frase em seu brilhante artigo:

O fim último a ser perseguido na solução de uma demanda previdenciária seria a adequação e preservação dos interesses dos beneficiários e do sistema previdenciário como um todo.

Ainda cita em sua obra dois grandes pensamentos proferidos na decisão da eminente desembargadora federal doutora Maria Lúcia Luz Leiria:²⁶

É que interpretar é dar vida, é desvelar o oculto, é demonstrar o óbvio. E o óbvio, neste caso, leva a se indagar como se exige de um trabalhador sazonal ou safrista que passa de campo em, ora colhendo, ora plantando, apresentar documentos que comprovem esta atividade.

Por isso, o primeiro impacto foi o de buscar, a partir das ferramentas da nova hermenêuticas, o que efetivamente requerem o segurado e a autarquia previdenciária.

A lei ordinária não pode valorar a prova prejulgando-a falsa ou fraudulenta sem antes saber se ela é lícita ou não, podendo somente ter o conhecimento de sua idoneidade. Se produzida e barrada por lei antes de sua aceitação, nunca a verdade real viria à baila, conforme diz o ditado jurídico “o que não está nos autos não está no mundo jurídico”, consequentemente.

Destarte, se a prova testemunhal for retalhada antes de sua produção, ou seja, não tiver oportunidade de sua apresentação processual, aquelas atividades que, pela sua peculiaridade (rural, artesanal, enfim manual), **não tecem qualquer documento escrito, não terão chance de buscar a verdade real do seu devido direito social, uma vez que o único respaldo é a prova testemunhal** (como já dito, a espécie de profissão não produz documentos escritos).

4.9. PROVA PERICIAL COM ENFOQUE NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Segundo Dinamarco,

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.²⁷

A prova pericial no Direito Previdenciário pode ser requerida tanto pelo

segurado quanto pelo INSS.

No caso do segurado, há várias hipóteses em que se pode requerer a prova pericial, de que citaremos alguns exemplos:

Nas prestações e benefícios que dependem de perícia médica: caso haja uma negativa perícia, o segurado pode requerer uma nova perícia com um médico especialista na doença, para fazer a devida prova de que tal enfermidade impede ou reduz o segurado a exercer sua atividade.

No reconhecimento de tempo de serviço por meio de documentos: o segurado pode juntar uma perícia antecipatória para provar que tal documento é contemporâneo; que a escrita é da época; que a foto juntada é da época etc.

Com relação ao INSS, depende do benefício que se irá processar.

Para concessão no caso de aposentadoria por invalidez,²⁸ a perícia inicial tem de ser realizada pelo médico do INSS, bem como no caso do auxílio-doença.²⁹

Na aposentadoria especial,³⁰ por exemplo, pode-se requerer a realização de perícia para verificar se, de fato, o ambiente de trabalho condiz com os laudos apresentados.

Para cessação também pode-se requerer uma perícia, porém tem de haver suspeita de fraude, ou previsão antecipada de quando será a nova perícia para ver se o segurado ainda se encontra enfermo ou incapaz.

Relativo a esse meio de prova não há o que discutir: é cabível para ambos sempre que umas das partes se sinta prejudicada ou necessite dessa prova para a concessão, manutenção ou suspensão do benefício.

4.10. PROVA DOCUMENTAL COM ENFOQUE NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Teoricamente, a prova documental é a que mais vale na legislação previdenciária, motivo que nos leva a pensar que há hierarquia entre as provas, pelo fato de a legislação previdenciária somente aceitar a prova testemunhal acompanhada

dessa prova.

Conforme explanado no item 4.8, porém, vimos que ela pode ser aceita independentemente da prova documental, que somente o juiz tem poder de recusar caso o servidor público do INSS não a considere.

A prova documental, para ser tida como plena, deve ser da época. Sendo assim, tem e deve ser vista como prova incontestável e inquestionável, pois retrata a história profissional do segurado.

Para um conceito de prova documental, poderíamos citar inúmeros juristas renomados, mas temos de quebrar os paradigmas e formar um novo conceito a ser utilizado no Direito Previdenciário.

Então podemos conceituar:

Prova documental é todo e qualquer documento da época ou contemporâneo, lícito, legível ou passível de leitura, que corrobore ou comprove de fato o tempo de serviço requerido.

Diante desse conceito, portanto, o documento, desde que lícito, deve e tem de ser aceito pelo INSS como prova de tempo de serviço.

4.11. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Esse fenômeno sempre existiu, mas teve mais força com o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, diante do princípio da hipossuficiência do consumidor.

Com o advento dessa Lei, outras esferas do Direito despertaram para usar desse meio para buscar o direito real.

Este instituto nunca havia sido utilizado no Direito Previdenciário, pela cultura de sempre o INSS fazer exigências administrativas processuais para o segurado cumprir.

Ocorre que muitas dessas exigências eram abusivas, ou nem precisariam ser solicitadas, vez que o próprio INSS mantinha em seus arquivos como procurar o que requeria, sendo até uma obrigação de fazer do próprio instituto.

Portanto, tal exigência não cabia ao segurado, e sim ao INSS. Para visualizarmos este fenômeno temos de analisar:

Onde e em quais autarquias foi registrado o período trabalhado do segurado?

A culpa *in vigilandum* do INSS.

A culpa do segurado.

Passemos a seguir à análise das questões a seguir:

Quando é registrado em uma empresa, o empregado tem consigo a prova do registro na Carteira Profissional, dispondo somente desse **único documento**.

Quando, porém, o empregador realiza o registro, ele tem a ficha de registro de empregado – FRE, Arrais, Guia de Recolhimento, e ainda deve cadastrá-lo no PIS através de formulário próprio da Caixa Econômica Federal (CEF); deve abrir a conta vinculada para depósito do FGTS; e tais dados são enviados via Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos (Caged) ao Ministério do Trabalho.

O INSS, portanto, tem todas essas informações, diante da comunicação que há com o pagamento do primeiro depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Assim, tem como realizar um cruzamento de informações, ou requerer através de ofícios com as autarquias ou bancos supracitados informações para ter e saber se de fato o período apresentado pelo segurado é ou não verdadeiro.

O ônus da prova na relação contratual civil é de quem alega; na relação contratual de consumo, é da parte contrária, diante da hipossuficiência.

Não nos cabe e nem é necessário abrir discussão sobre se a relação jurídica previdenciária é civil ou de consumo ou para saber de quem é o ônus da prova. O que importa é a hipossuficiência da parte para buscar a prova, que tanto pode ser o INSS quanto o segurado, mas que na maioria das vezes é o segurado.

E, se a hipossuficiência é de ambos, o INSS tem a obrigatoriedade de provar que os fatos alegados pelo segurado são inverídicos, diante das diversas formas e

hipóteses de buscar nos órgãos citados se há ou não indício de provas e, mais ainda, por ter agido com culpa *in vigilandum* na obrigatoriedade de zelar por seus cadastros e arquivos, pelo fato de o segurado ter pago por isso, diante de suas contribuições mensais.

No caso, o segurado detém em seu poder um documento, a CTPS, vez que por muitas vezes não recebe nem mesmo o holerite de seu empregador, para que não proponha uma ação trabalhista, muito menos cópia da ficha de registro de empregado.

Pela hipossuficiência, portanto, cabe a inversão do ônus da prova ao INSS.

-
- 1 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Alguns problemas atuais da prova. *Revista de Processo*, n. 56, p. 122.
 - 2 *Instituições de Direito processual civil*, v. 3. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 10
 - 3 GRECCO FILHO, Vicente. *Direito processual civil brasileiro*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 179-180.
 - 4 BURGARELLI, Aclibes. *Tratado das provas cíveis*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.
 - 5 MARQUES, José Frederico. *Manual de processo civil*, v. 2. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 176.
 - 6 “Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.”
 - 7 WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Curso avançado de Direito processual civil*, v. I. 22. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 481.
 - 8 *Idem*, p. 181.
 - 9 CARNELUTTI, Francesco. *La prueba civil*. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 1982, p.
 - 10 “Son los llamados hechos controvertidos, que constituyen la regla en materia de prueba. El juez se encuentra aquí frente a la afirmación de una parte y a la negación de la otra, es decir, ante la discusión de un hecho”. Trad. do autor. O texto está descrito na íntegra.
 - 11 “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III – admitidos no processo como

incontroversos; IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

- 12 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. *Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor*. 4. ed. São Paulo: RT, 1999, p. 833.
- 13 MELEND, Santiago Sentis. Natureza da prova. *Revista Forense*, n. 246, p. 98, Rio de Janeiro: Forense, 1974.
- 14 THEODORO JUNIOR, Humberto. *Curso de Direito processual civil*, v. 3. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 368.
- 15 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduar. *Curso avançado de processo civil*. 3. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 475.
- 16 CPC, “Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”.
- 17 “Art. 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.”
- 18 CRETILLA JÚNIOR, José. *Comentários à Constituição Brasileira de 1988*, v. I. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, p. 462-463.
- 19 LOPES, João Batista. Iniciativas probatórias do juiz e os arts. 130 e 333 do CPC. *Revista dos Tribunais*, n. 297, p. 85, São Paulo, RT, 1987.
- 20 *Idem*, p 180.
- 21 *Idem*, p. 54.
- 22 *Idem*, p. 189-190.
- 23 Código Processo Civil. “Art. 369: As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, **ainda que não especificados neste Código**, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Grifamos.
- 24 Art. 371 do CPC: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
- 25 Algumas considerações sobre a sistemática da prova na legislação de previdência social geral no Brasil”, *Revista de Direito Social*, n. 16, Porto Alegre, Notadez, 2004.

- 26 LEIRIA, Maria Lúcia Luz. A interpretação no Direito Previdenciário. *Revista do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região*, ano 13, n. 43, p. 49 e 55, 2002.
- 27 DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito processual civil*, v. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 584.
- 28 Decreto 3.048/1999: Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
- 29 Verificar os arts. 59 a 63 da Lei 8.213/1991 e os arts. 71 a 80 do Decreto 3.048/1999.
- 30 Verificar os arts. 57 a 58 da Lei 8.213/1991 e os arts. 64 a 70 do Decreto 3.048/1999.

ESPÉCIES DE PROVAS DE TEMPO DE SERVIÇO

5.1. INTRODUÇÃO

Conforme vimos, o mundo das provas é tamanho que fica quase impossível conceituar de forma completa o significado das provas dentro de um processo.

Diante dessa amplitude, resumiremos o que é prova em apenas sete palavras, que são:

Prova é tudo, desde que seja lícita.

O advogado tem de partir desse princípio para que consiga atingir o objetivo de comprovar o pedido processual.

Ficaria impossível, portanto, citar todos os meios de provas de tempo de serviço, uma vez que as atividades têm suas peculiaridades e evoluem. Consequentemente, surgem provas novas correlatas a cada uma.

Cabe então ao advogado extrair do cliente toda informação de sua vida profissional para buscar, onde houver esperança, a prova ou o indício de prova necessário.

A seguir elencamos diversas hipóteses de provas de tempo de serviço, que podem ser usadas nas esferas do processo administrativo ou judicial.

5.2. DAS ESPÉCIES DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

Não há distinção entre as provas judiciais e administrativas, pois prova é prova. A única problemática é que a legislação previdenciária limita algumas espécies de prova documentais, bem como aceita a prova testemunhal somente acompanhada de indício de prova material. Caso contrário, não considera por inteiro a prova

testemunhal, o que fere os princípios constitucionais do Direito.

As provas a seguir citadas, portanto, valem tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, e a prova testemunhal, mesmo sendo única, tem plena validade; porém, só terá eficácia perante a esfera judicial.

5.2.1. Documentos pessoais

RG;

CPF;

Certidão de nascimento, de casamento (no caso de aposentadoria por idade) ou de óbito (no caso de pensão por morte);

Comprovante de endereço em nome do segurado (caso não tenha, juntar uma declaração do proprietário o imóvel onde está residindo, com um comprovante de endereço no seu nome, ou, se morar em alojamento de empresas, anexar uma declaração da empresa, informando em qual alojamento está, ou, se preferir, com o endereço da sede da empresa).

Obs.: Não há necessidade de levar documentos originais, desde que o advogado se responsabilize pela veracidade dos documentos apresentados (art. 677 da INSS/PRES 77/2015).

No INSS digital, a validação é feita pela assinatura eletrônica.

5.2.2. Prova plena

5.2.2.1. *Se empregado*

Carteiras de trabalho originais;

Em caso de perda de Carteira de Trabalho: retirar na Junta Comercial ou no Cartório breve relato da empresa (para provar que a empresa existe), Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Declaração Conforme Modelo (DCM) do INSS da empresa

afirmando que o segurado exerceu sua atividade. **Obs.: Para adiantar o trâmite processual, vale levar a FRE original para o INSS autenticar para evitar a pesquisa (diligência do INSS na empresa para ver se realmente a FRE é original).**

Caso não encontre a FRE, procure documentos que demonstrem que trabalhou na empresa, por exemplo:

- homologação ou rescisão de contrato de trabalho;
- recibos de pagamentos ou vale;
- livros de atas;
- talões de nota de pedido ou venda;
- cartão de ponto;
- fotos na empresa;
- qualquer documento em que constem indícios de que o segurado trabalhou na empresa. Se possível, fazer uso da prova pericial ou testemunhal para corroborar.

5.2.2.2. *Se empresário*

Contrato social;

Alterações contratuais;

Encerramento da empresa ou alteração de saída do segurado;

Carnês de contribuições e as guias de recolhimentos (se houver).

Obs.: Se o sócio não teve retirada de *pró-labore* o tempo de serviço não será considerado.

5.2.3. **Provas profissionais em geral**

Certidão de Serviço Militar (caso tenha servido exército);

Certidão de Tempo de Serviço:

Serviço público: requerida na autarquia que exerceu atividade;

Serviço rural:¹ Declaração do Sindicato Rural – não é mais obrigatória, mas, caso o segurado possua, poderá ser utilizada como prova;

Cadastro do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater).

Obs.: Para corroborar os documentos *supra*, é necessário juntar outros documentos, bastando um por ano, e podem ser:

certidão de casamento;

certidão de tutela ou curatela;

certidão de nascimento dos filhos;

título de eleitor;

certidão de alistamento, serviço militar ou de quitação;

documentos escolares pessoais ou dos filhos;

livros de registros igrejas: padrinho de casamento ou batismo; primeira comunhão do segurado ou dos filhos etc;

registros de prestação de serviços rurais para sindicatos, cooperativas, ou governo do Estado;

contribuições sindicais;

processos judiciais ou administrativos da época, em que conste na qualificação a atividade rural;

registros de imóvel rural;

artigos de jornais oficiais ou não, em que figure a atividade rural do segurado;

fotos no trabalho rural;

talões de notas fiscais ou pedidos de compra ou venda de produtos agrícolas;

financiamentos;

homologações trabalhistas.

As provas *supra* servem também para os trabalhadores equiparados ao rural, devendo apenas buscar os sindicatos, autarquias e órgãos públicos vinculados a atividade exercida. Ex.: pescador, buscar capitânias dos portos, registros de saídas de embarcações, livros de registros de compra e venda de equipamentos de pescas e peixes etc. Enfim, serve como prova todo e qualquer documento da época em que conste que o segurado era ruralista ou atividade equiparada.

SB 40, DSS 8030, DIRBEM 8030, Laudos Técnicos e Perfil Profissiográfico Previdenciário (caso tenha tempo de serviço especial). *Obs.: os documentos devem ser considerados conforme legislação vigente na época, não sendo obrigatória a substituição de um documento antigo por um atual diante das alterações de modelo de documento, ou seja, se o segurado tem um SB40 preenchido em 1970 não é necessário preencher um documento atual para provar o tempo de serviço especial, por exemplo: o documento exigido na época era SB40 e não o DIRBEM 8030.*

Obs.: Conforme a data da atividade, antes de anexar o documento que comprova o tempo de serviço especial, recorrer ao item aposentadoria especial.

Declaração conforme o modelo (esta declaração deve seguir os padrões do INSS que constam no site do INSS, ratificando os dados da ficha de registro de empregado).

5.2.4. Provas dos profissionais liberais

Os profissionais liberais têm atividades peculiares, e cada uma tem seu meio próprio de produzir provas. Por isso, temos de citar por profissões as provas que podem ser usadas, como bem fez o ilustre professor doutor Wladimir Novaes Martins em uma de suas obras² sobre prova. Iremos utilizar estrutura semelhante, distinguindo cada atividade.

5.2.5. Advogados

Para o advogado ter seu tempo de serviço considerado, basta apresentar uma prova por ano, seja advogando judicialmente, administrativamente ou realizando consultoria, e as provas podem ser:

Carteira expedida pela OAB; (valendo a de estagiário, pois é reconhecido como tempo serviço);
Publicações de atos processuais;
Contrato social do escritório;
Contratos de honorários da época (corroborado por testemunha, caso tenha) e recibos;
Contratos de assessorias;
Palestras e cursos proferidos;
Anuidade da OAB quitada;
Cópias de processos que advogou;
Entrevistas publicados nos veículos de comunicação;
Artigos e pareceres realizados na época. Se publicado, anexar cópia;
Cargos exercidos em entidades relacionadas ao direito (OAB, Associações de Advogados, Sindicatos, associações de modo geral, institutos de Direito);
Pós-graduação, cursos, palestras, eventos jurídicos de toda ordem;
Comendas, medalhas ou títulos de mérito.

5.2.6. Jornalistas

Para essa atividade é fácil produzir provas, ainda mais com a evolução da informática, no caso internet, pela qual se consegue buscar as matérias publicadas na **época com muita facilidade**. Antigamente era necessário recorrer às bibliotecas para tirar cópia dos jornais antigos, ou aos arquivos das empresas para tentar localizar os trabalhos realizados. Seguem os exemplos de provas a seguir:

artigos publicados em revistas, jornais e periódicos;
assessoria de imprensa, com contrato elaborado na época, ou com assinatura nos artigos publicados;
pós-graduação, cursos, palestras, eventos jornalísticos de toda ordem;
comendas, medalhas ou títulos de mérito;

cargo de diretor em empresas jornalísticas;

responsável pela edição;

revisão de textos em veículos de comunicação;

entrevistas, debates e discussões em TV, rádio e jornais;

Carteira da Associação Brasileira de Imprensa (ABI);

Obs.: quando da juntada das provas, deve constar a data em que foi publicado o artigo a matéria. Caso não tenha, contar com o apoio de prova testemunhal ou pericial.

5.2.7. Artistas, escritores, músicos, modelos e atores

Em termos previdenciários, essa atividade é muito semelhante à de jornalista, pois os trabalhos são notórios. Portanto, é fácil produzir a prova, pois, como dizem os poetas: “os artistas se eternizam com suas obras lançadas”. Logo, se são imortais na mente da sociedade e no mundo, assim são também no Direito Previdenciário, bastando demonstrar a produção literária ao INSS com sua comprovação de elaboração e publicação.

É importante ressaltar, contudo, que o INSS conta cada obra lançada como um ano de tempo de serviço. Ocorre que, se o artista conseguir fazer prova de que trabalhou mais de um ano para a produção da arte, o INSS deve considerar todo esse período. O que se deve contar é o tempo trabalhado para realização da obra, e não somente a data do lançamento da obra.

Passamos agora a descrever as provas:

Livros, quadros, discos, CD, DVD, quadros;

Fotos atuando, representando, enfim, demonstrando o trabalho;

Poesias, contos e artigos publicados em revistas livros e periódicos;

Concursos de músicas;

Shows, concertos e encontros musicais;

Registros nos órgãos de classe, sindicatos ou institutos;

Fôlder, cartaz e convite referente aos trabalhos realizados;

Notícias e entrevistas em páginas da internet;
Contratos de prestação de serviços da época.

5.2.8. Engenheiros, arquitetos e projetistas

A produção de prova dessas atividades é muito fácil, pois suas obras, construções e projetos arquitetônicos são, na maioria das vezes, duradouros, uma vez que são obras para moradia, comércio, feitas para permanecer. Se for uma construção demonstrativa, como é o caso da conhecida exposição de decoração “Casa Cor”, ou um showroom, ou seja, obras que são rapidamente desmontadas, sempre ficará algum indício de prova do profissional que realizou tal obra, como veremos nos exemplos a seguir:

projetos e plantas aprovados nos entes competentes;
notas fiscais de compra e venda de produtos para obra;
boletos de comissão das lojas ao profissional (há uma praxe de as lojas destinarem um comissão das compras para as obras aos profissionais);
laudos periciais;
aulas, cursos e trabalhos científicos;
registros como profissional nos órgãos competentes, sindicatos e institutos;
fotos das obras;
maquetes.

5.2.9. Mercado informal: camelôs, comerciantes e outros

O INSS ainda **não** atentou para aumentar a fonte de custeio dessa fatia. O mercado informal é uma realidade mundial, e as portas da importação abertas fazem que a cada dia cresça ainda mais a informalidade, faltando, portanto – repetindo –, não só atenção do INSS, mas do governo, que poderia regulamentar a profissão.

Pela falta de regulamentação legislativa e de organização dos próprios operadores, que não contam com uma política contábil, fica difícil a produção de

provas e, dependendo de trabalho exercido, piora ainda mais a possibilidade de angariar provas de tempo de serviço. Portanto, perde-se todo o período de fato trabalhado. Porém, tentaremos elencar algumas espécies de prova para o devido reconhecimento de trabalho.

notas de compra de mercadorias, caso possua (se anexar notas de uma mesma mercadorias ou de muitas mercadorias, além do uso próprio, se configurará o comércio, afinal, onde uma única pessoa armazenaria toda a mercadoria adquirida?);

fotos trabalhando;

provar que não tem outro meio de subsistência, ou seja, outra atividade;

boletim de ocorrência em caso de confronto com a polícia;

recibo de apreensão de mercadorias.

5.2.10. Médicos, dentistas e paramédicos

Apesar das provas a seguir serem de fontes iguais, se faz necessário falar das duas áreas independentemente.

Primeiramente falaremos dos dentistas, pois muitos recém-formados, por ainda não possuírem consultório próprio, atendem em consultórios de colegas de profissão ou abrem consultório em conjunto, porém sem o caráter de sociedade, pois apenas utilizam o local para atender seus clientes.

O dentista não tem, por praxe, de realizar prontuários e nem mesmo contrato de honorários, se o atendimento é rápido. A maioria das receitas de remédios é transmitida oralmente, pelo fato de não serem necessárias, e, por esse motivo, fica mais difícil de se provar a atividade. Assim, se faz preciso investigar, requerendo os documentos que veremos adiante.

Independentemente da forma do exercício de atividade, porém, o que importa para a Previdência Social é provar que de fato laborou.

Com relação ao médico, a prova fica mais fácil, pois há um vínculo maior com o paciente por meio de documentos assinados, como receitas, pedidos de exames

médicos, solicitação de internação. Logo, não há muita dificuldade em produzir prova de tempo de serviço.

As duas atividades são consideradas especiais, porém, hodiernamente, é necessário provar que a exerceu de fato em ambiente prejudicial à saúde por meio do PPP, conforme descrito no item aposentadoria especial.

Assim, para requerer o tempo de serviço especial não basta provar que foi médico ou dentista; deve-se comprovar que esteve exposto ao ambiente insalubre.

Afinal, existem médicos e dentistas que nunca clinicaram, pois exerceram suas atividades apenas como consultores, auditores em planos de saúde ou lecionando. Logo, estes não têm legalmente direito ao tempo de serviço especial.

Passemos aos meios de provas:

prontuários de pacientes;

bloco de receituários;

convênios com laboratórios;

cadastro nos órgãos competentes, sindicatos e associações;

aulas, cursos realizados ou proferidos, palestras etc.;

artigos científicos, entrevistas;

debates de que participou;

nota de produtos para uso profissional;

cadastros dos laboratórios;

fotos em atividade ou no consultório;

cargos em entidades de classe;

comendas, medalhas ou títulos de mérito;

contratos de convênios;

anúncios em revistas, jornais e periódicos;

livro dos convênios com o nome do profissional credenciado;

recibos de pagamentos de prestação de serviços.

5.2.11. Motoristas de caminhão autônomos

O motorista de caminhão se divide em duas categorias: o primeiro é o que tem seu próprio caminhão, sendo fácil provar a atividade; no caso do segundo, que trabalha como empregado, porém sem registro, fica difícil provar a atividade. Sua única prova é a carteira de habilitação, o que é apenas um indício, pois qualquer um, se quiser, pode tê-la, basta realizar as provas no órgão de trânsito. Assim, é necessário buscar outros meios de provas para o reconhecimento do vínculo, que podem ser:

documento do caminhão em nome do segurado;

recibo de carregamento ou entrega de carga assinado;

filiação em algum sindicato ou entidade de classe;

exames médicos no Detran;

fotos;

qualquer documento em que conste como profissão a nomenclatura “motorista de caminhão”;

carteira de habilitação profissional.

5.2.12. Cabeleireiros, barbeiros e outros

A maioria dos que exercem essas atividades não tem empresa aberta, trabalhando na informalidade, e é a eles que temos de dar suporte para homologar seu tempo de serviço. É tarefa complicada, pois, pelo fato de o trabalho ser manual e não se emitir qualquer espécie de documento, sua única prova são os clientes, notas de compra de produtos ou outro documento que porventura tenha, além, é lógico, do certificado do curso, caso tenha. Então vejamos as provas:

nota fiscal dos equipamentos;

sucessão de notas fiscais de produtos de beleza (xampú, condicionador e químicas par estética);

nota fiscal da cadeira, lavatório;
certificados de cursos, palestras e eventos;
fotos trabalhando com clientes (testemunhas);
contrato de aluguel para fins comerciais.

5.2.13. Corretores (formais ou informais) de imóvel ou seguros em geral

A atividade do corretor de imóveis difere da do corretor de seguros. São atividades completamente distintas, apesar de ambos fazerem corretagem. Porém, os exemplos de prova que podemos citar são parecidos. Sendo assim, o advogado terá de analisar caso a caso, pois corretores podem vender inúmeras espécie de seguros.

sucessões de propostas de compra e venda ou de seguros assinadas e ou preenchidas p
segurado;
cartas de intenções de propostas de seguros, de compra e venda e ou de emprego
autônomo;
recibos de comissões;
livros de plantão realizado em imobiliárias ou em *stand* de venda em feiras, lugares
públicos etc.
imposto de renda.

¹ Trabalhador especial, art. 11, VII, da Lei 8.213/1991: “Art. 11. (...) VII – como segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até quatro módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo”.

- 2 MARTINS, Wladimir Novaes. *Prova de tempo de serviço: Previdência Social*. 3. São Paulo: LTr, 2002.

BIBLIOGRAFIA

- BENTHAM, Jeremias. *Tratado de las pruebas judiciales*, t. I. Buenos Aires: Ejea, 1959.
- BURGARELLI, Aclibes. *Tratado das provas cíveis*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.
- CARNELUTTI, Francesco. *La prueba civil*. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 1982.
- CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito processual civil*, v. 3. São Paulo: Bookseller, 1998.
- CRETELLA JÚNIOR, José. *Comentários à Constituição Brasileira de 1988*, v. I. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito processual civil*, v. III. São Paulo: Malheiros, 2001.
- ECHANDIA, Hernando Devis. *Teoría general de la prueba judicial*, v. I. 5. ed. Buenos Aires: Zavalia, 1981.
- GRECCO FILHO, Vicente. *Direito processual civil brasileiro*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- LEIRIA, Maria Lúcia Luz. A interpretação no Direito Previdenciário. *Revista do Tribunal Regional Federal da 4.^a Região*, ano 13, n. 43, p. 49 e 55, 2002.
- LOPES, João Batista. Iniciativas probatórias do juiz e os arts. 130 e 333 do CPC. *Revista dos Tribunais*, n. 297, p. 9-11, São Paulo, RT, 1987.
- MARQUES, José Frederico. *Manual de processo civil*, v. 2. São Paulo: Saraiva, 1974.
- MARTINS, Wladimir Novaes. *Prova de tempo de serviço: Previdência Social*. 3. ed. São Paulo: LTr, 2002.
- MELENDO, Santiago Sentís. Natureza da prova. *Revista Forense*, n. 246, p. 92-100, Rio de Janeiro, Forense, 1974.

- MESQUITA, Maira de Carvalho Pereira. Benefício assistencial ao deficiente: impedimentos de longo prazo?, *Jus.com.br*, 06/2013 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24641/beneficio-assistencial-ao-deficiente-impedimentos-de-longo-prazo>. Acesso em: 5 nov. 2019.
- MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de Direito civil*. São Paulo: Saraiva, 1958.
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. Alguns problemas atuais da prova. *Revista de Processo*, n. 56.
- NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. *Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor*. 4. ed. São Paulo: RT, 1999.
- SANTOS, Moacyr Amaral. *Prova judiciária no cível e comercial*, v. 1. São Paulo: Max Limonad, 1949.
- THEODORO JUNIOR, Humberto. *Curso de Direito processual civil*, v. 3. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
- WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Curso avançado de Direito processual civil*, v. I. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
- _____. ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil*. 3. ed. São Paulo: RT, 2000.